

[최종보고서]

ILO 미비준 협약 및 의정서 검토 및 중장기 추진방안 연구

연구책임자 : 임석준 (동 아 대 학 교)

공동연구자 : 김현정 (동 아 대 학 교)

고용노동부

목 차

I. 제29호 강제노동협약의정서(2014) 검토 및 비준 추진방안 연구 ..	1
1. 서론 ..	2
2. 강제노동협약의정서(2014)의 국제동향 ..	7
3. 의정서와 권고의 내용 분석 ..	10
4. 국내 법·제도와의 정합성 검토 연구 ..	21
5. 결론 및 제언 ..	50
참고문헌 ..	54
II. 149호 간호인력 협약 ..	58
1. 문제제기 ..	59
2. 국제동향 ..	59
3. 내용분석 ..	62
4. 국내 법·제도와의 정합성 검토 연구 ..	65
5. 소결 ..	81
III. 189호 가사근로자 협약 ..	83
1. 문제제기 ..	83
2. 국제동향 ..	84
3. 내용분석 ..	86
4. 국내 법·제도와의 정합성 검토 연구 ..	95
5. 소결 ..	123
참고문헌 ..	126

발 간 등 록 번 호
11-1492000-001037-01

이 과제는 2023년 고용노동부의 학술연구용역사업의 일환으로 연구 되었음
--

ILO 미비준 협약 및 의정서 검토 및 중장기 추진방안 연구

2023. 12.

연구수행기관: 동아대학교 산학협력단



제29호 강제노동협약의정서(2014) 검토 및 비준 추진방안 연구

임석준 (동아대학교 국제전문대학원)

목 차

I. 서론

1. 협약에서 의정서까지
2. 세계화에 대한 ILO의 대응
3. 의정서: 강제노동협약(1930)의 현대화 작업

II. 강제노동협약의정서(2014)의 국제동향

III. 의정서와 권고의 내용 분석

1. 제29호 강제노동협약의정서(2014) 내용 분석
2. 제203호 권고의 내용 분석
3. 제29호 강제노동협약의정서(2014)의 핵심 내용 요약

IV. 국내 법·제도와의 정합성 검토 연구

1. 인신매매(human trafficking)
2. 고용허가제와 이주노동자의 강제노동 문제

V. 결론 및 제언

참고문헌

제29호 강제노동협약의정서(2014)

I. 서론

1. 협약에서 의정서까지

국제법상 강제노동 문제는 인권보호를 위한 핵심 주제 중 하나이다. 인권보호를 위한 최초의 국제 연대는 1815년 비엔나 회의(Congress of Vienna)에서 이루어진 노예제와 노예무역에 대응하는 조치였다. 19세기 말에 이르러 노예제는 거의 모든 곳에서 법적으로는 불법화되었지만, 실생활에서는 노예제 및 노예와 유사한 관행은 근절되지 않았다. 그래서 제1차 세계 대전 이후 노예제에 대한 국제법이 제정되기 시작했다. 1919년 베르사이유 조약은 국제연맹(League of Nations)과 국제노동기구(ILO)를 탄생시켰다. 두 기구는 강제노동 문제를 근절하기 위한 국제조약을 채택했는데, 국제연맹은 1926년 노예제 협약(Slavery Convention)을 채택하였고, ILO는 1930년 강제노동 협약(Forced Labour Convention No.29)을 채택하였다. 이후 국제연맹을 이어 받은 국제연합(UN)은 사적 영역의 강제노동인 노예제 및 노예와 유사한 관행에 대응하였고, ILO는 공공 목적을 위한 강제노동 문제에 대응하였다.

1930년 채택된 강제노동협약(29호)은 식민지에 만연해 있던 정부 주도의 강제노동 문제를 다루었다. 당시 식민지 해방 과정에서 강제노동과 경제발전이 중요한 주제로 부각되었기 때문에 ILO의 29호 협약의 대상인 ‘국가에 의한 강제노동’은 시대적으로 적절한 이슈였다. 이러한 유형의 강제노동으로는 부채를 상환하기 위해 일을 강요당하는 ‘부채 속박(debt bondage)’, 신체적 위협 또는 형벌의 위협 하에 일하도록 강요되는 비자발적 예속(involuntary servitude), 공공사업이나 인프라 구축 작업에 강제로 참여하도록 강요되는 노동(forced labor for public works), 그리고 감옥이나 교정시설에서 강요당하는 재소자 노동(prison labor) 등이 포함되었다. 1930년 강제노동협약(29호)은 열거된 강제노동들처럼 하나의 주권국가 내에서 그리고 정부에 의해서 강요된 노동을 규제한다는 특징이 있었다.

1957년 강제노동폐지협약(105호)은 강제노동을 정치적 견해 표출로 인한

처벌, 경제 발전을 위한 노동 동원 방법, 노동 훈육 수단, 파업 참여로 인한 처벌의 수단으로 사용하는 것을 즉각 폐지할 것을 요구하고 있다. 105호 협약이 금지한 강제노동은 (i) ‘파업에 참여한 것에 대한 처벌 수단으로서의 노역’과 같이 결사의 자유와 연결되거나, (ii) ‘체제에 이념적으로 반대되는 견해를 갖거나 표명하는 것에 대한 처벌로서의 노역’, 그리고 (iii) ‘경제개발의 목적으로 노동력을 동원하는 행위’와 같이 주로 공산주의 혹은 권위주의(authoritarian) 국가들에 만연한 강제노동이었다. 시대적으로, 105호 협약이 채택된 시점인 1957년은 자유주의 진영과 공산주의 진영 간 격한 대립을 겪고 있었다. 따라서 105호 협약은 냉전의 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다. 실제로 ILO의 공산주의 회원국은 1957년 협약을 자신들의 정치적 신념과 경제적 실천을 약화시키는 도구로 간주하여 비준을 거부하였다.¹⁾

위에서 살펴보았듯이, ILO는 전통적으로 29호 및 105호 협약을 통해 국가의 강제노동을 규제하였지만, 1990년대 세계화 시대에 들어와서는 ‘국경을 초월하여 민간 영역에서 벌어지는 강제노동’에 관심을 가지기 시작하였다. 이러한 ILO의 추세 변화에는 세 가지 요인이 작용하였다. 첫째, 세계화로 인한 이주노동자 및 국제적 인신매매의 증가, 둘째, 국가에 의한 강제노동의 감소, 셋째, 아동 노동에 대항하는 세계적인 추세 등이 작용하였다.

첫째, 1990년대 후반 세계화로 인해 노동력의 이동이 급속도로 증가하였다. 그러나 더 나은 기회를 찾아 해외로 떠난 이주노동자들은 종종 착취적인 상황에 놓이게 되었다. 이들은 특히 인신매매와 인간 밀입국의 희생자가 되었는데, 이러한 상황을 개선하고자 국제사회는 2000년 국제적 조직범죄에 대한 협약(UN Convention against Transnational Organised Crime)과 이를 보완하는 두 개의 의정서를 채택하였다.²⁾

둘째, 탈냉전 및 민주화 물결의 영향으로 공산주의 및 군사정권이 무너졌다. 이에 따라 주로 비민주주의 정권의 문제였던 국가에 의한 강제노동이 크게 줄어들었고, ILO는 자연스럽게 민간 영역의 강제노동 문제로 관심을 전환하였다.

1) 연구자가 105호 협약의 비준 시기를 조사한 결과, 대다수의 체제전환 국가들은 사회주의 체제에서 벗어난 1990년 이후에 105호 협약에 가입하였다.

2) 국제적 조직범죄에 대한 협약을 보완하는 두 개의 의정서는 1)육상, 해상 및 항공을 통한 이주자 밀입국에 대한 의정서(Smuggling Protocol)와 2)여성과 아동을 대상으로 하는 인신매매를 예방, 억제 및 처벌하기 위한 의정서(Trafficking Protocol)이다.

셋째, 세계화와 더불어 세계시민의식이 증가하였다. 그에 따라 아동 노동 철폐와 같은 사회정의의 요구하는 세계적인 움직임이 등장하였다. 1995년 3월, 코펜하겐에서 개최된 세계 사회개발 정상회의(World Summit for Social Development)는 아동 노동의 근절을 요구했다. 요약한다면, ILO가 민간 영역의 강제노동과 인신매매에 관여하는 데는 세계화로 인한 이주노동자의 증가, 국가에 의한 강제노동의 감소, 그리고 아동 노동에 대항하는 세계적인 추세 등이 크게 작용하였다.³⁾

2. 세계화에 대한 ILO의 대응

앞서 언급한 세계화의 추세 및 이주노동의 급속한 증가에 따라 국제사회는 현대적 형태의 강제노동에 맞서기 위해서 기존의 강제노동 협약(29호, 105호) 이외의 추가적 조치와 국제협력이 필요하다고 느꼈다. 이러한 시대적 요구에 대응하기 위해, 2012년 제101차 국제노동총회에서는 기존의 강제노동 협약의 사각지대를 분석하고, 특히 (i)강제노동 피해자 보호 및 예방 조치, (ii)인신매매 문제를 해결하는 조치 등을 고려할 것을 국제노동사무국에 요구하였다. 이에 2013년 2월 제네바에서 노사정 전문가 회의(tripartite meeting of experts)가 개최되었다. 본 회의에서 전문가들은 “제29호 협약의 광범위성에도 불구하고, 강제노동을 효과적으로 근절하기 위한 이행격차(implementation gap)가 여전히 남아있고, 예방, 피해자 보호, 보상, 집행, 정책 일관성 및 국제협력의 측면에서 대책이 시급하다.”라는 결론을 얻었다.⁴⁾

그 후, 2014년 5월28일부터 6월12일까지 스위스 제네바에서 제103차 총회가 개최되었다. 3주간 열린 총회는 크게 본회의와 주제별 위원회로 이루어졌다. 본회의에서 가이 라이더(Guy Ryder) 사무총장은 ‘공정한 이주’를 실현하기 위한 ILO 정책과제를 제시했다. 그리고 강제노동위원회(Committee on Forced Labour)는 ILO 강제노동협약(29호)을 보충하는 의정서(Protocol)의 조항을 마련하였다. 의정서는 세계화시대 노동력 이주가 급속히 증가하면서 이

3) Kotiswaran, Prabha, ed. *Revisiting the law and governance of trafficking, forced labor and modern slavery*. 2017: pp.360-362.

4) ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, *Conclusions adopted by the Meeting*, ILO Doc. TMELE/2013/6 (Geneva, 11-15 February 2013), para. 4.

와 결부되어 나타나는 강제노동을 효과적으로 예방 및 보호하고 그 피해자들에게 보상할 방안을 담았다. 2014년 6월 11일 총회는 ‘강제노동 협약(1930)에 대한 2014년 의정서’를 표결에 부쳤고, 의정서는 찬성 437표, 반대 8표, 기권 27표로 채택되었다. 마침내 1930 강제노동협약(29호)을 보충하는 29호강제노동협약의정서(Protocol)와 권고(Recommendation)가 탄생하였다.

3. 의정서: 강제노동협약(1930)의 현대화 작업

한마디로 말해, 제29호 강제노동협약의정서(2014)는 강제노동협약(1930)의 “현대화” 작업이라고 표현할 수 있다. 이러한 표현에는 두 가지 근거가 있다.

첫째, 세계화시대 강제노동의 범위와 행위자가 달라졌다. 1930년 채택된 ILO의 강제노동협약(29호)은 강제노동을 정의하고, 이를 제거하기 위한 조치를 규정하고 있다. 29호 협약은 강제노동을 개인이 자유의지로 일하거나 직업을 선택할 권리를 박탈당하거나, 개인에게 강요 또는 위협으로 노동을 시키는 것으로 정의하였다.⁵⁾ 이렇듯, 강제노동협약(1930)은 주로 일국 내에서 정부가 주도하는 강제노동 문제를 다루고 있었다.

그러나 세계화로 인해 국가들간 노동의 이동이 자유로워지자, 이주노동자 및 인신매매 등 새로운 형태의 강제노동 문제가 등장하였고, 이러한 초국적 문제에 대해 기존의 강제노동협약(1930)은 효과적으로 대처하지 못하였다. 예를 들어, 세계화 시대 전개되는 강제노동은 민간영역에서 인신매매(trafficking)의 형태로 전개되는 경우가 대부분이다. 그러나 29호 강제노동협약(1930)은 민간보다는 국가에 의한 강제노동에 초점을 두었고, 더군다나 인신매매와 강제노동이 동전의 양면임을 상정하지 못하였다. 강제노동협약(1930)을 보충하는 29호 강제노동의정서(2014)는 협약의 범위를 더욱 명확히 하고, 집행 체제를 강화하며, 인신매매 및 공급사슬에서 발생하는 현대적 형태의 강제노동 문제를 다루고 있다.⁶⁾

5) 제29호 협약 제2조 제1항은 강제노동을 “처벌의 위협 하에서 강요된, 자발적으로 제공되지 않은 작업이나 역무”로 정의한다. 이러한 유형의 강제노동으로는 부채를 상환하기 위해 일을 강요당하는 ‘부채 속박(debt bondage)’, 신체적 위협 또는 형벌의 위협 하에 일하도록 강요되는 비자발적 예속(involuntary servitude), 공공사업이나 인프라 구축 작업에 강제로 참여하도록 강요되는 노동(forced labor for public works), 그리고 감옥이나 교정시설에서 강요당하는 수용자 노동(prison labor) 등이 포함된다.

둘째, 29호 강제노동협약은 강제노동을 근절하기 위한 인권 차원의 접근을 취하고 있지 않았다. 협약은 강제노동이 인권침해라는 점을 인정하긴 하였지만, 강제노동을 예방하는 구체적인 방법이나, 강제노동에 처해있는 사람들을 학대로부터 보호하는 방법, 그리고 강제노동을 당한 사람을 어떻게 구제할 것인지에 대한 체계적인 접근이 없었다.⁷⁾ 강제노동협약(1930)과는 대조적으로, 제29호 강제노동협약의정서(2014)는 강제노동을 효과적으로 제거하기 위하여 회원국에게 강제노동에 대한 예방(prevention), 보호(protection), 구제(remedy)를 의무화한다. 이러한 의미에서 강제노동 의정서는 공공과 민간 등에서 벌어지는 모든 형태의 강제노동을 제거하기 위해 취해야 할 효과적인 조치 및 구체적인 지침을 제공함으로써 기존 강제노동협약(29호)의 이행 격차(implementation gap)를 보완하고 있다고 볼 수 있다. 한편, 의정서와 함께 탄생한 강제노동 권고(Recommendation, 제203호)는 피해자 예방, 보호, 사법 및 구제책에 대한 접근 보장, 집행 및 국제협력 분야에서 실질적인 지침을 제공한다. 제203호는 ‘권고’ 사항이기에 법적 강제력은 없지만, 간접적으로 사회구성원의 행위에 실질적인 영향력을 미치기 위해 만들어진 ‘연성규범(soft law)’에 해당한다고 볼 수 있다.⁸⁾

제29호 강제노동협약의정서(2014)는 협약처럼 비준하며, 국제조약이기 때문에 비준한다면 준수할 의무가 있다. 또한, 의정서는 강제노동협약(제29호)을 보충하는 것이기 때문에 협약을 비준한 국가들만 의정서를 비준할 수 있다. 제29호 강제노동협약의정서(2014)를 비준하는 국가는 의정서의 의무 사항을 이행하기 위한 국제사회와의 공식적인 약속을 하는 것이다. 따라서 비준 국가는 의정서를 법적으로 구속력 있는 문서로 수용해야 하고, 의정서 이행에 따른 ILO 감독 체제를 수용해야 한다. 2021년 강제노동협약(29호)을 비준한 대한민국 정부는 의정서를 비준할 요건을 갖추게 되었다. 따라서 의정서의 내용과 비준 시 국내 법·제도와와의 정합성을 연구하는 것은 의미 있는 작업이다.

6) Frey, Diane F., and Chris Fletcher. "Protocol to ILO Convention No. 29: A Step Forward for International Labour Standards." *Human Rights Brief* (2015).

7) Kotiswaran, Prabha, ed. p.403

8) 최난설현(2013)에 의하면, 연성규범은 제정절차의 간이성, 탄력적인 해석, 개방성 등의 효용 때문에 정책이 빠르게 변화하는 경쟁법 분야에서 그 적용영역이 확대되고 있다. 최근 유럽연합의 판례를 보면, 연성규범은 기업과 개인을 포함한 사회구성원들에게 본래의 목적에 비하여 강력한 영향을 끼칠 가능성을 보여주고 있다. 최난설현. “연성규범(Soft Law)의 기능과 법적 효력.” *법학연구* 16 (2) (2013): 87-123.

II. 강제노동협약의정서(2014)의 국제동향

2023년 10월 현재 181개국이 강제노동협약(29호)을 비준하였고, 그 중에서 60개국이 제29호 강제노동협약의정서(2014)를 추가로 비준하였다. 의정서 가입국을 대륙별로 보면 유럽 국가들이 총 44개 국가 중 25개 국가가 비준하여 비율이나 숫자 면에서 명실 공히 가장 많음을 알 수 있다. 이는 유럽이 인권과 같은 가치(value)를 무기로 하는 규범외교(normative diplomacy)를 펼치고 있음을 방증하는 것이라 볼 수 있다. 유럽에 이어 아프리카 국가들이 총 54개국 중 14개 국가가 가입하였고, 아시아는 총 49개 국가 중 9개 국가만 가입하고 있다.

<표 2> 제29호 의정서 가입 국가들 (대륙별 분포)

대륙 (가입국/총국가수)	Countries
Africa (14/54)	Comoros, Côte d'Ivoire, Djibouti, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Sierra Leone, Sudan, Zimbabwe
Asia, Middle East (9/49)	Bangladesh, Israel, Kyrgyzstan, Malaysia, Saudi Arabia, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan
Europe (25/44)	Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
North America (2/3)	Canada, Mexico
Central America and Caribbean (3/18)	Antigua and Barbuda, Costa Rica, Jamaica, Panama
South America (4/12)	Argentina, Chile, Peru, Suriname
Oceania (2/14)	Australia, New Zealand
Total (59/194)	

의정서 가입국을 유엔개발계획(UNDP)의 인간개발지수(HDI, Human Development Index)로 분류하였다. <표2>에서 볼 수 있듯이, 의정서를 비준

한 대다수의 국가들은 HDI가 매우 높은 수준으로 나타났다.

<표 3> 제29호 의정서 가입 국가들의 인간개발지수 분포

HDI Category	Countries
Very High Human Development (30개 국가)	Australia, Austria, Belgium, Canada, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Israel, Jamaica, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Russian Federation, Saudi Arabia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
High Human Development (10개 국가)	Antigua and Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Malaysia, Panama, Peru, Sri Lanka, Suriname, Thailand
Medium Human Development (14개 국가)	Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Côte d'Ivoire, Kyrgyzstan, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritania, Mozambique, Namibia, Niger, Tajikistan, Uzbekistan, Zimbabwe
Low Human Development (5개 국가)	Comoros, Djibouti, Mali, Sierra Leone, Sudan

의정서는 협약과 마찬가지로 국가의 비준을 거쳐야 하며, 비준 후 12개월 이후에 효력을 발휘한다. 의정서 비준국은 (협약과 마찬가지로) 이행 및 준수여부와 관련한 보고서를 매3년마다 ILO에 제출해야 한다. 한편, 의정서를 비준하지 않은 회원국은 1998년 기본 원칙 및 노동권리 선언(1988 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)에 따라 매년 실시되는 보고 및 검토 절차에 참여해야 한다. <2014년 강제노동(보충 조치) 권고안 제203호> (R-203 Forced Labour (Supplementary Measures) Recommendation, 2014)'는 예방, 피해자 보호 및 정의 및 구제 수단에 대한 접근 보장, 집행 및 국제 협력 분야에서 비구속적인 실용적인 지침을 제공한다. 의정서와 협약을 보완하는 권고는 비구속적인 도구로서 비준의 대상이 아니다.

앞서 연구자는 181개국이 29호 강제노동협약(1930)을 비준하였는데 비해 29호의 현대판이자 후속조치인 제29호 강제노동협약의정서(2014)는 60개국만 비준하였다고 언급하였다. 왜 29호 협약은 거의 모든 국가들이 보편적으로 비준하였는데 29호 의정서의 비준 비율은 상대적으로 낮은가? 여기에는 다양한 설명이 추가될 수 있다.

첫째, 역사적 맥락이다. 1930년 강제노동 협약(29호)은 세계 각지에서 강

제노동 사용에 대한 국제적 우려가 커지고 있는 시기에 채택되었다. 초기에 강제노동 문제에 대한 국제적 합의가 상당히 높아서 29호 협약이 광범위하게 비준되었다고 볼 수 있다.

둘째, 협약의 간결함이다. 1930년 협약(29호)은 강제노동을 근절하기 위한 일반 원칙을 담고 있는 비교적 간결한 문서이다. 그 간결성으로 인해 국가들은 쉽게 이해하고 비준할 수 있었다. 그에 반해 강제노동의정서(2014)는 강제노동의 예방·보호·구제 등 보다 상세하고 구체적인 요구사항을 제시하고 있다.

셋째, 1930년 협약(29호)과 비교해볼 때, 의정서(2014)는 강제노동 및 인신매매와 같은 현대적인 형태의 강제노동에 대처하기 위한 구체적 조치를 명시적으로 제시하고 있으며 피해자 보호와 예방과 같은 문제도 다루고 있다. 따라서 의정서(2014)의 구체적이며 폭넓은 의무를 이행하기 위해서는 더 많은 자원과 노력이 필요하다. 일부 국가는 이러한 의무를 이행하는데 부담을 느껴 의정서를 비준하지 않을 수 있다.

요약하면, 1930년 협약(29호)이 의정서(2014) 보다 많은 국가에서 비준된 이유는 역사적 요인, 간결성, 이행의 용이성 때문이라 볼 수 있다. 다음 장에서는 제29호 강제노동협약의정서(2014)와 권고안 제203호의 내용을 해석하고 분석한다.

III. 의정서와 권고의 내용 분석

1. 제29호 강제노동협약의정서(2014) 내용 분석

● 서문(Preamble)

제29호 강제노동협약의정서(2014)는 매우 긴 서문으로 시작된다. 서문은 29호 강제노동협약(1930)과 105호 강제노동폐지협약(1957)이 모든 형태의 강제노동 싸워온 공로를 인정하면서도, 기존 협약들은 실행의 격차(implementation gap)가 있었음을 인정한다. 특히 제29호 협약이 강제노동의 “예방(prevention), 보호(protection), 구제(remedy)”에서 불완전함을 인정하며, 강제노동을 근절하기 위한 ‘피해자 중심의 접근’을 강조한다.

서문은 국제사회에서 강제노동의 맥락과 형태가 제29호와 제105호 협약 이후 변했음을 인정하며, 오늘날 강제노동은 인신매매와 연결되고 있다는 점을 명백히 밝힌다. 또한 점점 더 많은 노동자가 민간 부문에서 노동을 강요당하고 이주노동자가 취약하다고 주목한다. 끝으로 서문은 강제노동 철폐와 관련한 많은 국제 노동기준들을 열거하고 있다.

● 제1조(Article 1)

1.1. 각 회원국은 강제노동을 예방하고 제거하기 위한 효과적인 조치를 취하며, 피해자를 보호하고 피해자가 보상과 같은 적절한 구제수단에 접근할 수 있도록 하며, 강제노동 가해자를 처벌할 의무가 있다.

1.2. 각 회원국은 강제노동의 효과적이고 지속적인 억제를 위한 국가 정책과 실행계획을 고용인 및 노동자 단체와 협의하여 개발한다.

1.3. 협약에 포함된 강제 또는 의무 노동의 정의는 재확인되며, 따라서 본 의정서에서 언급된 조치는 강제 또는 의무 노동을 목적으로 한 인신매매가 포함된다.

해설: 제1조는 (1)피해자를 보호하고 가해자를 처벌한다, (2)국가차원의 행동계획을 세운다, (3)강제노동의 정의에 관한 29호 협약의 정의를 재확인한다, 라는 3개의 항목으로 구성되어 있다.

제1조1항은 강제노동의 피해자를 보호하는 동시에 가해자를 벌하는 조치에 초점을 맞추고 있다. 국가는 “피해자 보호와 보상”을 제공하며, “가해자를 제재하기 위한 효과적인 조치”를 취할 의무가 있음을 명시하고 있다. 여기서 어떠한 조치가 적절한가는 구체적으로 열거하지 않으며, 각 회원국의 결정에 위임하고 있다.

제1조2항은 강제노동을 근절시키기 위한 국가 차원의 정책 및 행동계획을 세워야 함을 강조하고 있다. 국가 차원의 행동계획은 반드시 시민사회 조직의 참여, 특히 고용주 및 근로자 단체가 참여해야 함을 강조하고 있다. 이는 2013년 삼자 전문가 회의에서 사회적 대화를 강조한 것과 일치한다.

제1조3항은 강제 혹은 의무노동의 정의에 관한 내용이다. 인신매매를 분명하게 표현하기 위하여 29호 강제노동협약(1930)의 정의가 “재확인”되고, 따라서 의정서의 조치는 강제노동을 위한 인신매매를 포함한다고 되어 있다.

- 제2조 (Article 2): 강제노동 또는 의무노동의 예방을 위해 취해야 할 조치에는 다음이 포함되어야 한다.

- (a) 교육 조치: 강제노동 잠재 피해자를 대상으로 하는 교육
- (b) 교육 조치: 고용주를 대상으로 하는 교육
- (c) 법규 적용 및 이행: i)노동법 등 관련 법규가 모든 노동자와 산업에 적용되도록 노력한다. ii)법률이 제대로 이행될 수 있도록 근로 감독 및 관련 서비스를 강화한다.
- (d) 보호 조치: 채용 및 취업 알선 과정에서 이주노동자를 학대 행위로부터 보호한다.
- (e) 실사 지원: 강제노동의 예방과 대응을 위한 공공부문과 민간부문의 실사(due diligence)를 지원한다.
- (f) 강제노동의 근본 원인(root cause)과 위험을 제거한다.

해설: 제2조는 국가가 강제노동을 근절하기 위해 이행할 수 있는 여섯 가지 의무 조치를 규정하고 있다. 이들 조치는 국가와 고용주의 역할을 강조하고 있으며, 이주노동자 문제를 구체적으로 거론하는 특징이 있다. 의무 조치

여섯 가지는 아래와 같은 특징이 있다고 볼 수 있다. 첫째, 강제노동을 근절하는데 있어서 문제의 증상보다는 근본 원인을 공격하는 예방(prevention) 전략을 펼치고 있다. 이는 (a), (b)에서 노동자와 고용주에 대한 교육을 강조하고 있는 점을 통해 확인될 수 있다. 또한 예방과 대응을 위한 실사를 지원하는 (e)항과 강제노동의 근본원인을 제거하겠다는 (f)항 역시 예방 전략으로 볼 수 있다. 근로자와 고용주를 교육하여 강제노동에 대한 인식을 높이는 것은 실제로 교육이 현재 가장 널리 사용되는 예방 기술이라는 사실을 고려한 것이다. 한편, 고용주를 대상으로 하는 교육은 노동법과 그것을 준수 방법을 제공하는 방식이 있다.

둘째, 제2조(e)항에서 언급하는 실사 의무는 “국가는 공공 부문의 연루 또는 공모로 인한 인신매매와 관련된 사례를 확인하고 철저한 조사를 실시하여 제거해야 한다.”는 유엔인권최고대표사무소(OHCHR)의 ‘인신매매 및 인권에 관한 원칙 및 지침’과 궤를 같이 한다.⁹⁾ 더 나아가, 제2조(e)항은 국가뿐만 아니라 민간에 해당하는 고용주 단체도 구성원들이 강제노동 문제를 식별하고 해결하기 위해 적절한 실사 프로세스를 마련해야 한다는 점을 강조한다.

셋째, 제2조(d)는 이주노동자가 취약하고 강제노동의 희생물이 될 위험이 처해있는 집단이기 때문에, 이들에 대한 보호조치를 강조한다.

- 제3조 (Article 3): 각 회원국은 강제노동 또는 의무노동의 모든 피해자의 신원 확인, 석방, 보호, 회복 및 재활을 위한 효과적인 조치와 기타 형태의 지원(assistance) 및 지지(support)를 제공해야 한다.

해설: 제3조는 피해자 중심의 접근법을 강조하고 있다. 유엔 인신매매방지 의의정서는 종래 공범으로 오인되기 쉬운 인신매매된 사람들, 특히 성매매 인신매매여성이나 노동 착취 아동들을 더 이상 공범이 아니라 인신매매범죄의 피해자로 보는데, 제29호 강제노동협약의정서(2014)도 동일한 시각을 따르고 있다. 일반적으로 인신매매나 강제노동의 피해자는 서류 위·변조, 불법입국 등에 대해 가담하였다는 이유로 수사기관에 자신이 입은 피해를 말할 수 없게 된다. 따라서 국가는 다양한 영역에 걸쳐 강제노동 피해자를 “확인, 석방, 보

9) United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. *Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking*. UN, 2002.

호, 회복, 재활”하는데 있어서 효과적 조치를 취해야 한다는 것이 제3조의 핵심 내용이다.

● 제4조 (Article 4)

1.1. 각 회원국은 강제 또는 의무 노동의 모든 피해자가, 국가 영토 내에 존재하거나 법적 지위에 관계없이, 보상과 같은 적절하고 효과적인 구제책에 접근할 수 있도록 보장해야 한다.

1.2. 각 회원국은 법제도의 기본 원칙에 따라, 권한 있는 당국이 강제 또는 의무 노동의 직접적인 결과로써 저지를 수밖에 없는 불법 활동에 연루된 강제 또는 의무 노동의 피해자를 기소하거나 처벌하지 않도록 필요한 조치를 취한다.

제4조 역시 피해자 중심의 접근을 취한다. 그것은 제1조의 규정을 넘어서 피해자들에게 적절하고 효과적인 구제책에 대한 접근을 제공할 의무를 확대한다. 제1조가 강제노동 의정서에 따른 의무를 이행함에 있어 구제책에 대한 접근에 초점을 맞추고 있다면, 제4조는 독립적인 의무를 포함하고 있다. 제4조 제1항은 국가가 모든 강제노동 혹은 의무노동의 피해자에게 구제 조치에 대한 접근을 제공하도록 요구하고 있다. 제2항은 국가들이 강제노동이 불법일 지라도 “당국이 피해자를 기소하거나 처벌하지 않도록 필요한 조치를 취하라”고 요구하고 있다.

● 제5조 (Article 5): 회원국은 모든 형태의 강제 또는 의무 노동의 예방과 제거를 보장하기 위해 서로 협력해야 한다.

제5조는 협력의 의무를 강조하고 있다. 모든 당사자는 "모든 형태의 강제 노동 또는 의무노동의 예방과 근절을 보장하기 위해 서로 협력해야 한다."라고 되어 있다. 협력은 다양한 형태를 취할 수 있다. 예를 들어, 이행 및 집행의 측면에서 국제협력은 범죄 수익의 몰수, 범죄인 인도, 수사에서의 상호 법적 지원, 그리고 기소와 사법 절차에 대한 합의의 형태를 취할 수 있다. 강제노동 의정서의 부가가치는 바로 국가들이 “국제 협력 또는 원조를 통해” 강제노동

의 통합적 접근을 할 수 있다는 점에 있다.

- 제6조 (Article 6): 본 의정서 및 협약의 조항을 적용하기 위해 취해진 조치는, 관련 고용주 및 근로자의 조직과 협의한 후, 국가 법률, 규정 또는 관할 당국에 의해 결정된다.

제6조는 의정서가 요구하는 조치를 취하기 위해 필요한 협의를 언급하고 있다. 제2조에서 여섯 가지 의무적 조치를 논의하고 있지만, 제6조는 국가들이 자국의 상황에 맞게 적절한 도구를 선택할 수 있음을 명시하고 있다. 즉, 고용주와 노동자들의 협의를 거쳐 채택된 조치는 “개별 국가의 법률 또는 규정에 의해 결정됨”을 강조함으로써 국가들에게 이행의 유연성을 제공한다. 또한 제6조는 강제노동으로부터 사람들을 보호해야 할 책임을 이행함에 있어, 국가는 계획·설계·이행·모니터링 단계에서 고용주 및 근로자 조직과 협의할 것을 권고하고 있다. 물론 국가가 시민단체 및 기타 이해관계자와 협의를 하면 더 많은 도움이 되겠지만, 의정서는 그렇게 폭 넓은 수준까지 권고 하지는 않고 있다.

- 제7조 (Article 7): 협약 제1조 제2항 및 제3항, 제3조부터 제24조까지의 경과규정은 삭제한다.

제7조는 제29호 강제노동 협약의 경과 규정이 더 이상 적용되지 않으며 삭제되어야 한다는 것을 분명히 하고 있다. 구체적으로, 제1조의 2-3항, 그리고 3조에서 24조를 전체 삭제한다. 2007년 전문가 위원회는 제29호 협약의 경과 규정이 소멸된 점을 공식적으로 인식할 것을 권고했다.

제8-12조는 본 의정서의 비준, 폐기, 발효, 등록, 공식어 등 절차에 관한 표준 내용을 담고 있다.

- 제8조 (Article 8)는 의정서의 비준을 다루고 있다.

회원국은 본 의정서(Protocol)를 제29호 협약(Convention)의 비준과 동시에 혹은 비준 후 언제든지 ILO 사무총장에게 전달하여 비준할 수 있다. 의

정서는 비준이 사무총장에 의해 등록된 날로부터 12개월 후에 발효된다.

- 제9조 (Article 9)는 의정서의 폐기 절차를 다루고 있다.

의정서를 비준한 회원국은 협약(Convention)이 제30조 규정에 따라 언제든지 폐기의 여지가 있으면 의정서를 폐기할 수 있다.

- 제10조 (Article 10)는 의정서의 등록에 대해 언급한다.

국제노동기구의 사무총장은 ILO의 모든 회원국에게 회원국이 전달한 모든 비준, 선언 및 폐기의 등록을 통지한다.

- 제11조 (Article 11)는 의정서를 국제연합에 통보할 의무를 다루고 있다.

국제노동사무국의 사무총장은 국제연합 헌장 제102조에 따라 사무총장이 등록한 모든 비준, 선언, 및 폐기를 유엔 사무총장에게 통보해야 한다.

- 제12조 (Article 12)는 의정서의 공식 언어를 언급한다.

의정서의 영문판과 프랑스어판은 동등하게 권위가 있다.

2. 제203호 권고의 내용 분석

의정서와 함께 발표된 제203호 권고는 강제노동 근절을 위한 강력한 일련의 처방 조치를 제공하고 있다. 비록 제203호는 구속력이 없는 권고이지만, 국가들이 “효과적인 강제노동 예방 프로그램을 구축하는 것을 돕기 위해” 다양한 정책 및 이행 제안을 담고 있다. 제203호 권고는 서문과 14개 항목으로 이루어져 있다. 서문은 제203호를 채택한 취지를 설명하며, 이후 예방(3-4항), 보호(5-11항), 처방(12항), 집행(13항), 국제협력(14항)으로 구성되어 있다.

● **서문(Preamble):** 서문에서 제29호 협약을 보충하는 제29호 의정서를 채택하였고, 의정서는 강제노동 근절의 목표를 달성하기 위해서는 예방·보호·처방 조치가 이루어져야 함을 강조하고 있다. 그 결과 2014년 6월11일 제203호 권고조차를 채택한다.

● **예방(Prevention):** 회원국이 취해야 할 다양한 예방조치를 나열하고 있고, 회원국은 각국의 상황을 고려하여 이러한 예방조치를 이행할 것을 권고하고 있다. 예방 조치의 사례는 아래와 같다.

- a) 강제노동의 근본 원인 해결
- b) 인식 제고 캠페인(강제노동의 잠재적 피해자를 위한)
- c) 인식 제고 캠페인 (위반에 따른 제재에 대한)
- d) 기술 훈련 프로그램 (위험에 처한 인구 집단을 위한)
- e) 고용 관계에 관한 국가 법률 및 규정이 경제의 모든 부문을 포괄하고 효과적으로 시행되도록 보장
- f) 사회보호 최저선 권고, 2012년(제202호)에 규정된 기본 사회 안전 보장;
- g) 이주민들을 위한 오리엔테이션과 정보
- h) 고용 및 노동 이민 정책과 같은 일관성 있는 정책
- i) 인신매매를 방지하기 위한 관련 정부 기관과 해외 정부 기관의 협력
- j) 고용주와 기업에 대한 지도와 지원을 제공

● **보호(Protection):** 제203호는 ILO 회원국에게 강제 노동 또는 강제 노동과 관련된 잠재적 피해자를 보호하는 방법에 대한 권고와 지침을 제공한다. 제203호는 피해자를 식별하고 구출하기 위한 노력을 기울여야 하며, 피해자에게 보호 조치를 제공해야 한다고 명시한다. 또한 피해자들이 가해자를 식별할 수 있도록 도움을 주고, 식별을 통해 가해자를 처벌하는 조치를 취할 수 있다고 언급하고 있다.

ILO 회원국은 강제노동 피해자들에게 그들이 강요당한 불법 활동에 대해 정부 기관이 "기소 또는 처벌을 할 자격이 없다"는 것을 보장하기 위한 조치를 취해야 한다. 합법적인 보호망을 구축하기 위해 ILO 회원국은 취업알선인과 취업 알선기관의 남용 행위를 없애기 위한 조치를 취해야 한다. 제203호는 이러한 남용 행위를 없애기 위한 몇 가지 구체적인 예시를 제시하고 있다. 즉, 중개 수수료를 없애는 것; 투명한 계약을 요구하는 것; 적절하고 접근 가능하며 제대로 작동하는 고충 처리 메커니즘을 설립하는 것; 강제노동 금지에 대한 범죄에 대해 적절한 처벌을 부과하는 것; 그리고 이러한 서비스를 규제하거나 면허제로 운영하는 것이다.

제203호는 모든 피해자들이 즉각적인 지원뿐만 아니라 장기적인 회복과 재활을 받을 필요성을 강조하며, 다음과 같은 구체적인 예시를 제시한다. 피해자와 그 가족을 협박으로부터 적절하게 보호하는 조치; 적절하고 적합한 숙소; 의료 서비스; 물질적, 사회·경제적 지원; 개인정보 및 신원 보호 등이 포함된다.

아동 피해자들에 대한 보호 조치는 그들의 특별한 요구사항과 아동의 이익을 최우선으로 고려해야 한다. 구체적 사례로 교육에 대한 접근, 후견인의 지정, 미성년자 지위에 대한 추정, 아동을 가족과 재결합시키기 위한 노력 등을 포함해야 한다.

끝으로, 제203호는 ILO 회원국에게 국내 영토에서의 법적 지위와 관계없이 이주노동자에게 가장 효과적인 보호 조치를 취할 것을 권장한다.

● **구제(Remedies):** 제203호에 따르면, 모든 ILO 회원국은 모든 강제노동 피해자들이 사법 접근 및 기타 구제 조치에 접근할 수 있도록 조치를 취해야 한다. 구제의 예시는 다음과 같다. 모든 피해자들이 법정, 판사 및 기타 해

결 메커니즘에 효과적으로 접근할 수 있도록 보장함; 피해자들이 가해자로부터 보상을 받을 수 있도록 함; 적절하고 충분한 기존 보상 제도에 접근할 수 있도록 보장함; 피해자들의 법적 권리와 관련된 정보와 서비스를 제공함; 모든 피해자들이 적절한 행정, 민사 및 형사 구제 조치를 취할 수 있도록 보장함.

- **집행(Enforcement):** ILO 회원국은 국내 법률과 규정의 집행을 강화하기 위해 다음과 같은 조치를 취하도록 권장 받는다. 관련 당국에게 법 집행을 효과적으로 수행할 수 있도록 권한, 자원 및 지식을 부여함; 적절한 처벌을 부과할 수 있도록 함; 법인이 강제노동 금지를 위반한 경우 법적으로 책임을 지고 처벌받을 수 있도록 함; 피해자들을 식별하기 위한 노력을 강화함.
- **국제협력(International Cooperation):** 제203호는 국제 협력의 중요성을 강조하며, ILO 회원국 간 및 관련 국제 및 지역 기구와의 협력을 권장한다. 국제협력은 강제노동의 지속가능한 억제를 달성하기 위해 중요하다. 제203호 권고는 국제협력이 어떻게 강제노동을 억제할 수 있는지, 다음과 같은 예시를 제시한다. 노동법 집행 당국을 강화함; 국가적 행동 프로그램을 위한 자원 동원; 상호 법적 도움을 주는 방법; 외교 채널을 통한 강제노동 예방; 정보 교환 및 모범 사례 공유 등 상호 기술지원.

3. 제29호 강제노동협약의정서(2014)의 핵심 내용 요약

의정서는 강제노동을 근절시키는 것을 목적으로 하고 있다. 이를 위해서는 강제노동의 예방, 보호, 구제(PPR, prevent, protect, remedy)를 강조하고 있다. 또한 강제노동이 초국적 인신매매와 같이 국경을 초월하여 일어나기 때문에, 강제노동을 방지하고 제거하기 위한 국가 간 협력을 강조한다. 아래는 의정서의 핵심 내용을 요약한 것이다.

예방(Prevention): 제2조

- 강제노동의 교육과 알림 (취약 계층, 고용주 및 일반 대중을 대상으로)
- 관련법 적용과 시행 범위 확장 (모든 근로자와 부문으로 확장)
- 법 시행을 위한 근로감독 강화
- 채용 과정에서 발생하는 남용(abuse)으로부터 보호
- 공공 및 민간 부문의 실사(due diligence) 지원
- 강제 노동의 위험을 높이는 근본 원인(root causes)과 요인을 해결

보호(Protection): 제3조, 제4조2항

- 피해자 식별, 석방, 보호, 회복 및 재활을 위한 효과적인 조치
- 강압에 의해서 저지른 불법 행위에 대한 처벌로부터 피해자를 보호

구제(Remedies): 제4조1항

- 법적 지위나 해당 지역에 존재 여부와 관계없이, 피해자가 보상과 같은 적절한 효과적 구제책에 접근할 수 있도록 보장

인신매매(Trafficking in persons): 제1조3항

- 의정서에 의하여 취해진 조치에는 강제노동을 위한 인신매매에 대한 구체적인 조치가 포함되어야 함

효과적 조치(Effective measures): 제1조1항

- 강제노동을 억압할 의무를 이행함에 있어, 의정서는 국가들이 강제 노동을

예방하고 제거하기 위해 효과적인 조치를 취하고, 피해자 보호와 보상과 같은 적절하고 효과적인 구제책에 대한 접근을 제공하며, 가해자를 제재할 것을 요구함

이행 및 협의(Implementation and Consultation): 제1조2항

- 고용주 및 근로자 단체가 참여하는 국가정책 및 행동계획 수립

국제협력(International Cooperation): 제5조

- 강제 노동을 방지하고 제거하기 위한 국가 간 협력

IV. 국내 법·제도와 의 정합성 검토 연구

모든 형태의 강제노동을 금지하는 것은 관례적 국제법으로 간주된다. 그러나 강제노동을 근절하기 가장 효과적인 방법은 국가 수준에서 법적 조치를 채택하고, 무엇보다도 이러한 규정을 시행하며 효과적인 집행을 하는 것이다. 대한민국은 2021년 제29호 강제노동 협약을 비준함으로써 제29호 의정서를 비준할 요건을 갖추게 되었다. 그러나 한국이 의정서에 가입하기 위해서는 국내에서 벌어지고 있는 인신매매와 외국인노동자의 강제노동 문제 등에 대한 법·제도적 개선 조치가 선행되어야 할 것이다.

한국 정부가 ‘제29호 강제노동협약의정서(2014)’를 비준할 경우, 현재 국내 법·제도와 어떤 마찰이 예상되는가? 제29호 강제노동협약의정서(2014) 가입을 위해 우리가 준비해야 할 것은 무엇이며, 가입 이후 어떠한 개선책을 마련해야 하는가? 제4절에서는 한국에서의 인신매매(human trafficking)와 고용 허가제(employment permit system)가 제29호 강제노동협약의정서(2014) 비준에 어떤 걸림돌이 되고, 이를 극복하는데 어떤 법·제도적 조치가 취해져야 하는가를 논의한다.

1. 인신매매(human trafficking)

인신매매는 개인의 기본적인 인권을 침해하는 심각한 범죄이다. 피해자는 종종 강제로 노동을 강요당하거나 성매매에 종사하게 되며, 이로써 그들의 자유와 안전이 위협받게 된다. 인신매매는 일반적으로 국경을 넘는 범죄이기 때문에 국가와 국제기구 간의 협력이 필요하며, 국제사회는 이 문제를 해결하고 피해자를 보호하기 위해 협력해야 한다.

가) 초국가적 조직범죄에 대한 유엔 협약(UNTOC)

냉전이 붕괴되고 세계화가 급속도로 진행된 1990년대 말에서 2000년대 초 인신매매는 국제적으로 주목받기 시작했다. 국가들 간 국경이 무너지면서 인신매매는 성매매, 강제노동, 아동 인신매매 등 다양한 형태로 나타났으며,

특히 개발도상국 및 체제전환국에서 심각한 문제로 지목되었다. 국제사회는 이러한 새로운 문제에 대한 국제적인 접근 방식이 필요하다는 인식이 높아졌다. 즉, 국가 간 협력을 강화하고 국제적인 표준을 마련하여 인신매매에 효과적으로 대응하는 기반을 마련하기 위한 국제협정이 요구되었던 것이다.

유엔총회는 2000년 11월 점점 다양화되는 국제 조직범죄를 효과적으로 방지하기 위해 「초국가적 조직범죄에 대한 유엔협약(UNTOC, United Nations Convention against Transnational Organized Crime)」을 채택하였다. 국제 조직범죄와의 싸움에서 국가들 간 협력과 조정을 촉진하는 것을 목적으로 하는 UNTOC는 점점 다양화되는 조직범죄, 특히 인신매매, 이주자 밀입국, 마약 밀수, 무기 밀수, 자금 세탁 등을 예방하고 억제하기 위한 종합 프레임워크이다.

UNTOC는 다양한 초국가적 조직범죄에 대항하기 위해 세 개의 의정서를 채택하였는데, (1)인신매매방지의정서(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children; Palermo Protocol); (2)이주자 밀입국 방지 의정서(Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air), (3)무기, 부품 및 탄약의 불법 제조 및 매매에 대한 의정서(Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition) 등이 그것이다. UNTOC와 의정서의 주요 원칙 중 하나는 범죄 소송에 관련된 개인과 피해자의 인권 보호이다. 즉, 국가들은 조직범죄에 대응하기 위한 법적 조치와 정책을 채택하는 동시에 조직범죄와의 싸움이 인권을 침해하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

우리나라는 2000년 12월 13일 UNTOC에 서명을 했고, 2015년 11월 5일 국회에서 UNTOC 및 세 개의 보충 의정서를 모두 비준하였다. 대부분의 국가들이 UNTOC에 서명한 후 비준까지 5년 이내의 시간이 걸리지만, 우리나라는 무려 15년이라는 긴 시간이 걸린 셈이다. 왜 서명-비준까지 긴 시간이 걸렸을까?

일반적으로 국가들이 인권조약을 비준함에 있어서 조약이 국가에 미치는 영향, 특히 조약을 국내에서 강제 혹은 이행할 수 있는 정도를 고려하기 마련이다. 많은 학자들의 연구에 따르면, 비민주적 국가는 조약을 이행할 가능성이

적기 때문에, 비록 인권 기록이 나쁘더라도 조약을 더욱 쉽게 비준하는 경향이 있다. 역으로, 민주주의 국가들은 조약에 따른 책임을 물을 수 있는 강력한 시민사회가 있기 때문에 인권 조약을 비준하는데 많은 부담을 받을 가능성이 높다. 결론적으로, 민주주의 제도를 갖춘 국가들은 비민주적 국가에 비해 인권협약을 비준하는데 더욱 신중하다는 것이다.¹⁰⁾

민주주의 국가들이 조약 비준에 더욱 신중한 태도로 임한다고 하더라도, 한국이 UNTOC의 서명에서 비준까지 오랜 세월이 걸린 이유는 세 개의 보충 의정서 중 인신매매방지의정서의 인신매매를 정의하는 국제사회와 국내법의 간극이 컸기 때문이다. 과거 대한민국의 형법은 ‘인신매매’를 ‘매매’(買賣)에 한정하여 협소하게 정의하였다. 따라서 우리는 흔히 사람을 물건처럼 사고파는 행위만을 인신매매로 여겨 왔다. 예를 들어, 봉고차에 ‘부녀자’를 납치하여 성매매업소에 팔아넘기는 행위를 전형적인 인신매매 행위로 생각하였다. 반면, 2014년 신안군에서 발생한 일명 ‘염전노예 사건’에서 우리 형법은 가해자를 인신매매가 아닌 임금채불로 처벌하였다. 유엔 인신매매방지의정서에 따르면, 인신매매의 핵심은 착취이다. 즉, ‘염전노예 사건’처럼 가해자가 사람의 취약한 상태를 이용해 합당한 대가 없이 노동력을 착취해 경제적 이득을 얻을 경우도 인신매매에 포함한다는 설명이다.¹¹⁾

나) 유엔 인신매매방지의정서와 미국의 인신매매보고서

앞서 언급했듯이, 유엔총회는 국제 조직범죄를 효과적으로 방지하기 위해 「초국가적 조직범죄에 대한 유엔협약」을 채택하였고, 이를 보충하기 위해 인신매매방지의정서를 채택하였다. 유엔 인신매매방지의정서는 제3조에서 인신매매를 목적(purpose), 수단(means), 행위(acts)라는 3가지 지표로 정의하면서 행위 유형을 규정하고 있다. 의정서에 의하면, 인신매매란 “착취를 목적으로 위협이나 무력의 행사 또는 다른 형태의 강압, 납치, 사기, 기만, 직권남용 또는 피해자의 취약한 지위를 이용하거나, 타인에 대한 통제력을 가진 사람의 동의

10) Hathaway, Oona A. "Why do countries commit to human rights treaties?." *Journal of Conflict Resolution* 51, no. 4 (2007): 588-621. Neumayer, Eric. "Do international human rights treaties improve respect for human rights?" *Journal of Conflict Resolution* 49 (6) (2005): 925-53.

11) 정도희. "이주와 법률: 인신매매 개념과 입법 방향." *법학연구* 60, no. 1 (2019): 219-247.

를 위해 금전적 보상이나 이익을 수수하여, 개인을 모집, 이송, 운송, 이전, 은닉, 또는 인수 하는 행위를 말한다. 여기서 착취는 성매매, 기타형태의 성적 착취, 강제노동 및 서비스, 노예 및 노예와 유사한 관행, 노역, 장기적출 등을 포함한다(의정서 제3조 a).” 즉, 인신매매란 (1) 착취를 ‘목적’으로 (2) 강압, 납치 등의 ‘수단’을 통하여, (3) 모집, 이송, 운송, 이전, 은닉, 또는 인수 하는 ‘행위’를 말한다고 볼 수 있다.¹²⁾

위에서 언급한 인신매매방지의정서는 다음과 같은 점에서 의의를 가진다. 첫째, 인신매매방지의정서는 성착취 목적의 인신매매뿐만 아니라 노동착취 목적의 인신매매를 포함하고 있다. 인신매매방지의정서 제3조(a)는 착취를 “최소한 다른 사람의 성매매나 다른 형태의 성 착취, 강제 노동이나 서비스, 노예제(slavery) 또는 노예제와 유사한 행위, 종살이(servitude) 또는 장기 제거를 포함한다.”로 정의하고 있다. 본 보고서의 관심사인 제29호 강제노동협약의정서(2014) 또한 노동의 인신매매를 성착취 인신매매만큼이나 비중이 크고 심각한 문제로 파악하고 있다.

둘째, 인신매매방지의정서는 인신매매를 노예를 사고파는 행위 개념이 아니라, “착취”를 목적으로 사람을 ‘모집, 수송 또는 제공받는 행위’로 새롭게 정의하였다. 즉, 상대의 취약성을 이용하여 부당한 위압을 주는 것만으로도 인신매매로 볼 수 있다. 이 정의에 따르면, 수단과 관련하여 상대의 취약성(vulnerability)을 이용하는 것은 매우 넓은 의미로 해석될 수 있다. 왜냐하면, 안정적이지 않은 체류자격과 경제적 지위를 이용한다든지, 혹은 이주자로서 언어를 모르는 것을 이용하는 것을 모두 취약성을 이용한 행위라고 주장할 수 있기 때문이다.¹³⁾

셋째, 인신매매방지의정서는 제5조 처벌(Criminalization)에서 행위에 대하여 형사 범죄로 처벌하기 위한 입법조치를 취할 것을 계약국의 의무로 규정

12) UN 인신매매의정서 원문에 나온 인신매매 정의는 행위-수단-목적의 순서로 인신매매를 정의하지만, 본 연구에서는 우리말의 어순을 살려 목적-수단-행위로 바꾸었음을 알린다. 의정서에 나타난 영문 정의는 다음과 같다. Article 3. (a) "Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons by means of threat, use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.

13) 최민영. “유엔의 인신매매방지의정서 비준동의를위한 전제.” *형사정책연구* 소식 가을 (2014), p.18.

하고 있다. 또한 인신매매피해자 보호(제6-8조), 인신매매 방지(제9조), 국제협력을 통한 정보교환 및 훈련(제10조) 등에 대한 이행조치를 강조하고 있다.

유엔인신매매방지의정서와 더불어 인신매매를 근절하려는 또 다른 노력의 산물은 미국의 인신매매보고서(TIP Report, Trafficking in Persons Report)이다. 미국 인신매매보고서는 2001년부터 미국 국무부가 매해 발간하고 있으며, 전 세계 국가들의 인신매매에 대한 대응 노력을 평가하는 것을 특징으로 한다. 유엔 인신매매방지의정서가 법적 구속력 있는 조약이라면, 미국 인신매매보고서는 법적 구속력이 없다. 대신 인신매매보고서는 다른 국가들에게 압력을 가하기 위한 외교적 수단으로 사용된다. 이 보고서는 국가의 인신매매 대응 노력의 효과성을 평가하며, 국가의 노력이 국제 표준을 준수하도록 장려한다.

표 4 인신매매방지의정서와 인신매매보고서의 비교

	인신매매방지의정서	인신매매보고서(TIP)
내용	인신매매의 정의를 공통적으로 확립; 인신매매범 처벌과 피해자 보호를 위한 국제협력	국가들이 인신매매 대응에 대한 노력을 평가하고 국가별 등급을 매김
법적 구속력	구속력 있는 국제조약	구속력 없지만, 외교적 수단으로 사용됨

출처: 연구자 작성

인신매매보고서는 인신매매 대응에 대한 헌신과 진전 수준을 반영하여 국가들을 4등급 체계에 따라 평가한다. 등급은 국가의 인신매매 문제의 크기를 기준으로 매겨지는 것이 아니라, 최소 기준을 충족하기 위한 정부의 노력의 범위에 따라 결정된다는 특징이 있다. 다음은 각 등급이다.

- 1등급: 인신매매와 싸우기 위한 최소한의 기준을 충족하며 노력하고 있으며, 인신매매를 근절하기 위한 적극적인 노력을 보이고 있는 국가
- 2등급: 최소한의 기준을 완전히 충족하지 못하지만, 인신매매에 대항하고 퇴치하기 위한 중요한 노력을 기울이고 있는 국가. 이러한 국가들은 비록 인신매매 피해자 수가 많지만, 문제에 대처하기 위한 조치를 취하고 있다.
- 2등급 감시 목록: 2등급과 유사하지만, 인신매매 사례가 크게 증가하거나

나 인신매매에 대항하기 위한 노력이 증가하지 않는 등의 추가적인 우려사항이 있는 국가이다.

- 3등급: 인신매매에 대항하기 위한 최소한의 기준을 충족하지 않으며, 중요한 노력을 기울이지 않고 있는 국가. 3단계 국가는 미국의 일부 제재나 제한을 받을 수 있다.

인신매매보고서는 다음과 같은 특징이 있다. 첫째, 인신매매를 강제노동(forced labor)과 성매매(sex trafficking) 두 가지로 분류하고 있다. 강제노동은 노동인신매매(labor trafficking)라고도 불리며, 한 사람이 다른 사람의 노동 또는 서비스를 착취하기 위해 강제, 사기 또는 위압을 사용하는 활동을 의미한다. 성매매는 강제, 사기 또는 위압을 사용하여 다른 사람을 상업적인 성 행위에 참여하도록 하는 것을 의미한다.

둘째, 인신매매를 목적(purpose), 수단(means), 행위(acts)라는 3가지 지표로 정의하는데, 이는 유엔인신매매방지협약과 일맥상통한다. 강제노동의 경우, "행위" 요소는 인신 매매법이 노동 또는 서비스를 위해 사람을 모집, 은닉, 운송, 제공, 혹은 취득(obtain)할 때 충족된다. 강제노동의 "수단" 요소는 인신 매매법이 폭력, 사기 또는 위압을 사용할 때 충족된다. 위압이란 폭력을 통한 위협, 빔을 이용한 조작, 임금을 억류, 신분증 압수, 심리적 억압, 평판 훼손, 중독성 물질의 사용 조작, 주변인에 대한 위협 또는 기타 형태의 위압이 포함될 수 있다. 그리고 "목적" 요소는 가해자가 사람의 노동 또는 서비스를 착취하는 것을 목표로 하는 것에 초점을 맞춘다. 인신 매매법은 농경지, 공장, 음식점, 호텔, 안마시술소, 소매점, 어선, 광산, 가정, 또는 마약매매 조직 등과 같은 모든 부문이나 환경에서 이 범죄를 저지를 수 있다. 즉, 강제노동은 장소나 산업 유형에는 제한이 없고, 합법적이거나 불법적인 모든 분야에 해당될 수 있다. 성매매의 경우, "행위" 요소는 인신 매매법이 상업적인 성 행위에 참여하도록 다른 사람을 모집, 은닉, 운송, 제공, 취득, 후원, 유인할 때 충족된다. 성매매의 "수단" 요소는 인신 매매법이 폭력, 사기 또는 위압을 사용할 때 충족된다. 그리고 "목적" 요소는 상업적인 성 행위이다. 성 매매는 가정, 안마시술소, 호텔, 사창가 등 물리적 장소뿐만 아니라 인터넷에서도 발생할 수 있다.¹⁴⁾

14) U.S. Department of State. *2023 Trafficking in Persons Report*. 2023, pp.37-39.

다) 한국의 인신매매: 국제사회의 비판

앞서 언급했듯이, 미국 국무부는 매년 인신매매보고서를 내고 국가별로 인신매매 수준 등급을 매기고 있다. 보고서는 인신매매에 대한 감시와 단속이 활발한 정도에 따라 적극적 단속이 이루어지는 1등급부터 그 반대인 3등급까지 평가한다. 한국은 인신매매보고서가 발행된 첫 해에 3등급(Tier 3)을 받은 것을 제외하고는 꾸준히 1등급이라는 좋은 성적표를 받았다. 그러나 우리나라는 2022년 보고서에서 2등급으로 평가를 받았고, 최근에 발간된 2023년 보고서에서도 2등급 판정을 받았다.¹⁵⁾

선진국 대열에 들어선 것을 자랑하는 대한민국이 인신매매보고서에서 만족스럽지 않은 2등급을 받은 이유는 무엇일까? 2022년 인신매매보고서(Trafficking in persons report 2022)는 인신매매 근절을 위한 한국 정부의 노력이 “지속적이거나 진지하게 진행되지 않았다.”라고 평가하였다. 이러한 근거로 (1)정부의 인신매매 기소율이 2020년 대비 감소한 점, (2)외국인 성착취 인신매매 피해자들을 처벌한다는 오랜 우려를 해소하기 위한 조치를 하지 않고 있다는 점, 그리고 (3)피해자 보호를 위한 서비스를 제공하지 않은 채 피해자를 추방하기도 한 점 등의 이유를 들었다.¹⁶⁾

최근 발행된 미국 국무부의 2023년 인신매매보고서 역시 대한민국을 2등급으로 평가하고 있다. 보고서는 이전 기간에 비해 정부의 노력이 전체적으로 증가한 점을 인정하였다. 이러한 노력은 구체적으로, “피해자 식별 지침 구축, 지원센터를 통해 확인된 인신매매 피해자들의 통계 수집, 인신매매범에 대한 1년 이상의 징역 선고 증가, 전국 인신매매 전용 핫라인 구축” 등이 포함되었다고 보고하였다. 그럼에도 불구하고 2등급을 유지한 이유는 정부가 여러 주요 부문에서 최소한의 기준을 준수하지 못하였기 때문이라고 하였다. 즉, 미흡한 피해자 식별 절차, 인신매매 피해자들에 대한 처벌 등의 이유를 들었다. 특히 이주노동자들에 대한 노동착취 인신매매가 만연하다는 보고에도 불구하고 한국 정부는 외국인 강제노동 피해자 식별과 관련해서는 보고하지 않았다는 점을 질타했다.¹⁷⁾

15) 예외적으로 2001년에 발간한 인신매매보고서에는 한국이 3등급 국가로 분류되었다.

16) 2022 *Trafficking in Persons Report*, p.328. 주한미국대사관 홈페이지에서는 한국어로 번역된 보고서 전문과 대한민국 보고서를 제공하고 있다. 아래 링크 참조 (방문일:2023.10.19.) <https://kr.usembassy.gov/ko/2022-trafficking-in-persons-report-ko/>

대한민국의 예술홍행비자(E-6-2) 제도는 외국인 강제노동과 관련하여 오랫동안 논란의 중심에 있었다. 소위 예술홍행비자(E-6-2)로 입국한 외국인 여성들이 노동력 및 성적 착취의 피해자가 되고 있다는 지적이다. 몇 차례의 국내 실태조사에서도 외국인 여성들이 본래의 입국 목적인 공연활동이 아니라 유흥접객 행위와 성매매에 노출되고 있다는 지적이 있었다.

2012년 유엔인종차별철폐위원회는 예술홍행비자가 악용되는 것에 우려를 표명하고, 한국 정부에게 E-6비자 체제를 검토하고 그와 관련된 모든 행위자들에 대한 감독을 철저히 할 것을 권고하였다. 2016년 국제이주기구(IOM, International Organization for Migration)는 정책 포럼을 통해 대한민국 연예 비자(E-6) 소지자에 대한 법적 보호가 결여되었음을 지적하였다.¹⁸⁾ 이러한 국제사회의 경고 및 권고에도 불구하고 이주여성을 대상으로 한 인신매매가 근절되지 않자, 미국의 인신매매보고서는 2022년에 마침내 한국의 등급을 2등급으로 강등하였고, 2023년 보고서에서도 2등급을 유지하였다. 앞서 언급했듯이, 2023년 인신매매보고서는 “한국은 인신매매 근절을 위한 최소 기준을 완전히 충족하고 있지 못하다”면서 “이주노동자에 대한 노동착취, 인신매매가 만연하지만 한국 정부는 어떤 보고도 하지 않았다”고 지적했다.¹⁹⁾

라) 정부의 대응

대한민국 정부도 국제사회가 우려하는 인신매매 상황을 오래전부터 인식하고 있었고, 이를 해결하기 위해 다양한 법·제도적 대책을 제시하였다. 대표적으로 형법 제2편(각칙) 제31장(약취, 유인 및 인신매매의 죄)을 개정(2013.4.5.)하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」을 마련하였다. 본 특례법은 ‘인신매매’ 범죄를 신설하여 노동력 착취, 성매매와 성적 착취 등을 목적으로 사람을 매매하는 행위를 가중처벌하였다. 이렇게 2013년 형법에 인신매매죄 조항이 신설되기 이전까지는 불행하게도 국내 형법과 특별법에는 포괄

17) *Trafficking in Persons Report*, [https://kr.usembassy.gov/ko/2023tip-ko/\(방문일:2023.10.19.\)](https://kr.usembassy.gov/ko/2023tip-ko/(방문일:2023.10.19.))

18) IOM(International Organization for Migration). “South Korea’s Entertainment Visas Pose Risk of Human Trafficking: Policy Forum.” *News-Global*, 26 February 2016. <https://www.iom.int/news/south-koreas-entertainment-visas-pose-risk-human-trafficking-policy-forum>

19) SBS 뉴스. 2023.06.16. “필리핀보다 인신매매 심각”... 우리나라 왜 이러나. <https://news.sbs.co.kr/news>; US State Department, *2023 Trafficking in Persons Report*.

적인 인신매매를 직접 다루는 규정은 없었다. 개정 이전에는 형법의 약취·유인죄가 인신매매 관련 사례들을 처벌하는 규정으로 기능하였고, 특별법상의 인신매매 관련 규정들은 주로 성매매와 결혼 목적의 인신매매를 중심으로 인신매매 처벌조항을 두었다. 따라서 이러한 법규범의 구조 안에서 현행 형법에 인신매매죄 규정이 독립된 조항으로 신설된 것은 매우 고무적인 일이었다. 이는 유엔 인신매매방지협약의 이행입법을 마련하는 계기가 되었고, 정부는 2015년 마침내 의정서를 비준할 수 있었다.²⁰⁾

인신매매 근절을 위한 노력은 입법 활동에만 국한된 것은 아니다. 2014년 국가인권위원회는 실태조사를 통해 유흥업소 종사 이주여성의 인권실태가 개선되지 않았음을 파악하였다. 2018년에는 유엔 인신매매방지협약 가입 3주년을 맞아 인신매매에 대한 국민 인식을 높이고 인권침해를 예방하려는 목적으로 ‘인신매매 방지 안내서’를 발간했다.²¹⁾ 정부는 2020년부터 호텔·유흥분야에 종사하는 외국인에 대해서 출입국 관리소 직원이 직접 면담을 하고, 이들의 체류 기간을 기존 2년에서 6개월 단위로 단기간 부여하여 체류 관리를 강화하였으며, 불법체류 비율이 높은 국가의 국민에 대한 비자 심사를 강화하는 등 관광호텔 및 외국인 전용 유흥음식점 등에서 공연하고 있는 외국 연예인의 인권보호를 강화하는 조치도 시행하였다.²²⁾

고용노동부 역시 인신매매 근절을 위해 다양한 제도를 마련하였다. 첫째, 외국인근로자를 대상으로 입국 전·후 노동관계법 교육을 실시하고 있다. 또한 외국인근로자를 고용하고 있는 사업주를 대상으로 근로기준법, 산업안전보건법, 성희롱·성폭력 등 예방교육을 실시하고 있다. 둘째, 외국인력상담센터 및 통역서비스 사업을 통해 외국인 근로자 고충상담·권리구제 지원 서비스를 제공하고 있다. 현재 상담센터는 외국인력 16개 송출국의 언어로 365일 통역 서비스를 제공하고 있다. 셋째, 고용허가제 외국인근로자가 강제근로, 폭행, 임금체불 등의 사유로 해당 사업장에서 근로관계를 더 이상 유지하기 곤란한 때에는 사업주의 동의 여부와 관계없이 사업장 변경을 할 수 있다. 비록 외국인근로자가 제출한 증빙자료가 없거나 미흡한 경우에도 권익보호협의회의 인정, 지방관서 직권조사, 근로감독관 등 다른 기관의 조사 결과 등을 토대로 판단하여 사

20) 최민영. “유엔의 인신매매방지협약 비준동의를위한 전제.” *형사정책연구* 소식 2014 가을, 17-22.

21) 매일노동뉴스(2018.11.26.).

22) 박찬걸. “호텔·유흥비자 (E-6-2) 소지 외국인 여성에 대한 인신매매의 합리적인 대응방안.” *형사정책* 33, no. 2 (2021), p.152

업장 변경 요청을 처리하고 있다.

이러한 정부 부서의 다차원적 노력은 ‘인신매매등방지 및 피해자보호 등에 관한 법률’(인신매매방지법)을 제정하는 결과로 이어졌다. 2021년 4월 20일 제정되고 2023년 1월 1일 부터 시행되는 인신매매방지법은 감금, 착취 행위도 인신매매로 규정하였다. 이것은 그동안 인신매매를 “사람을 사고파는 행위”로 한정해서 본 법원의 판결을 뒤엎은 것이다. 국제기준에 맞게 인신매매를 사람을 사고파는 행위가 아니어도 착취하려는 목적으로 유인한 뒤 위협하면 인신매매로 보겠다며 해석 범위를 넓힌 것이다. 또 인신매매 피해자 식별 가이드를 마련하고 피해자를 위한 법률 지원, 상담 서비스도 제공하기로 했다.

마) 인신매매등방지법(2023)과 제29호 강제노동협약의정서(2014)

2021년 4월 20일 제정되어 2023년 1월1일부터 시행하고 있는 ‘인신매매 등 방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률’(이하 인신매매방지법)은 인신매매 피해자 보호를 위한 우리정부의 의지가 담겨있는 법률이다. 그리고 본 법률의 시행은 ILO 제29호 강제노동협약의정서(2014)를 비준하는데 큰 동력이 될 것이다. 앞서 언급했듯이, 한국 정부는 2015년 ‘인신매매방지의정서’에 비준하기 위하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」을 마련하여 ‘인신매매’ 범죄를 신설하였지만, 아직도 국내 형법이 국제기준에 부합하지 못하고 있다는 비판이 있었다. 이러한 비판의 요지는 첫째, 인신매매에 대한 포괄적 정의가 없었고, 둘째, 인신매매피해자의 신변 보호 및 체류 보장이 미흡했으며, 셋째, 인신매매 관련 정책들이 효율적으로 집행되도록 관계 부처 간의 협력과 조정이 마련되지 않았다는 이유였다.

2021년 제정되고 2023년 1월부터 실행된 인신매매등방지법(2023)은 위에서 제기된 세 가지 비판을 수용하는 동시에 ‘인신매매방지의정서’의 기준에 맞도록 인신매매 관련 예방(prevention), 보호(protection), 구제(remedy)를 의무화하고 있다. 본 절에서는 유엔 인신매매방지법과 제29호 강제노동협약의정서(2014)를 조항별로 비교하고 있다. 다음은 ILO의 제29호 강제노동협약의정서(2014)와 2015년 통과된 ‘인신매매방지의정서’를 조문별로 비교한다.

표 5 ILO 제29호 강제노동협약의정서(2014)와 한국의 인신매매등방지법의 조항별 비교

제29호 강제노동협약의정서(2014)	대한민국 인신매매등방지법
(1조1항) 피해자 보호, 가해자 벌하는 조치	피해자 보호조치는 별도의 처벌조항 없음(형법에 의존함)
(1조2항) 국가차원의 행동계획	제8조(인신매매 등 방지 종합계획의 수립)
(1조3항) 강제노동의 정의 (인신매매를 강제노동에 포함한다)	제2조(정의) 인신매매의 범위를 확장하여 노동력 착취로 확대함
제2조. 강제노동 예방을 위한 6가지 의무 조치	
(a) 피해자 교육	제11조(교육)
(b) 고용주 교육	제11조(교육)
(c) 법규 적용 및 이행	
(d) 보호 조치 (이주노동자 보호)	제42조(외국인 피해자에 대한 보호·지원) 제43조(외국인 피해자에 대한 특례) 제44조(외국인에 대한 권리의 고지)
(e) 실사 지원	제5조(국가와 지방자치단체의 책무) 제10조(인신매매등 실태조사)
(f) 강제노동의 근본 원인과 위험 제거	없음
제3조. 피해자의 신원 확인, 석방, 보호, 회복 및 재활을 위한 효과적인 조치와 지원을 제공	제6조(피해자의 권리) 제13조(피해자식별지표) 제14조(피해자 확인서 발급) 제15조(피해자권익보호기관의 설치) 제23조(피해자에 대한 보호)
제4조1항. 피해자가 보상과 같은 구제책에 접근할 수 있도록 보장해야	제6조(피해자의 권리) 제3장 인신매매등범죄의 수사 및 재판 절차에 관한 특례 (제16, 제17, 제18, 제19, 제20조) 제4장 인신매매등피해자에 대한 신고·보호·지원 (제21~31조), 제33조, 제35조 제5장 외국인 피해자에 대한 특례 (제42, 제43, 제44조)
제4조2항. 피해자를 기소하거나 처벌하지 않도록 조치를 취하라	없음
제5조. 강제노동의 예방과 제거를 보장하기 위해 협력해야 한다	제5조(국가와 지방자치단체의 책무) 제5조2항. “인신매매는 국제범죄... 국제협력 강화를 위해 노력해야”

의정서 제1조1항. 피해자를 보호하고 가해자를 처벌하는 조치

제29호 강제노동협약의정서(2014)의 제1조제1항은 인신매매의 피해자를 보호하고, 가해자를 처벌할 것을 회원국에 요구하고 있다. 인신매매방지법(2023)은 피해자를 보호하는 조항은 있지만, 별도의 처벌 조항이 존재하지 않고 있다. 사실 인신매매방지법은 별도의 처벌법을 제정하지 않은 상태에서 제정되었다. 일반적으로 범죄처벌법이 먼저 마련되고 나서 피해자보호법이 마련되거나 처벌법과 보호법이 함께 마련되는 게 순리이다. 논리적으로 범죄의 개념과 범위가 특정되어야 그 범죄로 인한 피해자의 범위와 그 보호를 고려할 수 있기 때문이다. 그러나 인신매매방지법에서 처벌 조항이 없다는 것은 동법이 인신매매 피해자를 보호하기 위한 법률이지 범죄자의 처벌을 위한 법률이 아니라고 볼 수 있다.²³⁾

제1조2항. 국가 차원의 정책 및 행동계획

제29호 강제노동협약의정서(2014)의 제1조제2항은 강제노동을 근절시키기 위한 국가 차원의 정책 및 행동계획을 세워야 함을 강조하고 있다. 이에 맞추어, 인신매매방지법(2023)은 인신매매 피해자 보호를 위한 기본법이며, 특히 그동안 정체되어 있던 인신매매방지정책의 새로운 출발을 알렸다는데 그 의의가 있다. 구체적으로, 동법의 제8조1항은 여성가족부 장관이 5년마다 ‘인신매매 등 방지 종합계획’을 수립하고 시행하도록 요구하고 있다. 제8조2항에서는 종합계획에 포함되어야 할 사항들을 열거하며, 3항에서는 관계 중앙행정기관의 장이 사업계획을 매년 시행해야 함을 법제화하였다.

제1조제3항. 강제노동의 정의

제1조제3항은 강제 혹은 의무노동의 정의에 관한 내용이다. 인신매매를 분명하게 표현하기 위하여 제29호 강제노동협약(1930)의 정의가 “재확인”되고, 따라서 의정서의 조치는 강제노동을 위한 인신매매를 포함한다고 되어 있다. 과거 우리 형법에서 ‘인신매매’라는 용어를 극히 협소한 범위로 제한하여 사용하였다면, 인신매매방지법(2023)은 ‘인신매매등’을 유엔인신매매방지의정서에서

23) 이성대, 송봉규. “인신매매방지법상 피해자 보호의 한계와 개선방향.” *피해자학연구* 31 no.2 (2023).pp.214-5.

금지하는 ‘인신매매(Human Trafficking)’에 대응하는 용어로 정의하여 사용하고 있다. 즉, 인신매매방지법(2023) 제2조제1항(정의)는 “인신매매등”이란 “성매매와 성적 착취, 노동력 착취, 장기적출 등의 착취를 목적으로 사람을 모집, 운송, 전달, 은닉, 인계 또는 인수하는 것”이라고 명시하고 있다.

의정서 제2조. 강제노동 예방을 위한 6가지 의무 조치

제2조는 국가가 강제노동을 근절하기 위해 이행할 수 있는 여섯 가지 의무 조치를 규정하고 있다. 이들 조치는 국가와 고용주의 역할을 강조하고 있으며, 이주노동자 문제를 구체적으로 거론하는 특징이 있다.

- (a) 교육 조치: 강제노동 잠재 피해자를 대상으로 하는 교육
- (b) 교육 조치: 고용주를 대상으로 하는 교육
- (c) 법규 적용 및 이행: i)노동법 등 관련 법규가 모든 노동자와 산업에 적용되도록 노력한다. ii)법률이 제대로 이행될 수 있도록 노동 감독 및 관련 서비스를 강화한다.
- (d) 보호 조치: 채용 및 취업 알선 과정에서 이주노동자를 학대 행위로부터 보호한다.
- (e) 실사 지원: 강제노동의 예방과 대응을 위한 공공부문과 민간부문의 실사(due diligence)를 지원한다.
- (f) 강제노동의 근본 원인(root cause)과 위험을 제거한다.

교육조치: 제29호 강제노동협약의정서(2014) 제2조(a)(b)는 강제노동 예방을 위한 의무조치로써 교육을 강조하고 있다. 인신매매방지법(2023)은 제11조(교육 등)에서 지방자치단체는 인신매매 등 피해자 식별에 관한 교육을 실시하고, 그 결과를 여성가족부 장관에게 제출할 것을 명한다. 또한 교육대상을 구체적으로 특정하고 있는데, 이는 신고의무자, 전담의료기관 종사자, 인신매매 피해자 지원시설 종사자, 출입국관리공무원, 근로감독관, 선원근로감독관, 인신매매등범죄의 수사 및 재판과 관련된 국가기관 종사자 등이다.

보호조치: 제29호 강제노동협약의정서(2014) 제2조(d)는 이주노동자가 취약하고 강제노동의 희생물이 될 위험이 처해있는 집단이기 때문에, 이들에 대한 보호조치를 강조한다. 인신매매방지법(2023)은 제42조(외국인 피해자에 대

한 보호·지원), 제43조(외국인 피해자에 대한 특례), 제44조(외국인에 대한 권리의 고지)에서 인신매매 피해를 받은 외국인에 대한 보호조치를 열거하고 있다. 구체적으로 제42조(외국인 피해자에 대한 보호·지원)는 외국인 피해자가 국적 또는 체류지위를 이유로 보호·지원으로부터 제외되지 아니하도록 노력하여야 한다고 명시하고 있다. 제43조(외국인 피해자에 대한 특례)에서는 외국인 피해자의 경우 권리구제 절차가 종료할 때까지 체류기간 연장을 허가할 수 있다고 명시하고 있다. 제44조(외국인에 대한 권리의 고지)는 외국인 피해자를 조사할 때에는 재판 절차상 조력, 지원내용 등의 권리에 대하여 고지하여야 하고, 필요한 통역 및 번역을 지원해야 한다고 명한다.

실사지원: 제29호 강제노동협약의정서(2014) 제2조(e)는 회원국이 강제노동의 예방과 대응을 위한 공공부문과 민간부문의 실사(due diligence)를 지원하도록 하고 있다. 이는 인신매매방지법(2023) 제5조(국가와 지방자치단체의 책무)에서 반영하고 있다. 구체적으로, 제5조1항은 “국가와 지방자치단체는 인신매매등의 예방과 근절 및 피해자 보호·지원을 위해 필요한 조사·연구·교육 및 홍보를 수행”할 것을 명하고 있다. 또한 제10조(인신매매등 실태조사)에서도 “5년마다 국내외 인신매매등 실태조사를 실시”하도록 하고 있다.

의정서 제3조. 피해자의 신원 확인, 석방, 보호, 회복 및 재활을 위한 효과적인 조치와 지원을 제공

제3조는 피해자 중심의 접근법을 강조하고 있다. 유엔 인신매매방지의정서는 공범으로 오인되기 쉬운 인신매매된 사람들, 특히 성매매 인신매매여성이나 노동 착취 아동들을 공범이 아니라 인신매매범죄의 피해자로 본다. 제29호 강제노동협약의정서(2014)도 동일한 시각을 따르고 있다. 일반적으로 인신매매나 강제노동의 피해자는 서류 위·변조, 불법입국 등에 대해 가담하였다는 이유로 수사기관에 자신이 입은 피해를 말할 수 없게 된다. 따라서 국가는 다양한 영역에 걸쳐 강제노동 피해자를 “확인, 석방, 보호, 회복, 재활” 하는데 있어서 효과적 조치를 취해야 한다는 것이 제3조의 핵심 내용이다.

2013년 형법에 의하면 인신매매 피해자, 특히 외국인 인신매매 피해자는 피해신고를 한 이후에 더욱 더 불안정한 법적 지위에 놓이게 된다. 현행 성매매처벌법 제11조에 의하면, 인신매매 피해자는 수사와 재판기간이 종료된 이

후에는 더 이상 한국에서 체류할 수 없다. 그리고 인신매매 피해자는 인신매매 과정에서 발생하는 서류 위·변조, 불법입국 등에 대해 가담하였다는 이유로 형법과 출입국관리법상의 책임에서 자유롭지 못하다. 이러한 이유들로 인신매매 피해자는 수사기관에 자신이 입은 피해를 말할 수 없게 된다. 바로 이러한 이유, 즉, 한국이 피해자를 보호하기 보다는 피해자를 추방한다는 이유로, 미국의 인신매매보고서는 2022년, 2023년 연속해서 한국을 2등급 국가로 지정하였다.

이와는 대조적으로 인신매매방지법(2023)은 피해자를 조기에 발견하고 보호·지원하기 위하여 피해자 식별 및 보호에 대한 지표를 개발하고(제13조), 인신매매등피해자에 대한 신고·보호·지원(제21-41조) 체계를 갖추고 있다. 더 나아가 외국인 피해자에 대한 특례(제5장)를 마련하여 외국인 피해자를 보호·지원하고(제42조), 외국인 피해자에 대한 강제퇴거명령서 집행의 유예(제43조) 조항도 마련하였다.

의정서 제4조. 피해자 보호를 위한 지원

제4조제1항. 피해자가 보상과 같은 적절하고 효과적인 구제책에 접근할 수 있도록 보장해야 한다.

제29호 강제노동협약의정서(2014)는 제4조에서 회원국이 피해자에게 취해야 할 독립적인 의무를 제시하고 있다. 제4조제1항은 국가가 모든 강제노동의 피해자에게 구제 조치에 대한 접근을 제공하도록 요구하고 있다. 이러한 피해자 보호를 위한 지원은 인신매매방지법(2023)에서도 매우 구체적으로 지적하고 있다. 제6조(피해자의 권리)는 피해자가 피해에 대한 구조와 배상을 받을 권리(제6조1), 수사 및 재판 절차와 보호·지원에 관한 정보를 제공받을 권리(제6조2), 수사 및 재판에 대한 참여를 보장받고 법률조력을 받을 권리(제6조3), 그리고 사생활의 평온과 신변의 보호를 받을 권리(제6조4) 등을 열거하였다.

인신매매방지법(2023) 제3장은 인신매매등 범죄의 수사 및 재판 절차에 관한 특례를 규정하고 있는데, 이곳에서도 피해자 보호를 위한 다양한 법적 조치가 나열되고 있다. 구체적인 피해자 보호·지원의 내용으로는 변호사 선임의 특례(제16조), 신뢰관계에 있는 사람의 동석(제17조), 진술조력인 지원(제18조), 수사 및 재판절차에서의 배려(제19조), 심리의 비공개(제20조) 등이 있다.

인신매매방지법(2023) 제4장은 인신매매등 피해자에 대한 신고·보호·지원을 나열하고 있다. 여기서는 신고의무(제21조), 응급조치의무(제22조), 피해자에 대한 보호(제23조), 불법원인으로 인한 채권의 무효(제24조), 피해자등에 대한 취학지원(제25조), 피해자등에 대한 취업지원(제26조), 피해자에 대한 법률상담(제27조), 의료비 지원(제28조), 전담의료기관의 지정(제29조), 생계지원(제30조), 귀국지원(제31조), 지원시설의 설치·운영(제33조), 피해자등의 의사 존중(제35조) 등이 있다.

인신매매방지법(2023) 제5장은 외국인 피해자에 대한 특례를 언급하고 있다. 외국인 피해자에 대한 보호·지원(제42조), 외국인 피해자에 대한 특례(제43조), 외국인에 대한 권리의 고지(제44조) 등이 그것이다.

제4조2항. 권한 있는 당국이 강제노동의 직접적인 결과로써 저지를 수밖에 없는 불법 활동에 연루된 피해자를 기소하거나 처벌하지 않도록 필요한 조치를 취한다.

제29호 강제노동협약의정서(2014) 제4조2항은 국가들이 강제노동이 불법 일지라도 “당국이 피해자를 기소하거나 처벌하지 않도록 필요한 조치를 취하라”고 요구하고 있다. 앞서 살펴보았듯이, 인신매매방지법(2023)은 피해자를 보호하고 지원하는 많은 조치들이 있지만, 피해자를 기소하거나 처벌하지 않도록 하는 구체적인 조치는 없다.

의정서 제5조. 회원국은 모든 형태의 강제 또는 의무 노동의 예방과 근절을 보장하기 위해 서로 협력해야 한다.

제29호 강제노동협약의정서(2014) 제5조는 협력의 의무를 강조하고 있다. 협력은 다양한 형태를 취할 수 있다. 예를 들어, 이행 및 집행의 측면에서 국제협력은 범죄 수익의 몰수, 범죄인 인도, 수사에서의 상호 법적 지원, 그리고 기소와 사법 절차에 대한 합의의 형태를 취할 수 있다. 인신매매방지법(2023)은 제5조(국가와 지방자치단체의 책무) 제2항에서 “국가는 인신매매등 행위가 국제적 범죄임을 인식하고 범죄 정보의 공유, 범죄 조사·연구, 국제사법 공조, 범죄인 인도 등 국제협력 강화를 위해 노력하여야 한다.”고 밝히고 있다.

2. 고용허가제와 이주노동자의 강제노동 문제

가) 산업연수생제도에서 고용허가제로

1990년대 냉전의 종식과 함께 한국 사회는 급속한 세계화의 물결에 편승하였다. 자본의 세계화에 따라 임금이 급상승하자 한국의 노동자들이 소위 3D 업종을 기피하게 되면서 외국인 노동자들이 한국의 산업현장에 들어오기 시작하였다. 정부는 외국인 노동자를 “질서 있게” 받아들이기 위해 1993년 산업연수생제도를 시행하였다. ‘산업연수생제도’는 저숙련, 단순업무의 외국인력 유입을 통한 중소 제조업체 생산직 인력난 해소가 목적이었다.

산업연수생제도 하에서 외국인 노동자는 산업연수생으로 국내에 입국하였고, 일정기간 산업현장에서 “연수”를 받은 후 취업자(노동자)로 전환할 수 있었다.²⁴⁾ 당시 외국인은 ‘노동자’가 아닌 ‘연수생’ 신분으로 입국하였고, 연수생이라는 신분이었기 때문에 국내 노동자들과 동등한 일을 함에도 불구하고 현저히 낮은 임금을 받았다. 당시 외국 현지의 인력송출업체들은 한국에 가면 많은 돈을 벌 수 있다고 과장하였다. 그 결과 이주노동자들은 수백만 원에 이르는 돈을 송출업체에 지급하고 한국에 입국하였다. 입국한 산업연수생들은 1-2년 연수와 2년 취업의 기간 동안 받은 임금으로는 인력송출업체에 지급한 비용을 회수하기에 충분하지 않았다. 결국 정해진 취업기간이 끝났음에도 귀국하지 않고, 사업장을 이탈하여 불법체류자의 신분으로 다른 사업장에서 일을 할 수밖에 없는 문제가 발생하였다. 결국 산업연수생 제도는 근로자 보호 부족, 작업장에서의 차별, 노동 강요, 그리고 불합리한 임금 체계 등의 문제로 폐지되고, 고용허가제로 대체되었다.

나) 고용허가제의 사업장 변경 제한

고용허가제를 뒷받침하는 외국인고용법은 외국인노동자를 보호하기 위해

24) 초기에는 연수취업기간을 ‘연수2년+취업1년’으로 설정하였다가, 출입국관리법 시행령(2002.4.18.) 등 개정으로 ‘연수1년+취업2년’으로 조정되었다.

많은 조치를 명시하고 있다. 예를 들어, 외국인노동자를 위한 출국만기보험(제13조), 건강보험(제14조), 귀국비용보험(제15조), 이주노동자 귀국시 사용자의 금품관계청산의무(제16조), 차별금지(제22조), 기숙사의 제공(제22조의2), 임금 체불에 대비한 사용자의 보증보험(제23조) 등의 규정과 부당한 사용자에 대한 처벌규정(제29조 내지 제31조) 등은 이주노동자의 인권보장, 근로조건 보장 등에 기여하고 있다.

고용허가제는 외국인노동자를 보호하는 장치가 있지만, 동시에 내국인 노동자와 고용주를 보호하는 장치도 갖추고 있다. 바로 사업장 변경 허가에 관한 규정(외국인근로자 고용법 제25조)이다. 고용허가제는 고용허가를 신청한 사업장과 해외에서 한국으로의 취업을 원하는 근로자 간 체결한 근로계약을 전제로 체류 비자(E-9)가 발급되어 취업하게 되는 것으로, 동법은 제정 당시부터 외국인근로자의 사업 또는 사업장 변경 허가에 관한 규정을 두어 외국인근로자의 사업 또는 사업장 변경의 사유와 횟수 등을 제한하고, 일정 기한 내 허가를 통해 변경할 수 있도록 제한을 두었다. 이는 외국인노동자의 자유로운 사업장 이동으로 인하여 내국인의 일자리가 위협받는 것을 방지하고, 고용주 입장에서 생산 및 인력운용의 안정성을 확보하는 수단으로 활용되기도 했다.²⁵⁾

다) 헌법 소원 및 헌법재판소 판결

외국인노동자의 사업장 변경을 엄격히 제한하는 것은 직업의 자유와 근로의 권리, 나아가 인간의 존엄과 가치 등에 대한 침해라는 지적이 계속되었다. 이에 외국인노동자들은 사업장 변경제한의 위헌성을 검토해달라는 헌법 소원을 제기했다.

헌법재판소는 2011년, 2021년 두 차례에 걸쳐 외국인노동자의 사업장 변경을 제한하는 법률의 위헌성에 대한 헌법소원을 기각하였다.²⁶⁾ 2011년 결정에서 헌법재판소는 “외국인노동자의 사업장 변경제한은 외국인노동자의 무분별한 사업장 이동을 제한함으로써 내국인노동자의 고용기회를 보장하고 외국인노동자에 대한 효율적인 고용관리로 중소기업의 인력수급을 원활히 하여

25) 장선미, “외국인근로자의 사업장 변경의 자유 관련 헌법재판소 결정에 대한 비판적 고찰.” *이화여자대학교 법학논집* 28 no.1, (2023), p.71.

26) 헌법재판소, CaseNote/헌법재판소 (<https://casenote.kr/>). 현재 2021.12.23. 선고 2020헌마395 결정. 현재 2011.9.29. 선고 2007헌마1083등 결정.

국민경제의 균형 있는 발전이 이루어지도록”하기 위한 것이라는 결론을 내렸다.²⁷⁾

2021년 결정에서 헌법재판소는 “외국인노동자들의 사업장 변경을 제한하는 것이 곧바로 위헌이라고 볼 수도 없다.”고 하며 판단에서 제외했다. 이 사건 사유제한조항에 대해서는 “외국인노동자가 근로계약을 해지하거나 갱신을 거절하고 자유롭게 사업장 변경을 신청할 수 있도록 한다면, 사용자로서는 인력의 안정적 확보와 원활한 사업장 운영에 큰 어려움을 겪을 수밖에 없다”고 하였다. 사건 고시조항에 대해서도 “사업장 변경을 무분별하게 허용할 경우 원활한 인력수급 및 국민경제의 균형 있는 발전을 도모하려는 고용허가제의 취지를 달성하지 못하게 될 수 있다.”는 이유로 사업장 변경 제한을 합헌으로 결정하였다.²⁸⁾

라) 고용허가제와 이주노동자에 대한 ILO 권고 및 직접요청

한국의 고용허가제는 국제사회에서 EPS라고 불리며, 관계자들 사이에서는 널리 알려져 있는 제도이다. 2015년 방콕에 위치한 ILO 아시아태평양지역 사무소에서 EPS에 관한 책자를 발행하였는데, 여기서는 EPS를 이주관리의 모범 사례로 설명하고 있다. EPS를 경험한 아시아의 이주노동자들은 EPS가 매우 긍정적인 노동 경험이었다고 하였다. 또한 EPS가 이주노동자를 한국 노동법으로 보호하고, 한국과 송출국 정부 간 협력을 증진시킨다고 평가하였다.²⁹⁾

ILO는 오랫동안 EPS를 관찰하였고, 권고(Observation)와 직접요청(Direct Request)을 통해 EPS에 대해 언급하였다.³⁰⁾ 2007년 97차 총회의 Direct Request (CEACR)에서는 EPS에 대한 평가는 하지 않았고, 2007년 1월부터 산업연수원제도가 폐지되고 EPS가 실행된다는 점을 환영하고 있다.

27) 헌법재판소. CaseNote/헌법재판소 (<https://casenote.kr/>). 현재 2011.9.29. 선고 2007헌마1083등 결정

28) 김지혜(2022)는 단순히 협약을 가입하지 않았고 협약상 금지된 강제노동일지라도 위헌이 아닐 수 있다는 추상적인 가능성만을 언급한 채 이에 대한 심사를 아예 제외한 것은 타당하다고 보기 어렵다는 의견을 제시했다. 김지혜. "외국인근로자에 대한 재판의 공정성-사업장 변경 제한에 대한 헌법재판소 2021. 12. 23. 2020 헌마 395 결정 비판-" *사회법연구* 46 (2022), p.564.

29) ILO Regional Office for Asia and the Pacific (2015). *Pioneering a system of migration management in Asia: The Republic of Korea's Employment Permit System approach to decent work*.

30) ILO, *Direct Request (CEACR), adopted 2007, published 97th ILC session (2008)*.

EPS에 대한 최초의 ILO의견은 2009년 98차 총회의 Observation (CEACR)에 등장한다. CEACR 위원회는 한국이 1998년에 비준한 제111호 고용 및 직업에 있어서 차별대우에 관한 협약(1958년)의 맥락에서 EPS를 언급하였다. 구체적으로, 위원회는 정부가 이주노동자 보호를 위해 EPS를 도입한 점과, 이주노동자도 국내 노동자와 동일하게 보호되고 있다는 점을 환영하였다. 위원회는 이주노동자가 사업장을 변경할 수 있는 적절한 유연성을 부여하기 위해 취해지거나 예상되는 조치에 관한 정보를 계속 제공할 것을 정부에 요청하였다. 이러한 정보는 이주노동자가 차별과 학대에 취약해지는 상황을 피하는데 도움이 될 수 있다고 하였다. 이와 관련하여 보고 기간 동안 사업장 변경을 성공적으로 신청한 외국인 노동자 수와 그러한 변경을 승인하는 이유를 보고해 달라고 요청하였다.³¹⁾

2011년 101차 총회에서 채택된 Direct Request (CEACR)에서는 정부가 2001년 비준한 ‘근로자 재해보상에 대한 내외국인 근로자 균등대우에 관한 협약’(19호 협약)이 문제로 제기되었다. 한국노총은 발언에서 한국은 산업 재해가 많은 국가이지만, 합법 이주 노동자 및 불법체류 노동자(undocumented worker)가 보상을 신청하기 매우 어려운 상황이 있다고 하였다. “이주노동자들은 종종 보상 청구를 꺼리고, 보상 포기서에 서명하도록 강요되거나 의료비용을 직접 부담하거나 고용 계약 갱신을 위해 혜택을 포기하도록 강요받는다. 이주노동자들은 일반적으로 자신의 부상이 직업적인 것임을 증명해야 하는 복잡한 보상 절차를 따르기 어렵고, 한국어로 자신을 표현할 수 없기 때문에 보상 신청을 할 수 없다. 그들은 고향으로 돌아갈 때 연금 대신 일시불 보상을 선택하도록 강요된다. 일시불 보상은 연금에 비해서 혜택이 적다. 대한민국에 남기로 결정한 이주 노동자들은 장애인의 지위를 신청할 수 없기 때문에 장애인 혜택을 신청할 수 없다.”는 것이 한국노총 발언의 요지였다. 이에 대해 위원회는 종업원의 재해를 확인하지 않거나 종업원에게 보상을 포기하도록 강요하거나 혜택을 포기하도록 하는 사업주에 대한 법률상 제재가 어떻게 마련되어 있는지 구체적으로 명시해 줄 것을 요구했다. 위원회는 또한 한국노총이 제기한 문제들에 대한 정부 답변을 요청하며, 이주노동자가 고향으로 돌아갈 때 일시불 보상을 받거나 한국에 남고자 할 때 장애 연금을 신청할 수 없는 문제

31) ILO, Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009).

에 대해 응답을 요청했다.³²⁾

2011년 채택된 Observation(CEACR)에서는 차별협약(111호)의 관점에서 이주노동자의 사업장 변경을 3회로 제한하는 것에 대한 질문들이 제기되었다. 위원회는 사업장 변경을 성공적으로 신청한 이주노동자가 몇 명인지, 그리고 변경 승인 사유는 무엇인지에 대한 자료를 정부에 요청하였다. 위원회는 또한 EPS가 이주노동자들이 학대와 차별로 취약해지는 상황을 피할 수 있도록 작업장 변경에 대한 적절한 유연성을 허용하는지 여부를 평가하고, 이와 관련된 조치에 대한 보고를 요청하였다.³³⁾

2012년과 2013년 채택된 Observation(CEACR)은 재입국 특례 외국인근로자 취업제도(소위 성실근로자) 이슈를 차별협약(111호)의 관점에서 다루고 있다. 위원회는 EPS 및 재입국 및 재고용 시스템(재입국 특례 외국인근로자 취업 제도)이 이주노동자들이 학대와 차별로 취약해지는 상황을 피할 수 있도록 사업장 변경에 대한 적절한 유연성을 허용하는지 여부를 평가하고, 이와 관련된 조치에 대한 보고를 요청하였다. 또한 정부에게 이주노동자들이 차별을 받았을 경우 절차와 구제에 대한 적절한 접근을 확보하기 위한 조치를 요구하고, 적절한 제재가 적용되도록 요청하였다.³⁴⁾

2015년 채택된 Direct Request(CEACR)에서 위원회는 정부에게 2015년 고용정책기본법의 제19조(취업기회의 균등한 보장)에서 인종, 피부색 및 정치적 의견의 근거가 제외된 이유를 명확히 설명할 것을 요청하였다. 2018년의 Direct Request(CEACR)도 2015년 Direct Request와 거의 동일한 내용인데, 위원회는 다시 한 번 정부에게 관련 정보를 제공하도록 요청하며, 정부에게 협약 제1조(1)(a)에 열거된 모든 근거를 최소한으로 포함하는 조항을 도입하도록 촉구한다. 이 근거는 인종, 피부색, 성별 (성적 지향 및 성 정체성 포함), 종교,

32) ILO, Direct Request (CEACR), adopted 2011, published 101st ILC session (2012), Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19), Republic of Korea (Ratification: 2001).

33) ILO, Observation (CEACR), adopted 2011, published 101st ILC session (2012), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Republic of Korea (Ratification: 1998)

34) ILO, Observation (CEACR), adopted 2012, published 102nd ILC session (2013), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Republic of Korea (Ratification: 1998);

Observation (CEACR), adopted 2013, published 103rd ILC session (2014), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Republic of Korea (Ratification: 1998).

정치적 의견, 출생 국가, 사회적 출신을 포함한다.³⁵⁾

2019년 109차 총회에서 채택된 Observation(CEACR)은 대한민국이 2001년 비준한 균등대우협약(19호)에 근거해 위원회는 정부에게 다음과 같은 조치를 취할 것을 촉구하였다. (i)협약을 비준한 다른 회원국 국적의 모든 외국인노동자(선원을 포함)에 대한 현금 보상 및 의료 보상 혜택에 대한 대우의 평등을 보장하기 위한 조치를 취할 것; (ii)대한민국을 떠나는 외국인노동자에게 일시불을 지급하는 대신, 재해보상연금을 제공하여 협약 제1조를 완전히 이행하도록 조치를 취할 것을 요구한다. 또한 외국인노동자가 이해할 수 있는 언어로 관련 문서 및 정보를 제공하여 외국인노동자가 업무상 재해 혜택에 접근하기 쉽도록 하는 필요한 조치를 취하도록 요청한다.³⁶⁾

2020년 채택된 Direct Request(CEACR)에서는 차별협약(111호)의 관점에서 이주노동자를 보호하는 실질적 조치가 무엇인지에 대해 대한민국 정부에게 물었다. 구체적으로, 위원회는 정부에게 다음과 같은 조치를 요청하였다. (i)차별금지법 채택 진행 상황을 보고할 것, (ii)실질적으로 차별과 싸우는 조치에 대한 정보를 계속 제공하고 이러한 문제를 국민에게 알리는 데 노력할 것, 그리고 (iii)인구 중 다문화주의 수용에 대한 통계 및 해당 조사 결과에 대한 후속 조치를 요구하였다. 더불어, 위원회는 정부에게 이주노동자를 차별 대우로부터 보호하는 조치, 사법 접근성을 향상시키기 위해 취해진 조치 등에 대한 정보를 계속 제공하도록 요청하며, 불만 제기 횟수와 결과에 관한 통계 자료를 제공해 달라고 요청하였다.³⁷⁾

표 6 외국인노동자 관련 ILO 총회의 정부에 대한 권고 및 직접요청 사항

	ILO 총회의 권고 및 직접요청 사항
--	----------------------

35) ILO, Direct Request (CEACR), adopted 2015, published 105th ILC session (2016), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Republic of Korea (Ratification: 1998);

Direct Request (CEACR), adopted 2018, published 108th ILC session (2019), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Republic of Korea (Ratification: 1998).

36) ILO, Observation (CEACR), adopted 2019, published 109th ILC session (2021), Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19), Republic of Korea (Ratification: 2001)

37) ILO, Direct Request (CEACR), adopted 2020, published 109th ILC session (2021), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Republic of Korea (Ratification: 1998).

2007년 권고	산업연수원제도가 폐지되고 EPS가 실행됨을 환영
2009년 권고	차별협약(111호), 사업장 변경 제한에 대한 우려
2011년 직접요청	균등대우협약(19호), 이주노동자의 연금 및 보상 문제
2011년 권고	차별협약(111호), 사업장변경제한 관련 자료 요청 및 조치
2012년 권고	차별협약(111호), 재입국 특례 외국인근로자 취업제도와 이주노동자의 취약성 문제
2013년 권고	2012년 권고와 동일한 내용
2015년 직접요청	차별협약(111호), 고용정책기본법의 제19조(취업기회의 균등한 보장)에서 '인종, 피부색 및 정치적 이유로 인한 차별'이 제외된 이유를 명확히 설명할 것을 요청
2018년 직접요청	2015년 직접요청과 동일한 내용
2019년 권고	균등대우협약(19호), 외국인노동자에 대한 보상 혜택에 대한 평등을 보장; 귀국 노동자에게 일시금이 아닌 연금을 제공할 것
2020 직접요청	차별협약(111호), 차별로부터 이주노동자를 보호하는 실질적 조치에 대한 답변 요청

출처: 연구자 작성

위에서 정리한 ILO의 권고 및 요청사항 이외에도, 유엔 인권기구는 한국의 고용허가제가 외국인노동자의 사업장 변경을 제한하고 있다는 이유로 인권 침해의 문제를 지적하였다. 2014년 유엔의 인권이사회(UN Human Rights Council)는 한국을 방문하여 조사를 마친 후, 고용허가제에서 이주노동자의 사업장 변경제한 규정을 개선할 것을 권고했다.³⁸⁾ 유엔 인종차별철폐위원회 역시 2012년과 2018년 한국 정부에 대한 심의에 따른 최종견해에서 외국인노동자의 사업장 변경제한을 폐지하도록 권고했다.³⁹⁾ 2017년 유엔 사회권위원회는 사업장 이동 제한이 이주노동자를 착취에 취약하게 만드는 점에 대해 우려를 표시하고 폐지를 권고했다.⁴⁰⁾

38) UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, Addendum: Visit to the Republic of Korea, 20 April 2015, A/HRC/29/46/Add.1, para.69.

39) UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), Concluding observations on the fifteenth and sixteenth periodic reports of the Republic of Korea, adopted by the Committee at its eighty-first session, 23 October 2012, CERD/C/KOR/CO/15-16, para.11; UN CERD, Concluding observations on the combined seventeenth to nineteenth periodic reports of the Republic of Korea, 09 January 2019, CERD/C/KOR/CO/17-19, paragraphs 9-10.

40) 김지혜. "외국인근로자에 대한 재판의 공정성—사업장 변경 제한에 대한 헌법재판소 2021. 12. 23. 2020 헌마 395 결정 비판—" *사회법연구* 46 (2022), p.558.

마) 고용허가제: 국제 연구보고서

고용허가제(Employment Permit System, EPS)는 국내 인력을 구하지 못한 기업이 정부로부터 고용허가를 받아 비전문취업(E-9) 체류자격을 가진 외국인근로자를 고용하는 제도이다. 고용허가제는 일종의 ‘단기체류 이주노동 제도(temporary migrant worker program)인데, 이는 부유한 국가들이 이주 노동자를 시민으로 받아들이지 않으면서도 부족한 노동력을 공급 받는 “실용적”인 제도로 알려져 있다. 단기체류 이주노동 제도 하에서 이주 노동자들은 등록(documented)되었기 때문에 국내 노동법으로 권리를 보호 받을 뿐만 아니라, 송출국은 이주노동자들의 송금(remittance)을 통해 부족한 외화를 획득하고 수용국은 노동력 부족을 해결할 수 있기 때문에 송출국-수용국 모두가 윈-윈(win-win)하는 제도라고 국제사회에서 평가하고 있다.⁴¹⁾

한국의 고용허가제 역시 외국인 노동자를 고용하는 합법적이고 투명한 관리 체계로써, 이전의 산업연수생제도가 낳은 불법체류 및 불법고용의 문제를 해소하였다고 평가 받는다.⁴²⁾ 또한 산업연수생제도와 비교하여, 고용허가제는 외국인을 근로자로 인정하고 법적 보호를 강화한 제도로 평가받는다.⁴³⁾

최근 세계은행은 ‘이주노동자(Migrant)’를 핵심 주제로 하는 세계개발보고서(World Development Report)를 발간하였다.⁴⁴⁾ ‘Migrants, Refugees and Society(이주노동자와 난민과 사회)’라는 제목의 세계개발보고서에서는 인구구조 변화에 따라 국제사회가 직면한 이주노동의 당면 과제 및 발전 방향을 소개하고 있다. 특히 보고서는 각국의 ‘단기체류 이주노동 제도(TMWP)’를 비교하고 있는데, 한국의 고용허가제(EPS)는 두 가지 측면에서 우수하다는 평가를 내렸다.

첫째, 한국의 EPS는 비용 효과적인 장점이 있다. 일반적으로 낮은 기술을 가진 이주노동자들은 입국 과정에서 중개인에게 많은 비용을 지불하지만, 대한민국으로 입국하는 비용은 양자간 고용계약과 정부 주도의 취업 알선 서

41) Shamir, Hila. (2017). “The Paradox of “Legality”: Temporary Migrant Worker Programs and Vulnerability to Trafficking.” in Kotiswaran, Prabha, ed. *Revisiting the law and governance of trafficking, forced labor and modern slavery*. p. 472.

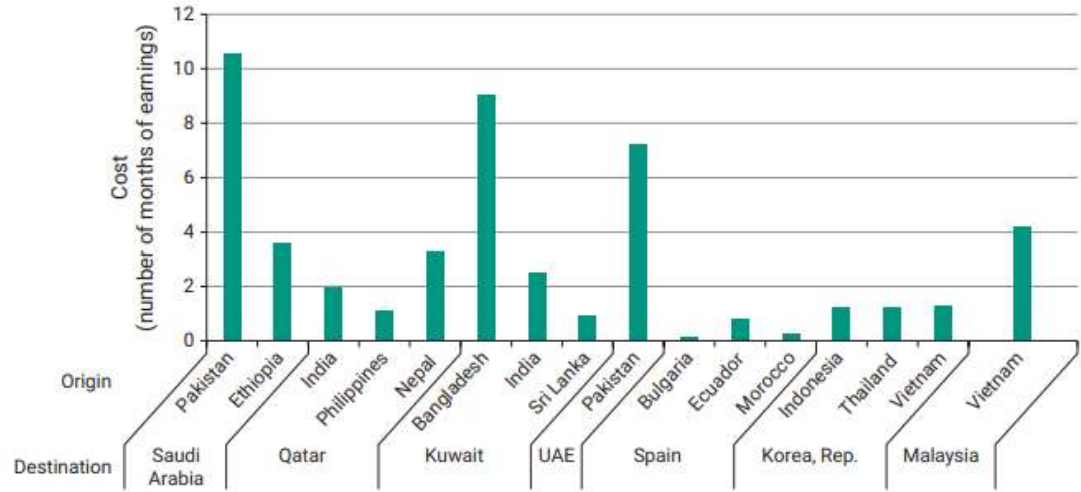
42) 김희성. 이주근로자의 고용에 관한 법적 문제점과 개선방안. *경영법률*, 18, no.3 (2008), p.16.

43) 윤지영. “현행 이주노동정책의 문제점과 대안.” *법학논총*, 22 no. 1 (2015), 79-97.

44) World Bank Group. (2023). *Migrants, Refugees and Societies: 2023 World Development Report*. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2023.

비스 덕분에 낮은 편이다. <그림 1>은 동남아시아 근로자들이 부담하는 이주 노동 비용을 목적지 국가별로 비교하고 있다. 그래프의 y축은 동남아시아 근로자들의 이주비용을 목적지 국가에서의 ‘소득 달수(number of months of earnings)’로 표시하고 있다. 그림에서 볼 수 있듯이, 파키스탄 근로자들이 사우디아라비아에 이주하기 위해서 부담해야하는 소득 달수는 약 10개월이며, 방글라데시 근로자들이 쿠웨이트로 이주하기 위해서 부담해야하는 소득 달수는 약 9개월이다. 이와는 대조적으로, 이주비용이 가장 낮은 국가는 대한민국인데, 인도네시아, 태국, 베트남 근로자들은 한국에 이주하는 과정에서 평균적으로 약 한 달 정도의 소득을 이주비용으로 부담하고 있다.⁴⁵⁾

그림 1. 동남아시아 근로자들이 부담하는 이주노동 비용



출처: World Bank Group, *Migrants, Refugees and Societies: 2023 World Development Report*, p.98

둘째, 최근 많은 OECD 국가들이 이주 정책을 영주(permanent migration)에서 임시 체류(temporary migration)로 전환하고 있지만, 한국은 고용허가제를 점진적으로 개선함으로써 이주 근로자가 장기체류할 수 있는 길을 넓히고 있다. 호주는 1990년대 중반까지 거의 모든 외국인 노동자들이 영주권자로 입국했지만, 오늘날에는 4명 중 3명은 단기 근로 비자로 입국하고 있다. 캐나다에서도 단기 이주가 영구 이주를 앞서가고 있다. 비슷하게, 영주

45) World Bank Group (2023), p.98.

를 장려하던 독일은 일시적인 이주자들에게 영구 체류를 위한 경로를 마련하고 있다. 한편, 한국은 저숙련(low skilled, E-9) 노동자들이 일정한 자격시험을 통과하면 비자 유형을 준숙련(semi-skilled, E-7)으로 변경할 수 있도록 허용함으로써, 거주 및 가족 상봉을 위한 길을 제공하고 있다.⁴⁶⁾

바) 고용허가제의 개선:

<재입국 특례 외국인근로자 취업 제도> 및 <8.24 킬러규제 혁파안>

고용허가제는 정부가 인권의 국제적 기준을 수용하고 동시에 경제성장과 같은 국익 추구하려는 상반된 요구에 동시에 대응하기 위해 만들어진 정책이라고 볼 수 있다. 1991-2002년 실행된 산업연수생 제도가 부족한 노동력을 보충하려는 경제적 고려에 지나치게 경도되었다면, 2003년부터 시행된 고용허가제는 경제적 동기 이외에도 외국인노동자들의 기본권을 보호하려는 국제사회의 인도주의적 요구를 어느 정도 반영한 정책이라고 볼 수 있다.⁴⁷⁾ 이러한 점을 인정하여 해외 연구자들은 고용허가제의 긍정적 성과에 주목한다. 즉, 고용허가제는 이주노동자의 비용 부담 감소, 투명성 향상, 체류 기간 초과 노동자 비율 감소, 그리고 노동자 보호에 대한 접근성 향상 등의 긍정적 성과물이라는 주장이다.⁴⁸⁾

흥미로운 것은, 대한민국 정부가 고용허가제에 대한 점진적이면서도 지속적 개선을 시도하고 있다는 점이다. 이러한 개선의 노력은 크게 <재입국 특례 외국인근로자 취업 제도>와 <8.24 킬러규제 혁파안>으로 요약할 수 있다.

<재입국 특례 외국인근로자 취업 제도(성실근로 외국인 재입국 취업제도)>는 제조업이나, 농축산·어업, 서비스업 등 힘든 근무환경 속에서 일정기간 동일업종과 사업장에서 근무한 외국인근로자는 사업주의 요청에 따라, 출국 1개월 후 재입국하여 다시 근무할 수 있는 제도이다. 재입국 취업제도를 통해 이주노동자는 최장 9년 8개월까지 체류가 가능해졌다(고용노동부 홈페이지,

46) World Bank Group (2023), pp.170-1.

47) Kim, Sookyung, and Jeong-Woo Koo. "Securitising, economising and humanising immigration: The case of the employment permit system in South Korea." *Asian Studies Review* 40, no. 4 (2016): 619-635.

48) Cho, Yoonyoung, Anastasiya Denisova, Soonhwa Yi, and Upasana Khadka. "Bilateral arrangement of temporary labor migration: Lessons from Korea's Employment Permit System." (2018).

<https://www.moel.go.kr/>). ‘재입국 특례 외국인근로자 취업 제도’는 이주노동자 고용 수요가 증가하는 있는 현실에서, 이주노동자에게 정주를 허용하지 않는 현행법규를 유지하는 동시에 기업에게는 구인난을 해소하고 이주노동자에게는 일자리 보장을 약속하는 일종의 타협안이다. 한편에서는 이를 사업장 변경과정에서 외국인노동자의 직접 구직활동을 제한하기 때문에 “권리 없는 체류”라고 비판하지만,⁴⁹⁾ 많은 연구들은 이 정책을 “이민자의 책임과 기여를 강조하는 균형 잡힌 정책”이라고 평가한다.

<노동시장 활력 제고를 위한 킬러규제 혁파방안>은 2023년 8월24일 고용노동부가 발표한 고용허가제에 대한 개편안이다. 본 개혁안은 크게 세 가지로 구성되어 있는데, 첫째, 사업장별 이주노동자의 고용한도를 확대하고, 둘째, 외국인력의 숙련도를 향상시켜 생산성이 높아지도록 지원하며, 셋째, 외국인력 관리체계를 개선하는 것이다.

정부의 킬러규제 혁파안의 핵심 내용은 고용허가제의 쿼터와 적용 범위를 확대하는 것이라 볼 수 있다. 첫째, 정부는 사업장별 이주노동자의 고용한도를 과거에 비해 2배 이상 늘리고, 이주노동자의 쿼터(할당량)도 지속적으로 늘릴 계획이다. 또한, 만성적 인력난을 겪고 있는 지방소재 중견기업과 택배와 공항지상조업 상하차 직종에 대해 고용허가제를 확대한다.⁵⁰⁾ 둘째, 외국인 장기근속할 수 있도록 보장하여 이들의 숙련도를 높인다는 계획이다. 과거 일정기간 동일업종·사업장에서 근무한 외국인노동자(소위 ‘성실 외국인근로자’)는 사업주의 요청에 따라, 출국 1개월 후 재입국하여 다시 근무할 수 있는 제도를 운영하였다. 이럴 경우 외국인노동자는 입국 후 4년10개월이 지나면 출국한 뒤 재입국해 4년10개월 더 근무할 수 있었다. 킬러규제 혁파안은 외국인노동자의 최대 근무 기간을 10년으로 연장하기로 했다.⁵¹⁾ 셋째, 외국인력 관리

49) 최홍엽. “외국인근로자의 장기간 고용과 법적쟁점.” 노동법학, 48, (2013), pp.437-9.

50) 사업장별 이주노동자의 고용 한도를 2배 이상 늘릴 계획이다. 제조업은 9~40명에서 18~80명, 농축산업은 4~25명에서 8명~50명, 서비스업은 2~30명에서 4~75명으로 확대한다. 또한 이주노동자 쿼터(할당량)도 2023년 11만 명에서 1만 명을 추가하고, 2024년엔 12만 명 이상으로 늘린다. 또한, 만성적 인력난을 겪고 있는 지방소재 뿌리산업 중견기업과 택배와 공항지상조업 상하차 직종에 대해 고용허가제를 확대한다. 현행 제조업 E-9 이주노동자 사용에 대한 허용 기준은 ‘상시노동자 300인 미만 또는 자본금 80억원 이하’인데, 이를 개선해 앞으로 비수도권 소재 뿌리산업 중견기업(300인 이상)도 이주노동자를 고용 가능하도록 한다. 만성적 인력난을 겪는 서비스업종에도 고용허가제가 확대 적용될 전망이다. 택배업 및 공항 지상조업의 상·하차 직종에 외국인력 고용을 허용한다. 그 외 호텔·콘도업(청소)과 음식점업(주방 보조)은 실태조사를 거쳐 허용 여부를 판단하기로 했다.(고용노동부 보도자료 2023.08.24.)

51) 업무 숙련도가 높은 외국인력을 중간에 출입국 절차 없이 계속 고용하여 장기근속할 수 있도록 하고, 체계적 직업훈련을 지원하여 숙련도를 높인다. (고용노동부 보도자료 2023.08.24.)

체계의 개선은 정부 부처 간 정보를 공유하여 외국인노동자의 도입 규모나 업종을 체계적으로 선정한다는 것이다.⁵²⁾ 이는 향후, 고용허가제를 개도국에 확대하는 과정에서 우리의 외교적 수단으로 사용하겠다는 정부의 의지로 볼 수 있다.

이러한 고용노동부의 고용허가제 개편안에 대해 노동계와 경영계는 상반된 반응을 보였다. 경영계는 고용허가제 개편안을 환영하는 분위기다. 한국중견기업연합회는 홈페이지에서 정부의 ‘노동시장 활력 제고를 위한 킬러규제 혁파 방안’을 정책정보 링크에 소개하고 있다.

전국민주노동조합총연맹(이하 민주노총)은 “노동자의 의견은 반영되지 않은 채 기업의 규제 철폐요구에만 초점이 맞춰져 있다”고 비판하였다. 그리고 한국노동조합총연맹(이하 한국노총)은 고용노동부의 방안에 대해 “정부가 비준한 ILO 제29호 강제노동 협약 위반”이라고 비판하였다. 노동계는 고용허가제가 제29호 협약에 위배된다는 내용을 포함한 의견서를 ILO에 제출할 예정이다. ILO 협약 발효 1년이 지나면 정부는 해당 협약을 국내에 적용하기 위한 노력을 ILO 전문가위원회에 보고서로 제출해야 한다. 전문가위원회는 올해 11월 해당 보고서를 심의해 내년에 정부의 조치를 평가하는 보고서를 발행할 예정이다.⁵³⁾

1991-2002년 실행된 산업연수생 제도는 국내의 부족한 노동력을 보충하려는 경제적 고려와 외국인 노동자들이 사회적 문제를 일으키지 못하도록 하겠다는 안보적 고려를 동시에 만족시키기 위해 만들어진 제도였다. 이렇게 안보와 경제적 동기에 의해서 만들어진 산업연수생 제도는 이주노동자들의 권리를 상당부분 제한하였기 때문에 국제사회에서 비판의 대상이 되었다.

2003년부터 시행된 고용허가제는 외국인 노동자들의 기본권을 보호하려는 국제사회의 인도주의적 요구, 부족한 노동력을 보충하려는 경제적 동기, 그리고 외국인 노동자들이 사회적 문제를 일으키지 못하도록 하겠다는 안보의 동기 등이 결합되어 만들어진 정책이라고 볼 수 있다.⁵⁴⁾ 그러나 인권의 국제

52) 외국인력에 대한 현장의 수요를 상시 분석하여 도입 규모·허용 업종을 체계적으로 선정하는 절차를 마련한다. 또한, 부처 간 정보를 연계하여 외국인력 활용 시 불필요한 서류 제출로 인한 국민 불편도 해소한다. (고용노동부 보도자료 2023.08.24.)

53) 매일노동뉴스, “사업장 변경 자유 제약하는 고용허가제는 강제노동” (2023.08.21.) <http://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=216856>

54) Kim, Sookyung, and Jeong-Woo Koo. "Securitising, economising and humanising immigration: The case of the employment permit system in South Korea." *Asian Studies Review* 40, no. 4 (2016): 619-635.

적 기준을 수용하고 동시에 경제성장과 같은 국익을 추구하려는 소위 “두 마리 토끼를 동시에 잡기 위해 만들어진 정책”은 그 실행에 있어서 많은 부작용도 불러 일으켰다.

한편, 한국의 고용허가제도는 해외의 연구자들 사이에서 송출국과 수용국 모두에게 상호 이익을 가져다주는 우수한 사례로 평가하고 있다. EPS는 몇 가지 주목할 만한 성과를 이루어 냈는데, 이민자의 비용 부담 감소, 투명성 향상, 체류 기간 초과 노동자 비율 감소, 그리고 노동자 보호에 대한 접근성 향상 등이 그것이다.⁵⁵⁾

55) Cho, Yoonyoung, Anastasiya Denisova, Soonhwa Yi, and Upasana Khadka. *Bilateral Arrangement of Temporary Labor Migration : Lessons from Korea's Employment Permit System - Policy Brief (English)*. Washington, D.C. : World Bank Group. (2018).

V. 결론 및 제언

본 연구는 제29호 강제노동협약의정서(2014)와 국내 법·제도와와의 정합성을 검토함으로써 향후 의정서를 비준하려는 대한민국 정부에 참고 자료를 제공하는데 그 목적이 있었다. 이를 달성하기 위해, 본 연구에서는 첫째, 국제사회가 29호 강제노동협약(1930)에서 강제노동협약 의정서(2014)로 이행하는 과정을 설명하고, 둘째, 강제노동협약 의정서(2014)의 국제동향을 소개한 후, 셋째, 강제노동협약 의정서(2014)의 내용을 분석한 후, 넷째, 국내법·제도와와의 정합성을 인신매매방지법 및 고용허가제를 중심으로 검토하였다.

(1) 협약에서 의정서로

제29호 강제노동협약의정서(2014)는 제29호 강제노동협약(1930)의 “현대화” 작업이다. 1930년 채택된 강제노동 협약(1930)은 하나의 주권국가 내에서 정부에 의해 가해지는 강제노동 문제를 다루었다. 그러나 세계화로 국가들 간 노동의 이동이 자유로워지자, 이주노동자 및 인신매매 등 새로운 형태의 강제노동 문제가 등장하였고, 이러한 초국적 문제에 대해 기존의 협약(1930)은 효과적으로 대처하지 못하였다. 이에 국제사회는 2014년 6월 11일 ILO 총회에서 ‘강제노동 협약(1930)에 대한 2014년 의정서’를 표결과 함께 채택하였다.

제29호 강제노동의정서(2014)는 인신매매 및 공급사슬에서 발생하는 현대적 형태의 강제노동 문제를 다루고 있다. 의정서(2014)는 강제노동을 처벌하려는 형사법적 접근을 지양하고, 예방(prevention), 보호(protection), 구제(remedy)의 피해자 중심적 접근을 강조한다. 한편, 의정서와 함께 탄생한 강제노동 권고(Recommendation, 제203호)는 희생자 예방, 보호, 사법 및 구제책에 대한 접근 보장, 집행 및 국제협력 분야에서 실질적인 지침을 제공한다.

(2) 국제동향

2023년 10월22일 현재, 181개국이 제29호 강제노동협약(1930)을 비준하였고, 그 중에서 60개국이 제29호 강제노동협약의정서(2014)를 추가로 비준하

였다. 의정서(Protocol)는 협약(Convention)과 마찬가지로 국가의 비준을 거쳐야 하며, 비준 후 12개월 이후에 효력을 발휘한다. 비준 국가는 의정서를 법적으로 구속력 있는 도구로 수용해야 하고, 의정서 실행에 따른 ILO 감독 체계를 수용해야 한다. 2021년 강제노동협약(29호)을 비준한 대한민국 정부는 의정서를 비준할 요건을 갖추게 되었다.

(3) 의정서 내용 분석

제29호 강제노동협약의정서(2014)는 서문(Preamble)과 12개 조항으로 이루어져 있다. 서문에서는 강제노동의 맥락과 형태가 제29호와 제105호 협약 이후 변했음을 인정하며, 오늘날 강제노동은 인신매매와 연결되고 있다는 점을 밝히고 있다. 제1조는 회원국이 강제노동을 예방하고 제거하기 위한 효과적인 조치를 취하고, 피해자를 보호하고 가해자를 처벌할 의무가 있음을 알리고, 국가차원의 행동계획을 세울 것을 요구한다. 제2조는 국가가 강제노동을 근절하기 위해 이행할 수 있는 여섯 가지 의무 조치를 규정하고 있다. 제3조는 회원국은 모든 피해자의 신원 확인, 석방, 보호, 회복 및 재활을 위한 효과적인 조치와 기타 형태의 지원을 제공해야 한다고 명시하며, 피해자 중심의 접근법을 강조하고 있다. 제4조 역시 피해자 중심의 접근을 취하는데, “당국이 피해자를 기소하거나 처벌하지 않도록 필요한 조치를 취하라”고 요구하고 있다. 제5조는 회원국들이 강제노동의 예방과 제거를 위해 서로 협력해야 한다는 협력의 의무를 강조하고 있다. 제6조는 의정서의 조항을 적용하기 위해 취해진 조치는 “개별 국가의 법률 또는 규정에 의해 결정됨”을 강조함으로써 국가들에게 이행의 유연성을 제공한다. 제7조는 제29호 강제노동협약(1930)의 몇몇 경과 규정이 더 이상 적용되지 않으며 삭제되어야 한다는 것을 분명히 하고 있다. 끝으로, 제8-12조는 본 의정서의 비준, 폐기, 발효, 등록, 공식언어 등 절차에 관한 표준 내용을 담고 있다.

(4) 국내 법·제도와와의 정합성 검토

한국 정부가 ‘제29호 강제노동협약의정서(2014)’를 비준하려 한다면, 인

신매매(human trafficking)와 고용허가제(employment permit system)가 가장 큰 걸림돌이 될 것으로 예상된다.

한국 정부는 2015년 ‘인신매매방지법’에 비준하기 위하여 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」을 마련하여 ‘인신매매’ 범죄를 신설하였지만, 아직도 국내 형법이 국제기준에 부합하지 못하고 있다는 비판이 있었다. 이러한 비판의 요지는 첫째, 인신매매에 대한 포괄적 정의가 없었고, 둘째, 인신매매 피해자의 신변 보호 및 체류 보장이 미흡했으며, 셋째, 인신매매 관련 정책들이 효율적으로 집행되도록 관계 부처 간의 협력과 조정이 마련되지 않았다는 이유였다. 이러한 이유로, 미국의 인신매매보고서는 2022년에 한국의 인신매매 등급을 2등급으로 강등하였고, 2023년 보고서에서도 2등급을 유지하였다.

그러나 2021년 4월 20일 제정되고 2023년 1월 1일 부터 시행되고 있는 인신매매방지법은 감금, 착취 행위도 인신매매로 규정하였다. 이것은 그동안 인신매매를 “사람을 사고파는 행위”로 한정해서 본 법원의 판결을 뒤엎은 것이다. 인신매매방지법은 국제기준에 맞게 인신매매의 해석 범위를 넓힌 것인데, 이제는 인신매매 행위가 단순히 사람을 사고파는 행위는 물론 “착취하려는 목적으로 유인한 뒤 위협”하는 행위도 인신매매로 규정하고 있다. 동법은 또한 인신매매 피해자 식별 가이드를 마련하고 피해자를 위한 법률 지원, 상담 서비스도 제공하고 있다. 동법의 실행으로 한국은 제29호 강제노동협약의정서(2014)를 비준할 수 있는 단계에 바짝 다가갔다고 볼 수 있다.

대한민국의 외국인고용법은 외국인노동자를 보호하기 위해 많은 조치를 명시하고 있다. 대한민국의 고용허가제는 현실에 입각하고 있고, 송출국과 수용국 모두에게 상호 이익을 가져다주는 우수한 제도로 평가받고 있다. 고용허가제는 외국인노동자의 비용 부담 감소, 투명성 향상, 체류 기간 초과 노동자 비율 감소, 그리고 노동자 보호에 대한 접근성 향상 등의 주목할 만한 성과를 이루어 냈다. 그러나 안타깝게도 고용허가제의 사업장 변경 제한 조항은 외국인노동자가 사업장을 떠나지 못하는 구조를 만들어 ‘강제노동’을 유발한다는 지적이 있다. 이러한 지적에 맞서 최근 고용노동부는 고용허가제를 개편하는 것을 핵심으로 하는 ‘노동시장 활력 제고를 위한 킬러규제 혁파방안’을 발표했다. 본 방안은 사업장별 이주노동자의 고용한도를 확대하고, 외국인력의 숙련도를 향상시켜 생산성이 높아지도록 지원하며, 외국인력 관리체계를 개선할 것

으로 기대한다.

(5) 나가면서

제29호 강제노동의정서(2014)는 제29호 강제노동협약(1930)을 업데이트 하는 동시에 인신매매 예방과 피해자 보호를 강조함으로써 가해자 처벌에 중점을 둔 인신매매의정서(Trafficking Protocol)를 보정하고 있다. 제29호 강제노동의정서(2014)는 유엔마약범죄사무소(UNODC) 및 유엔난민기구(UHCR)와의 협력을 통해 채택되었다. 이러한 사실은 글로벌 사회에서의 강제노동과 인신매매의 변화하는 양상은 단순히 형법에 의한 규제만으로는 충분히 해결될 수 없다는 공감대를 반영한 것이라 볼 수 있다. 제29호 강제노동협약 의정서는 특히 국내에서 강제노동과 인신매매에 관련된 다양한 주체들이 더 밀접하게 협력할 것을 요구한다. 이는 경찰과 이민 및 노동 담당자와 같은 공공기관은 물론이고, 노동자 및 사용자 단체, 그리고 피해자 지원 단체와 같은 비정부 기구가 합심하여 관심을 인권 영역으로 확장해야 함을 의미한다. 물론 이러한 과정에서 새로운 주제에 대한 학술 논문 및 토론이 병행되어야 할 것이다.

참고문헌

- 김종철. "신안 염전에서 발생한 인권침해와 인신매매 특별법 제정의 필요성." *인권과 정의* 444 (2014): 40-53.
- 김지혜. "외국인근로자에 대한 재판의 공정성-사업장 변경 제한에 대한 헌법재판소 2021. 12. 23. 2020 헌마 395 결정 비판-" *사회법연구* 46 (2022): 555-587.
- 김지혜. "외국인 근로자의 사업장 변경제한과 강제노동금지의 원칙." *공법연구* 44, no. 3 (2016): 189-210.
- 김희성. 이주근로자의 고용에 관한 법적 문제점과 개선방안. *경영법률*, 18, no.3 (2008): 273-298.
- 김희자, 이병렬. "농촌사회의 전근대성과 농축산이주노동자에 대한 인신매매적 인권침해." *다문화사회연구* 10, no. 1 (2017): 221-253.
- 국가인권위원회, 실태조사·연구용역 보고서. *예술흥행비자소지 이주민 인권상황 실태조사*. 2015.
- 국가인권위원회, *인신매매 피해 이주여성의 인권보호를 위한 서울국제회의 자료집*. 2010. (국가인권위원회 홈페이지).
- 도경옥. "국제인권규약상 노예제 및 강제노동 금지와 한국의 실행." *서울국제법연구* 29, no. 1 (2022): 135-174.
- 매일노동뉴스. (<http://www.labortoday.co.kr>).
- 박찬걸. "호텔·유흥비자 (E-6-2) 소지 외국인 여성에 대한 인신매매의 합리적인 대응방안." *형사정책* 33, no. 2 (2021): 151-181.
- 소라미. "일본의 인신매매 정책에 비추어 본 한국의 예술흥행비자 소지 이주여성의 인신매매 피해에 대한 대응 방안 검토." *인권법평론* 16 (2016): 121-141.
- 신수정. "인신매매 방지법의 필요성과 국제노동기준." *법학논집* 20, no. 3 (2016): 207-230.
- 윤덕경, 장미혜, 박선영. 성착취적 국제 인신매매 피해관련 법·제도 및 대책방안. 한국여성정책연구원 연구보고서 24 (2013).
- 윤지영. "현행 이주노동정책의 문제점과 대안." *법학논총*, 22 no. 1 (2015): 79-97.

이성대, & 송봉규. “인신매매방지법상 피해자 보호의 한계와 개선방향.” *피해자학연구*, 31 no.2, (2023): 199-231.

장선미. “외국인근로자의 사업장 변경의 자유 관련 헌법재판소 결정에 대한 비판적 고찰.” *이화여자대학교 법학논집* 28 no.1, (2023): 69-100.

정도희. "이주와 법률: 인신매매 개념과 입법 방향." *법학연구* 60, no. 1 (2019): 219-247.

조시현. "인신매매에 관한 국제법의 발달과정." *법과사회* 46 (2014): 233-266.

최난설현. “연성규범(Soft Law)의 기능과 법적 효력.” *법학연구* 16 (2) (2013): 87-123.

최민영. “유엔의 인신매매방지정책서 비준동의를위한 전제.” *형사정책연구* 소식 가을 (2014): 17-22.

최흥엽. “외국인근로자의 장기간 고용과 법적쟁점.” *노동법학*, 48, (2013): 419-455.

한국노동사회연구소(2014.07.08.). “ILO총회 무엇을 다뤘나.”
http://www.ksli.org/bbs/board.php?bo_table=B07&wr_id=1936

헌법재판소. *CaseNote/헌법재판소* (<https://casenote.kr/>)

Anton, Don. "Introductory Note: 2014 Protocol to the Forced Labour Convention, 1930." *International Legal Materials*, Forthcoming, ANU College of Law Research Paper 14-36 (2014).

Anton, Donald K. "Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (ILO)." *International Legal Materials* 53, no. 6, (2014): 1227-1235.

CEACR (ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations), “Observation: Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Republic of Korea, 2014.”

Cho, Yoonyoung, Anastasiya Denisova, Soonhwa Yi, and Upasana Khadka. *Bilateral Arrangement of Temporary Labor Migration : Lessons from Korea's Employment Permit System - Policy Brief (English)*. Washington, D.C. : World Bank Group. (2018).

Frey, Diane F., and Chris Fletcher. "Protocol to ILO Convention No. 29: A Step Forward for International Labour Standards." *Human Rights Brief* (2015).

Hathaway, Oona A. "Why do countries commit to human rights treaties?." *Journal of Conflict Resolution* 51, no. 4 (2007): 588-621.

ILO, Conference Committee on the Application of Standards, *Extracts from the Record of Proceedings*, International Labour Conference 103rd Session, Geneva, 2014. - "Discrimination Convention (No.111), Republic of Korea," 13 Part II (pp.95-100).

ILO, *Eradication of forced labour - General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)*. 2007.

ILO, Regional Office for Asia and the Pacific. *Pioneering a system of migration management in Asia: The Republic of Korea's Employment Permit System approach to decent work*. 2015.

ILO, Supervising the application of International Labour Standards for Republic of Korea. *Observation and Direct Comments for various years*. ILO의 권고 (Observation)와 직접요청(Direct Comments)의 검색은 ILO 홈페이지의 Country profiles에서 Republic of Korea를 선택한 후, 연도별 및 협약별로 ILO의 코멘트를 검색하였음.

ILO, Tripartite Meeting of Experts on Forced Labour and Trafficking for Labour Exploitation, *Conclusions adopted by the Meeting*, ILO Doc. TMELE/2013/6 (Geneva, 11-15 February 2013).

IOM (International Organization for Migration). "South Korea's Entertainment Visas Pose Risk of Human Trafficking: Policy Forum." *News-Global*, 26 February 2016.

<https://www.iom.int/news/south-koreas-entertainment-visas-pose-risk-human-trafficking-policy-forum>

Kim, Sookyung, and Jeong-Woo Koo. "Securitising, economising and humanising immigration: The case of the employment permit system in South Korea." *Asian Studies Review* 40, no. 4 (2016): 619-635.

OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights). *Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Traffickingeng.pdf>

Kotiswaran, Prabha, ed. *Revisiting the law and governance of trafficking, forced*

labor and modern slavery. Cambridge University Press, 2017.

Neumayer, Eric. “Do international human rights treaties improve respect for human rights?” *Journal of Conflict Resolution* 49 (6) (2005): 925-53.

Shamir, Hila. “The Paradox of ”Legality“: Temporary Migrant Worker Programs and Vulnerability to Trafficking.” in Kotiswaran, Prabha, ed. *Revisiting the law and governance of trafficking, forced labor and modern slavery*. Cambridge University Press, 2017.

United Nations. Office of the High Commissioner for Human Rights. *Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking*. UN, 2002.

U.S. Department of State. *Trafficking in Persons Report*. various years. 미국 국무성 홈페이지(www.state.gov/). 주한미국대사관은 대한민국 보고서와 한국어판 제공 (<https://kr.usembassy.gov/ko/2022-trafficking-in-persons-report-ko/>)

World Bank Group. *Migrants, Refugees and Societies: 2023 World Development Report*. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2023.

ILO 149호 간호인력 협약, 189호 가사근로자 협약 및 의정서 검토 및 중장기 비준 추진방안 연구

김현정 (동아대학교 국제전문대학원)

목 차

I . 149호 간호인력 협약

1. 문제제기
2. 국제동향
3. 내용분석
4. 국내 법·제도와의 정합성 검토 연구
5. 소결

II . 189호 가사근로자 협약

1. 문제제기
2. 국제동향
3. 내용분석
4. 국내 법·제도와의 정합성 검토 연구
5. 소결

참고문헌

II. 149호 간호인력 협약

1. 문제제기

149호 간호인력 협약(Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149))은 1977년 6월 21일 제63차 국제노동총회(ILC, International Labour Conference)에서 채택된 국제조약이다. 해당 총회에서는 국제노동기구 총회에서는 보건 분야의 다른 종사자들과 함께 간호 인력이 인구의 건강과 복지를 보호하고 개선하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 인식하고, 간호 인력의 고용 주로서 공공 부문이 간호 인력의 고용 및 작업조건 개선에 적극적인 역할을 해야 함을 주지하였다. 또한 이사회는 간호 인력은 차별, 결사의 자유, 단체교섭권, 자발적 화해 및 중재, 근무 시간에 관한 문서와 같이 고용 및 근로조건에 관한 일반적인 기준을 규정하는 많은 국제 노동 협약 및 권고의 적용을 받는다는 점을 강조하였다.¹⁾ 의료 전문직에서 간호사의 역할은 매우 중요하며 대체할 수 없다. 149호 간호인력 협약은 고용 및 근로조건, 적절한 보수, 사회 보장 등을 제도화하고, 민간 부문에서의 간호사 착취를 방지하며, 간호사의 노동권을 보호하는 데 크게 도움이 될 수 있다.

2. 국제동향

2023년 5월 현재 41개국이 149호 협약을 비준하였다. 협약 가입국을 대륙별로 보면 아프리카 9개국, 아시아 5개국, 유럽 19개국, 중앙 아메리카 및 캐리비안 지역 국가가 3개국, 남아메리카 국가가 4개국이며, 북아메리카에는 비준국이 없다. 핵심협약 등이 대부분 선진국을 중심으로 협약이 진행되고 있다면, 149호 간호인력 협약은 간호인력 유출국 중심으로 협약이 체결되고 있다.

1) ILO. "C149 - Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149)."
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C149
(검색일: 2023. 4. 15).

<표 II -1> 149호 협약 가입 국가들 (대륙별 분포)

대륙 (가입국/총국가수)	국가
Africa (9/54)	Congo, Egypt, Ghana, Guinea, Kenya, Malawi, Seychelles, United Republic of Tanzania, Zambia
Asia (5/49)	Bangladesh, Iraq, Kyrgyzstan, Philippines, Tajikistan
Europe (19/44)	Azerbaijan, Belarus, Belgium, Denmark, Finland, France, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, Poland, Portugal, Russian Federation, Slovenia, Sweden, Ukraine
North America (0/3)	
Central America and Caribbean (3/18)	El Salvador, Guatemala, Jamaica
South America (4/12)	Ecuador, Guyana, Uruguay, Venezuela (Bolivarian Republic of)
Oceania (1/14)	Fiji
Total (41/194)	

전 세계적으로 저출산, 고령화가 진행됨에 따라 간호인력의 부족은 전지구적 현상이 되었다. <표 II -2>는 세계보건기구(WHO: World Health Organization)와 GBD(Global Burden of Disease)가 추정한 간호사 부족 수치이다.

<표 II -2> 간호사 부족에 대한 다양한 추정치: WHO 및 GBD

(단위: 백만 명)

기관	현재 수치	현 부족 예상 수치	2030 부족 예상 수치
WHO	29.10 (간호인력 2020)	7.07 (2020)	36.27 (4.5 부족)
GBD	29.8 (간호인력 및 조산사 2019)	30.6 (간호인력 및 조산사 2019)	-

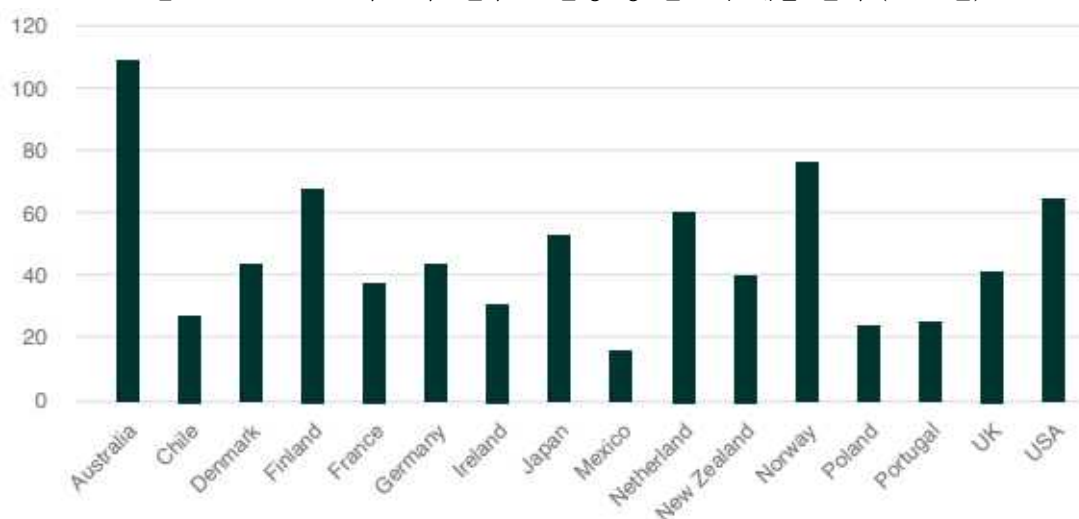
출처: Buchan, James and Howard Catton, *Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness*. International Council of Nurses 2023: 15.: Boniol et al., (2022); GBD: Haakenstad et al., (2022)

WHO는 2020년 기준, 707만 명의 간호 인력이 부족하다는 추정치를 제시하였으며, 2030년에 추정되는 간호 인력 부족은 450만 명을 예측하였다. 하지만 GBD 측정치에 의해 결정된 전 세계 간호사 부족 규모는 수백만 명에 달한다(<표 II -2> 참조). GBD은 관련 분석이 비전염성 질병에 대한 더 많은 관

리 및 치료, 감염 예방 및 통제, 더 높은 수준의 1차 의료 서비스를 포함하여 보다 포괄적인 범위의 의료 서비스에 접근하기 위한 임계값을 사용함으로써 기준 수치를 높인 것이라 강조하였다.²⁾

이에 주요 고소득 국가들은 해외 간호인력의 유입을 추진하거나 적극 검토해 왔다.

<그림 II -1> OECD 주요국, 인구 10만명 당 간호사 배출 인력 (2021년)



출처: Buchan, James and Howard Catton. *Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness*. International Council of Nurses, 2023: 34.

대부분 국가의 간호인력 계획 목표는 국내 교육을 통해 장기적 지속가능성을 충족할 수 있는 인력양성에 있다. <그림 II -1>은 신규 간호인력 순 증가율이다. WHO 보고서에 따르면 평균적으로 고소득 국가는 100,000명 당 신규 간호인력 순 증가율이 3배 이상 높은 38.7명의 간호사를 보유하고 있어, 저소득 국가군 10.4명보다 많다.³⁾ 그러나 대부분의 고소득 국가들은 국내 간호 인력에 대한 투자 수준을 높여 간호인력 배출을 높이려 하기보다, 간호인력의 해외 유입을 통해 문제를 해결하고자 하고 있다. 2022년 별도의 분석에서 WHO Europe은 인력 규모의 백분율로 간호사 졸업생 수가 지역의 53개국에서 1%

2) Buchan, James and Howard Catton. *Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness*. International Council of Nurses, 2023: 15.

3) WHO. "State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Available." <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279> (검색일: 2023. 5. 15).

미만에서 거의 25%에 이르는 것으로 추정하였다.⁴⁾ 많은 국가에서 자국의 요구를 충족할 수 있는 적절한 수의 간호사 교육에 충분히 투자하지 않는 상황에서 국제이동 간호인력에 관한 공통된 협의가 필요한 것이다.

3. 내용 분석: 149호 협약

149호 협약은 서문과 16개 조항으로 이루어져 있다.

<149호 협약>

서문(Preamble)

149호 협약의 서문에는 간호 인력이 인구의 건강과 복지를 보호하고 개선하는 데 중요한 역할을 한다는 것을 인식하고, 간호가 수행되는 특수한 조건을 고려하여 위에서 언급한 일반 기준을 간호 인력이 보건 분야에서 자신의 역할에 상응하는 지위를 향유하고 받아들일 수 있도록 고안된 특정 기준으로 보완하는 것이 바람직하며, 동 협약의 목표가 간호 인력의 고용 및 근무 조건과 생활에 관한 특정 제안을 채택하는데 있음을 밝혔다. 149호 협약의 서문에서는 간호 인력이 차별, 결사의 자유, 단체교섭권, 자발적 화해 및 중재, 근무시간에 관한 문서와 같이 고용 및 근로조건에 관한 일반적인 기준을 규정하는 많은 국제노동협약 및 권고의 적용을 받는다는 점을 상기시키며, 근무, 유급휴가 및 유급교육 휴가, 사회보장 및 복지 시설, 모성보호 및 근로자 건강 보호, 그리고 간호가 수행되는 특수한 조건을 고려하여야 함을 강조하였다.

제1조 (Article 1): 간호요원에 관한 정의

1조에서는 간호요원을 “간호 및 간호 서비스를 제공하는 모든 종류의 사람”이라 정의하며, 권한 있는 당국은 관련 고용주 및 근로자 단체(해당 조직이 있는 경우)와 협의한 후 자발적으로 간호 및 서비스를 제공하는 간호 인력에

4) WHO Europe. “Health and care workforce in Europe: time to act. WHO Regional Office for Europe.” <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058339> (검색일: 2023. 5. 15).

관한 특별 규칙을 제정할 수 있어야 함을 적시하였다.

제2조 (Article 2): 간호인력에게 제공해야 할 조치

2조에서는 149호 협약국이 간호 서비스 및 간호 인력에 관한 정책을 국내 상황에 적절한 방식으로 채택하고 적용하여야 함을 설명한다. 2조는 인구를 위해 가능한 최고 수준의 건강을 달성하는 데 필요한 간호의 양과 질을 제공하기 위해 전체적 의료 서비스에 관한 내용이 다루어야 함을 강조한다.

특히 간호인력에게 다음을 제공하기 위하여 필요한 조치는 다음과 같다.

- (a) 그들의 기능 수행에 적합한 교육 및 훈련
- (b) 경력 전망 및 보수를 포함한 고용 및 근로조건

또한 본 조 1항에 언급된 정책은 관련 간호 사용자 및 근로자 단체가 존재하는 경우 해당 단체와 협의하여 수립해야 함을 강조하였다.

제3조 (Article 3): 간호교육 및 훈련의 감독

제3조에는 간호교육 및 훈련에 관한 기본 요건이 국가 법률 또는 규정 또는 권한을 부여받은 관할 당국 또는 관할 전문 기관에 의해 규정되어야 한다고 적시되었다.

제4조 (Article 4): 간호실습에 대한 제한

제4조에는 국가 법률 또는 규정은 간호 실습에 대한 요구 사항을 지정하고, 이러한 요구 사항을 충족하는 사람으로 실습을 제한해야 함을 규정하였다.

제5조 (Article 5): 간호인력의 간호서비스 계획 및 고용/근로조건 결정

제5조에는 국가 상황에 적합한 방식으로 간호 인력의 간호 서비스 계획

참여 및 그들과 관련된 결정에 대한 협의를 촉진하기 위한 조치를 취해야 한다. 고용 및 근로조건은 관련 사용자 단체와 근로자 단체 간의 협상을 통해 결정하도록 하여야 하며, 고용 조건 결정과 관련한 분쟁 발생 시, 해결은 당사자 간의 협상을 통해 해결되거나 중재와 같은 독립적이고 공정한 장치를 통해 관련 당사자의 신뢰를 보장하는 방식으로 이루어져야 함이 적시되었다.

제6조 (Article 6): 간호인력의 노동자로서의 구체적 조건

제6조에는 간호인력이 다음의 세부 노동조건에서 해당 국가의 다른 노동자와 최소한 동등한 조건을 누려야 함을 강조한다.

- (a) 초과 근무, 교대 근무에 대한 규제 및 보상을 포함한 근무 시간
- (b) 주간 휴식
- (c) 유급 연차휴가
- (d) 교육 휴가
- (e) 출산 휴가
- (f) 병가
- (g) 사회보장

제7조-제15조: 동 조항에서는 국내법, 규정 또는 단체협약을 통해 가능하면 서면 계약을 통해 간호노동자가 적절하고 검증 가능하며 이해하기 쉬운 방식으로 고용 조건을 알 수 있도록 조치해야 함을 제시하였다. 또한 협약의 효력발생, 협약 폐기 등에 관한 행정사항이 담겨 있다.

4. ‘149호 협약’의 국내 법·제도와와의 정합성 검토 연구

<표 II-3> ILO 149호 협약 관련 주요 쟁점 목차

연번	내용
쟁점 1	간호법 분리에 대한 ILO 149 협약 정합성 검토 - 간호인력 및 간호서비스 관련 법률 및 ILO 149의 정합성 - 간호 단체에 관한 법률 및 ILO 149의 정합성
쟁점 2	간호인력의 근로자성 여부에 관한 검토
쟁점 3	IL0 149호 협약에 대한 ‘간호인력 지원 종합대책’의 제도적 정합성 검토 - 간호사 대 환자 비율법(Nurse-to-Patient Ratios) 제정 검토 - 간호서비스 개선에 관한 전반적 사항

(1) 쟁점1: 간호법 분리에 대한 ILO 149호 협약 정합성 검토

① 간호인력 및 간호서비스 관련 법률 및 ILO호 협약 149의 정합성

최근 간호법 분리에 관한 간호단체와 의료단체, 여야 간 대립 국면이 이어지고 있다. 현재 보건복지부 훈령인 의료법은 제2장 의료인, 제1절 자격과 면허에서 의사·치과의사 및 한의사 면허, 조산사 면허, 간호사 면허 등이 제정되어 있다.

<표 II-4> 의료법 ‘제2장 제1절 자격과 면허’ 내 전문직군 규정

법령	내용
제5조(의사·치과의사 및 한의사 면허)	의사·치과의사 또는 한의사가 되려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자격을 가진 자로서 제9조에 따른 의사·치과의사 또는 한의사 국가시험에 합격한 후 보건복지부장관의 면허를 받아야 한다.
제6조(조산사 면허)	산사가 되려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 제9조에 따른 조산사 국가시험에 합격한 후 보건복지부장관의 면허를 받아야 한다. 1. 간호사 면허를 가지고 보건복지부장관이 인정하는 의료기관에서 1년간 조산 수습과정을 마친 자 2. 외국의 조산사 면허(보건복지부장관이 정하여 고시하는 인정기준에 해당하는 면허를 말한다)를 받은 자
제7조(간호사 면허)	① 간호사가 되려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 제9조에 따른 간호사 국가시험에 합격한 후 보건복지부장관의 면허를 받아야 한다. 1. 평가인증기구의 인증을 받은 간호학을 전공하는 대학이나 전문대학[구제(舊制) 전문학교와 간호학교를 포함한다]을 졸업한 자

	2. 외국의 제1호에 해당하는 학교(보건복지부장관이 정하여 고시하는 인정기준에 해당하는 학교를 말한다)를 졸업하고 외국의 간호사 면허를 받은 자 ② 제1항에도 불구하고 입학 당시 평가인증기구의 인증을 받은 간호학을 전공하는 대학 또는 전문대학에 입학한 사람으로서 그 대학 또는 전문대학을 졸업하고 해당 학위를 받은 사람은 같은 항 제1호에 해당하는 사람으로 본다.
--	--

출처: 보건복지부. “의료법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95>

(검색일: 2023. 5. 15).

<표 II-4>에는 의료법 ‘제2장 제1절 자격과 면허’ 내 전문직군으로 제5조 의사·치과의사 및 한의사, 제6조 조산사, 제7조 간호사를 규정하고 있다. 해당 조항에는 각 전문직종의 자격증, 학력규정 등이 포함되어 있다. 특히 의료법에는 간호사의 자격을 ‘간호학 전공 대학이나 전문대학을 졸업한 자’로 제한한다.

또한 의료법 제4조의 2에는 ‘간호 및 간병통합서비스’에 대해 적시하고 있다.

<표 II-5> 의료법 ‘제2장 제1절 제4조의 2’ 내 간호 및 간병통합서비스 제공 규정

법령	내용
제4조의2(간호·간병통합서비스 제공 등)	① 간호·간병통합서비스란 보건복지부령으로 정하는 입원 환자를 대상으로 보호자 등이 상주하지 아니하고 간호사, 제80조에 따른 간호조무사 및 그 밖에 간병지원인력(이하 이 조에서 “간호·간병통합서비스 제공인력”이라 한다)에 의하여 포괄적으로 제공되는 입원서비스를 말한다. ② 보건복지부령으로 정하는 병원급 의료기관은 간호·간병통합서비스를 제공할 수 있도록 노력하여야 한다. ③ 제2항에 따라 간호·간병통합서비스를 제공하는 병원급 의료기관(이하 이 조에서 “간호·간병통합서비스 제공기관”이라 한다)은 보건복지부령으로 정하는 인력, 시설, 운영 등의 기준을 준수하여야 한다. ④ 「공공보건의료에 관한 법률」 제2조제3호에 따른 공공보건의료기관 중 보건복지부령으로 정하는 병원급 의료기관은 간호·간병통합서비스를 제공하여야 한다. 이 경우 국가 및 지방자치단체는 필요한 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ⑤ 간호·간병통합서비스 제공기관은 보호자 등의 입원실 내 상주를 제한하고 환자 병문안에 관한 기준을 마련하는 등 안전관리를 위하여 노력하여야 한다.

	⑥ 간호·간병통합서비스 제공기관은 간호·간병통합서비스 제공인력의 근무환경 및 처우 개선을 위하여 필요한 지원을 하여야 한다. ⑦ 국가 및 지방자치단체는 간호·간병통합서비스의 제공·확대, 간호·간병통합서비스 제공인력의 원활한 수급 및 근무환경 개선을 위하여 필요한 시책을 수립하고 그에 따른 지원을 하여야 한다.
--	--

출처: 보건복지부. “의료법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95>

(검색일: 2023. 5. 15).

의료법 제4조의 2 ‘간호 및 간병통합서비스’에는 ‘간호·간병통합서비스’ 및 제공인력, ‘간호·간병통합서비스 제공기관’이 정의되어 있다. 간호·간병통합서비스란 보건복지부령으로 정하는 입원 환자를 대상으로 보호자 등이 상주하지 아니하고 간호사, 제80조에 따른 간호조무사 및 그 밖에 간병지원인력(이하 이 조에서 “간호·간병통합서비스 제공인력”이라 한다)에 의하여 포괄적으로 제공되는 입원서비스를 말한다(<표 II-5> 참조). 의료법에는 제4조의 2에는 ‘간호·간병통합서비스 제공기관’에 대해 보건복지부령으로 정하는 인력, 시설, 운영 등의 기준을 제시하고 있다.

이에 간호·간병통합서비스 병동 입원환자에 대해서는 현행입원료 대신 간호·간병통합서비스 입원료를 산정하며 국민건강보험법 제44조 및 동법 시행령 제19조 제1항, 의료급여법 제10조 및 시행령 제13조의 규정에 따른 입원진료 부담률을 적용한다(<표 II-6> 참조).

<표 II-6> ‘간호·간병통합서비스 제공기관’과 일반간병 기관 간병비 비교

구분	일반간병비	간호·간병통합서비스료 (건강보험적용)
1일 간병비	70,000원	17,000원~20,000원 내외
1개월(30일) 간병비	70,000원*30일=2,100,000원	17,000원*30일=510,000원

출처: 국립중앙의료원. “간호서비스.”

<https://www.nmc.or.kr/nmc/main/contents.do?menuNo=200284> (검색일: 2023. 5. 15).

ILO 149호 협약은 특별히 간호인력의 요건을 규정하고 있지 않다. 단지 ILO 149호를 비준한 회원국 내 법령에 의해 간호 및 간호서비스를 정의하도록 규정하고 있다. ILO 149호 협약 제2조에는 체결국이 ‘(a) 그들의 기능 수행에 적합한 교육 및 훈련’ 그리고 ‘(b) 경력 전망 및 보수를 포함한 고용 및 근로조건’에 관하여 필요한 법령을 갖출 것을 주문하고 있다. 또한 제4조에는 간호 실습에 대한 요구 사항을 지정하고 이러한 요구 사항을 충족하는 사람으로 실습을 제한하는 내용의 국가 법령이 존재해야 함을 적시하였다.

② 간호 단체에 관한 법률 및 ILO 149호 협약의 정합성

의료법 제4조의 2에는 ‘제4절 의료인 단체’에 관하여 적시하고 있다.

<표 II-7> 의료법 ‘제4절 제28조, 제29조’ 내 의료인 단체 규정

법령	내용
제28조(중앙회와 지부)	①의사·치과의사·한의사·<u>조산사 및 간호사</u>는 대통령령으로 정하는 바에 따라 각각 전국적 조직을 두는 의사회·치과의사회·한의사회·<u>조산사회 및 간호사회</u>(이하 “중앙회”라 한다)를 각각 설립하여야 한다. ②중앙회는 법인으로 한다. ③제1항에 따라 중앙회가 설립된 경우에는 의료인은 당연히 해당하는 중앙회의 회원이 되며, 중앙회의 정관을 지켜야 한다. ④중앙회에 관하여 이 법에 규정되지 아니한 사항에 대하여는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다. ⑤중앙회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·도와 특별자치도(이하 “시·도”라 한다)에 지부를 설치하여야 하며, 시·군·구(자치구만을 말한다. 이하 같다)에 분회를 설치할 수 있다. 다만, 그 외의 지부나 외국에 의사회 지부를 설치하려면 보건복지부장관의 승인을 받아야 한다. ⑥중앙회가 지부나 분회를 설치한 때에는 그 지부나 분회의 책임자는 지체 없이 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다) 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. ⑦ 각 중앙회는 제66조의2에 따른 자격정지 처분 요구에 관한 사항 등을 심의·의결하기 위하여 윤리위원회를 둔다. ⑧ 윤리위원회의 구성, 운영 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.
제29조(설립 허가 등)	①중앙회를 설립하려면 대표자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 정관과 그 밖에 필요한 서류를 보건복지부장관에게 제출하여 설립 허가를 받아야 한다. ②중앙회의 정관에 적을 사항은 대통령령으로 정한다. ③중앙회가 정관을 변경하려면 보건복지부장관의 허가를 받아야 한다.

출처: 보건복지부. “의료법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95>

(검색일: 2023. 5. 15).

또한 의료법 제4절 의료인 단체, 제28조에는 의료 전문인력의 중앙회와 지부 설치를 규정하였다. 이에 따라 모든 간호인은 당연히 해당하는 중앙회와 지부의 회원이 되며, 중앙회의와 지부의 정관을 따르도록 되어 있다.

ILO 149호 협약에는 간호인력 단체를 강제하는 조항은 없으나, 각 조에서 해당 단체와 정부 당국이 관련 규제 및 법령을 논의하여 결정해야 함을 적시하고 있다. 예를 들어, 제2조 간호인력에 관한 조치에 관해, 4항에서 ‘이 정책은 관련 고용주 및 노동자 단체와 협의하여 의료의 다른 측면 및 보건 분야의 다른 근로자와 관련된 정책과 조정되어야 함’을 규정하였다. 또한 제5조 간호인력의 간호 서비스 계획에 대해, 2항에서 ‘고용 및 근로조건은 관련 사용자 단체와 근로자 단체 간의 협상을 통해 결정할 것’을 제시하였다. 이에 따라 간호인력 단체가 설립되어야 함은 전제되어 있는 것이다.

③ 간호법 분리에 관한 해외사례 비교

국내 간호단체는 약 15년 전부터 간호법의 분리를 추진해 왔다. 간호단체 측은 간호법 제정의 필요성을 다음과 같이 제시하고 있다. 첫째, 현행 의료법 및 간호관련법의 한계, 둘째, 국내 의료환경 변화에 따른 간호인력 확보의 문제점, 셋째, 개인간호 부담을 줄이기 위한 제도 마련 등이다.⁵⁾ 부산대학교 이해정 학장의 언론 인터뷰에 의하면, 현행 의료법의 한계는 다음과 같다. 현행 의료법상 간호사의 직무는 “의사·치과의사·한의사의 지도하에 이루어지는 진료보조”로 규정되어 있는데, 여기서 ‘치료보조’로 분류되는 간호사의 업무가 명확하게 구분되지 않아, 의료법 제27조(무면허 의료행위 금지 등)가 있지만 현장에서 의사의 지시에 따라 업무를 수행해야 하며, 의사 부족으로 인한 업무는 간호사가 대신해야 한다는 것이다.⁶⁾

현재 간호법 분리에 관해 의료단체와 간호단체, 여야 정치권은 극한 대립 중에 있다. 2021년 3월 여야 3당은 간호법 제정안을 발의하였다. 당시 국회 보건복지위원장 김민석 의원(더불어민주당)이 ‘간호법안’, 보건복지위원회 서정숙 의원(국민의힘)이 ‘간호법안’, 보건복지위원회 최연숙 의원(국민의당)이 ‘간호·조산법안’을 3월 25일 대표발의했다.⁷⁾ 2023년 4월 27일 국회 본회의에 간호법이 상정됐다. 간호법은 간호사·전문간호사·간호조무사 업무를 명확히 하고, 간호사 등의 근무환경·처우 개선에 대한 국가 책무 등을 규정하는 게 골자이지만, 지역사회 조항이 포함되면서 간호사 단독 개원 및 타 직역 업무 침탈이 가능해진다는 게 의료계 반발의 이유다.⁸⁾ 간호법 분리에 관한 업계의 극한

5) Pusan National University Channel. “Nursing Law Will Eventually Lead to the Improvement of National Health.”
<https://channelpnu.pusan.ac.kr/news/articleView.html?idxno=33401> (검색일: 2023. 5. 15).

6) *Ibid.*

7) 보건간호사회. “간호법 제정 본격 추진 --- 여야 3당 간호법 제정안 발의.”
https://www.kphn.org/bbs/board.php?bo_table=news_4&wr_id=70 (검색일: 2023. 5. 15).

대립 속, 2023년 5월 16일 제20회 국무회의에서 이미 국회를 통과한 간호법 제정안에 대해 대통령 재의 요구권, 즉 거부권이 행사되었다. 윤 대통령은 국무회의에서 간호법 거부권 행사의 이유로 ▲간호 업무의 탈 의료기관화에 대한 우려 및 이로 인한 국민들의 건강 불안감 초래 ▲간호조무사, 의사 등 유관 직업군과 간호사 간 갈등을 포함한 사회적 갈등의 미해결 등을 꼽았다.⁹⁾

이와 같이 간호법 분리에 관한 공방이 이루어지고 있는 가운데, 미국, 일본, 독일의 사례를 정리하였다.

㉟ 미국 NPA(Nursing Practice Act)

미국의 모든 주는 간호 실무를 관장하는 법률을 제정하여야 한다. 이에 관한 법률은 간호실무법률(NPA: Nursing Practice Act)에 정의되어 있다. 즉 미국은 직업법으로서 간호법이 분리되어 있는 국가 유형에 해당한다. NPA는 간호 관행을 규제할 권한과 법률을 집행할 권한이 있는 각 주 및 자치령 간호 위원회의 규정으로 해석된다. 50개 주, 컬럼비아 특별구 및 4개 미국령에는 개별 NPA 규제를 담당하는 주 간호위원회(BON: boards of nursing)가 있다.¹⁰⁾ 입법부는 간호법과 규정을 위반한 간호사를 징계할 수 있는 권한을 간호위원회에 부여하며, BON만이 대중에게 위험을 초래할 수 있는 간호사를 징계할 권한이 있다.¹¹⁾

<표 II -8> 미국 공인간호사(RN)

개요	내용
공인간호사(RN)	- 공인 간호사는 간호 프로그램을 졸업하고 간호 면허를 소지한 의료 서비스 제공자 - 환자의 치료 계획에 기여하고, 약물을 관리하며 환자에게 조언과 정서적 지원을 제공 - RN이 된 후 간호사는 간호 교육 과정에 등록하고 전문 분야에서 훈련을 받았음을 잠재적 고용주에게 보여주는 인증서를 받을 수 있음.
공인간호사(RN)가 되는 단계	1. 공인 간호 교육 프로그램을 이수. 공인 RN 프로그램의 간호 학위, 간호 준학사 학위 또는 간호 학사 학위 필수

8) Medical Times. “본회의 상정된 간호법, 사실상 통과 수순…국힘 퇴장하나.” <https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1153366> (검색일: 2023. 5. 15).
9) BBC 코리아. “윤석열 대통령, 간호법 제정안에 거부권 행사... 간호법 시행되면 무엇이 달라지길래”. <https://www.bbc.com/korean/features-65606416> (검색일: 2023. 5. 15).
10) Pohlman, KJ., Nursing discipline: demystifying the process. J Sch Nurs. Vol.19. No.1. (2003): 52-57.
11) Boehning, Annie P. and Lisa M. Haddad. “Nursing Practice Act.” <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559012/> (검색일: 2023. 5. 15).

	2. 등록 간호사(NCLEX-RN)에 대한 전국 협의회 면허 시험 합격 - 개업하고자 하는 주에서 면허를 취득하여야 함. 요건은 주마다 다름.
공인간호사(RN)의 임상적 책임	- 환자의 상태 및バイタル 사인 평가 - 의사 및 기타 의료 서비스 제공자가 처방한 약물 및 치료 제공 - 환자 치료 계획에 기여하고 설정 - 다른 의료 서비스 제공자와의 상담 및 협업 - 의료 장비 작동 및 모니터링 - 진단 테스트 수행 및 분석 - 환자와 그 가족 교육

출처: Nursing License Map. “How to Become a Registered Nurse (RN).”
<https://nursinglicense.com/nursing-specialties/registered-nurse/> (검색일: 2023. 5. 15).

법률 내 간호사의 종류는 공인간호사(RN: Registered Nurse)와 공인간호조무사(CNA: Certified Nursing Assistant), 공인마취 후 간호사(CPAN: Certified Post Anesthesia Nurse), 면허가 있는 실무간호사(LPN: Licensed Practical Nurse), 간호사 교육자(Nurse Educator)로 분류된다. 다시 공인간호사는 노동 및 배달 간호사, 중환자실(ICU) 간호사, 사례관리 간호사, 정보학 간호사, 법률간호사 컨설턴트, 응급실 간호사, 외과 간호사, 공인소화기 전문간호사, 신경과학 간호사, 비행 간호사, 전인간호, 감염관리 간호사, 간호사 임원, 산업보건 간호사, 학교간호사, 소아과 간호사, 공중보건 간호사 등으로 다양하다.

㉠ 일본 보건사·조산사·간호사법(保健士助産師看護士法)

일본은 간호사법이 의사법 등과 분리되어 있다. 간호사법과 더불어 의사법, 치과 의사법, 방사선사법, 물리치료사법, 약사법 등이 면허 영역별로 분리되어 있는 체제이다. 보건사·조산사·간호사법(保健士助産師看護士法)은 총 72개 조항으로 구성되어 있다. 동 법은 제1장 총칙(제1조-제6조), 제2장 면허(제7조-제16조), 제3장 시험(제17조-제28조의 2), 제4장 업무(제29조-제42조의 3), 제4장의 2 잡칙(제42조의4-제42조의6), 제5장 벌칙(제43조-제45조의3)으로 구성되어 있다.¹²⁾ 동 법률은 1948년 제정되었으며, “이 법은 보건사, 조산사 및 간호사의 자질을 향상시켜, 의료 및 공중위생의 보급 향상을 도모하는 것을 목

12) 通常国会. “保健師助産師看護士法.”
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80078000&dataType=0&pageNo=1 (검색일: 2023. 5. 15).

적”으로 한다고 제시되었다.

보건사·조산사·간호사법 제5조에는 간호사에 대해 정의하고 있다. 간호사란 후생노동대신의 면허를 받아 상병자 혹은 처음으로 부에 대한 요양상의 돌보기 또는 진료의 보조를 하는 것을 업으로 하는 자를 말한다.¹³⁾ 보건사는 「유자격자 이외는 그 명칭을 자칭하는 것이 인정되지 않은 자격」인 명칭 독점으로 분류되는 자격인 반면, 조산사·간호사는 업무 독점 자격이 부여된다. 업무 독점 자격이란 "유자격자 이외가 종사하는 것을 금지되어 있는 업무를 독점적으로 실시할 수 있는 자격"을 의미한다. 업무독점자격은 명칭독점자격도 겸하고 있기 때문에, 무자격자가 조산사·간호사가 되는 것은 법률 위반에 해당한다.¹⁴⁾

일본은 「의사법」과 「보건사 조산사 간호사법」이 분리되어 있다. 의사법 17조에서는 「의사가 아니면, 의업을 해서는 안 된다.」라고 규정되어 있다. 구체적인 법규의 내용은 "질병이나 부상 진단, 수술, 약의 처방과 같은 의료행위는 고급 의학적 지식과 기술을 가진 의사가 수행해야 하며 의사의 지시가 있더라도 간호사가 이러한 의료행위를 수행해서는 안 된다"¹⁵⁾라는 내용이다. 보건사 조산사 간호사법 내 제37조에는, "주치의 의사 또는 치과 의사의 지시가 있는 경우를 제외하고, 진료기기를 사용해, 의약품을 수여해, 의약품에 대한 지시를 하고, 그 외 의사 또는 치과 의사가 실시하는 것이 아니면 위생상, 해를 일으킬 우려가 있는 행위를 해서는 안 된다(임시의 응급의 수당을 예외적으로 허용)"라고 적시되었다.¹⁶⁾ 즉 의사의 지시가 있으면, 진료기기의 사용이나 의약품의 수여, 그 외의 다양한 의료 행위를 간호사에게 허용하는 내용이 되어 있는 것이다.

1951년 구 후생성 의무국장 통지에서는 "간호사의 업무의 범위 외의 행위이며, 의사 또는 치과 의사의 지시가 있어도 이것을 실시할 수 없다"라고 행정 해석되어 간호사는 환자에게 정맥 주사를 하지 않았다. 그러나, 해당 사항이 보건사 조산사 간호사법에서 정하는 '진료의 보조'의 범주에 포함된다고 하는 사법 판단이 내려져, 이후 행정 해석이 정식으로 변경되었다.¹⁷⁾

13) Ibid.

14) ソラジョブ介護. "保健師助産師看護師法(保助看法)とはどんな法律?わかりやすく解説."

<https://solasto-career.com/kaigo/media/16533/> (검색일: 2023. 5. 15).

15) 通常国会. "医師法." <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201> (검색일: 2023. 5. 15).

16) 通常国会. "保健師助産師看護師法."

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80078000&dataType=0&pageNo=1 (검색일: 2023. 5. 15).

17) レバウエル看護. "保健師助産師看護師法という法律をご存じですか?"

<https://kango-oshigoto.jp/media/article/2789/> (검색일: 2023. 5. 15).

㊤ 독일 간호전문직에 관한 법률(Gesetz über die berufe in der krankenpflege)

독일은 간호영역에 관해 ‘간호전문직에 관한 법률(Gesetz über die berufe in der krankenpflege)’이 전문면허로서 분리되어 있다. 각 면허별로 의료법, 연방의사법, 의사면허법, 연방수의사법, 치아의술수행에 관한 법률 등과 간호사법이 분리되어 있는 것이다.

‘간호전문직에 관한 법률’은 7개 섹션 27개 조항으로 구분되어 있다. 동 법률은 섹션 1 전문직업 사용 허가, 섹션 2 교육, 섹션 3 교육 및 훈련, 섹션 4 서비스 제공, 섹션 5 책임, 섹션 6 벌금 규칙, 섹션 7 적용 규칙으로 구성되었다.

④ ILO 149호 협약에서 단독 간호법 부존에 관한 지적 해외 사례

㊤ 그리스 간호인력에 관한 유효한 단체 협약 부존 지적 사례¹⁸⁾

그리스 정부는 국가의 간호인력을 다루는 유효한 단체 협약이 없음을 보고하였다. 하지만 그리스 정부는 2014년 9월 19일 개인 클리닉에 고용된 그리스 의료기관연합(OSNIE: the Federation of Greek Healthcare Institution Unions)의 주요 협회 회원인 근로자의 보수와 고용 조건에 관한 단체노동협약이 추진되었음을 강조하였다. 또한 그리스 정부는 간호직원과 고용주 사이에 발생하는 법적 분쟁은 조정, 중재 또는 중재 절차에 제출될 수 있다고 덧붙였다.

위원회는 매년 노동부가 병원 직원 및 보건 서비스 제공 업체 등에 고용된 의료, 간호인력의 분쟁 해결 사례가 상대적으로 적게 등록되고 있음을 지적하였다. 특히 정부는 2019년 6월 1일-2020년 7월 15일까지 정부가 간호인력과 고용주 사이의 분쟁을 조정을 통해 해결한 사례가 없다는 점을 지적하였다. 이에 위원회는 정부에 간호인력의 고용과 근로조건을 결정하기 위한 단체협상의 진행상황과 결과에 대한 정보를 제공할 것을 요청하였다. 이는 그리스 내 간호인력을 다루는 유효한 단체 협약이 없기 때문에 발생할 수 있는 제반 사

18) ILO. “Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021) Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Greece (Ratification: 1987).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059708,102658:NO (검색일: 2023. 5. 15).

항에 대해 ILO가 검토한 내용이라 할 수 있다.

(2) 쟁점2: 간호인력의 근로자성 여부에 관한 검토

간호인력은 <표 II-9>에서와 같이 의료법 상의 간호사, 노인복지법 상의 요양보호사, 그리고 간병인이 있다.

<표 II-9> 간병인력의 분류	
분류	내용
간호사 (의료법)	제7조(간호사 면허) ① 간호사가 되려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 제9조에 따른 간호사 국가시험에 합격한 후 보건복지부장관의 면허를 받아야 한다. 1. 평가인증기구의 인증을 받은 간호학을 전공하는 대학이나 전문대학 [구제(舊制) 전문학교와 간호학교를 포함한다]을 졸업한 자
요양보호사 (노인복지법)	제39조의2(요양보호사의 직무·자격증의 교부 등) ① 노인복지시설의 설치·운영자는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 노인 등의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 업무를 전문적으로 수행하는 요양보호사를 두어야 한다. ② 요양보호사가 되려는 사람은 제39조의3에 따라 요양보호사를 교육하는 기관(이하 “요양보호사교육기관”이라 한다)에서 교육과정을 마치고 시·도지사가 실시하는 요양보호사 자격시험에 합격하여야 한다. ③ 시·도지사는 제2항에 따라 요양보호사 자격시험에 합격한 사람에게 요양보호사 자격증을 교부하여야 한다. 다만, 요양보호사 자격증 교부 신청일을 기준으로 제39조의13에 따른 결격사유에 해당하는 사람에게는 자격증을 교부해서는 아니 된다. ④ 시·도지사는 제2항에 따라 요양보호사 자격시험에 응시하고자 하는 사람과 제3항에 따라 자격증을 교부 또는 재교부 받고자 하는 사람에게 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 수수료를 납부하게 할 수 있다. ⑤ 요양보호사의 교육과정, 요양보호사 자격시험 실시 및 자격증 교부 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. ⑥ 제3항에 따라 자격증을 교부받은 사람은 다른 사람에게 그 자격증을 빌려주어서는 아니 되고, 누구든지 그 자격증을 빌려서는 아니 된다. ⑦ 누구든지 제6항에 따라 금지된 행위를 알선하여서는 아니 된다.
간병인 (요양업무처리규정)	「산업재해보상보험법 시행규칙」 제12조제1항 및 「요양업무처리규정」(근로복지공단 규정 제1352호, 2022. 12. 1. 발령·시행) 제23조].

출처: 보건복지부. “의료법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95>
(검색일: 2023. 5. 15).

보건복지부. “노인복지법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%85%B8%EC%9D%B8%EB%B3%B5%EC%A7%80%EB%B2%95> (검색일: 2023. 5. 15).

법제처. “요양비 중 간병료.”

<https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=575&ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=2> (검색일: 2023. 5. 15).

국내에서 간병을 담당할 수 있는 전문인력은 간호사, 요양보호사 및 간병인이다. 요양보호사는 첫째, 요양보호사교육기관에서 교육과정을 마치고, 둘째, 요양보호사 자격증을 취득해야 한다. 간병인은 「산업재해보상보험법 시행규칙」 제12조 제1항 및 「요양업무처리규정」(근로복지공단 규정 제1352호, 2022. 12. 1. 발령·시행) 제23조에 근거하여 근로복지공단이 인정한 간병인 전문교육과정을 이수한 사람에 해당한다(<표 II -9> 참조). 이외에도 해당 근로자의 배우자(사실상 혼인관계에 있는 사람을 포함), 부모, 13세 이상의 자녀 또는 형제자매는 가족 간병인으로서 간병할 수 있다.

위 3개 분류의 간호인력은 법적 지위에서 차이가 있다. 이들이 자격을 득하여, 고용되어 간병업무에 종사하는가의 여부에 따라 법적으로 근로자성을 인정받을 수 있는지 여부에서 차이가 나는 것이다. 과거에는 병원과 간병인의 사용종속관계에 따라 간병인의 근로자성이 없는 것으로 판단하는 사례도 있었으나, 최근에는 근로자로 판단하는 사례가 늘고 있다.

① 간병인의 근로자성에 관한 국내 행정해석 사례

<표 II -10> 간병인의 근로자성에 관한 행정해석 사례 (2011)

분류	내용
질의	○○병원의 간병인이 근로기준법 제2조에서 규정한 ‘근로자’로서 인정되는지 여부 - 진정인은 예전에 간병인단체 소속 간병인으로 병원에 근무하여 오다가, 병원과 간병인단체의 간병계약 만료 후, 병원과 직접 업무위수탁 계약서를 체결하고 간병업무를 해왔음. - 진정인은 근로계약서를 체결한 사실이 없으며, 채용 시 피진정인과 ‘업무위수탁계약서’를 체결함.
사실관계 (업무위수탁계약서의 주요내용)	- 진정인이 피진정인의 병원에서 간병업무를 수행한다는 내용 - 환자로부터의 간병료 수납 및 정산에 대해 진정인이 피진정인에게 위탁 - 기타자영업(개인간병인) 소득에 따른 제세(소득세, 주민세) 등의 신고 및 납부에 대해 진정인이 피진정인에게 위탁

	- 환자 간병스케줄표 작성 업무에 대해 진정인이 피진정인에게 위탁 - 피진정인이 간병료를 수납하여 매월 10일 진정인에게 일정금액을 지급 - 진정인이 필요한 경우 제3자로 하여금 대체 근무를 할 수 있다는 내용 - 진정인을 자유직업소득자(기타자영업, 개인간병인)로서 사업소득세 등을 납부한다는 내용
판단	- 간병인은 근로기준법 상 근로자로 보기 어려운 요소들이 일부 있음에도 불구하고, 병원 측에 의해 간병인의 소정근로일, 근로시간, 간병해야할 환자등이 결정되는 등 병원 측의 상당한 지휘·감독으로부터 완전히 자유롭다고 보기 어렵고, - 간병인들에게 지급된 보수가 근로자체의 대상적 성격을 가진 것으로 보이며, - 간병업무 제공으로 인한 이윤의 창출, 손실의 초래 등 위험을 간병인들이 아닌 병원측이 안고 있으며, - 과거 일부 간병인이 병원 소속 근로자로 근무하였을 당시와 그 신분만 변동되었을 뿐 동일한 장소에서 동일한 근로조건 하에 동일한 업무에 종사하고 있는 점 등을 종합적으로 판단하였을 때 귀 질의 상 간병인은 근로기준법 상 근로자로 볼 수 있을 것으로 사료됨.

출처: 노동OK. “간병인의 근로자 여부.” <https://www.nodong.kr/interpretation/2125375> (검색일: 2023. 5. 15).

<표 II -10>은 2011년 9월 간병인단체 소속 간병인이 고용노동부 근로개선정책과에 근로자 여부를 문의한 행정해석 관련 내용이다. 진정인은 근로계약서를 체결한 사실이 없으며, 채용 시 피진정인과 ‘업무위수탁계약서’를 체결한 경우이다. 이에 근로개선정책과는 해당 간병인의 근로조건과 상황을 검토하여 병원과 간병인의 사용종속관계를 토대로 근로자성을 판단하였다. 해당 행정해석 내 회시 답변에서 사용종속관계는 ① 업무 내용을 사용자가 정하고 ② 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 ③ 업무수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지 ④ 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지 ⑤ 노무제공자가 스스로 비품·원자재나 작업도구 등을 소유하거나 제3자를 고용하여 업무를 대행케 하는 등 독립하여 자신의 계산으로 사업을 영위할 수 있는지 ⑥ 노무 제공을 통한 이윤의 창출과 손실의 초래 등 위험을 스스로 안고 있는지 ⑦ 보수의 성격이 근로 자체의 대상적 성격인지, 기본급이나 고정급이 정하여졌는지 및 근로소득세의 원천징수 여부 등 보수에 관한 사항 ⑧ 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에 대한 전속성의 유무와 그 정도 ⑨ 사회보장제도에 관한 법령에서 근로자로서 지위를 인정

받는지 등의 경제적·사회적 여러 조건을 종합하여 판단(대법원 2004다29736, 2006.12.7.)된다고 적시하였다.¹⁹⁾

하지만 우리나라의 행정해석, 노동위원회의 판정(가은병원 사건의 경우 중노 위는 근로자성을 인정함) 및 법원(행정법원, 고등법원, 대법원)의 판결 사례는 대 부분 간병인에 대한 노동법상의 근로자성을 부정하고 있다.²⁰⁾ 최근의 법률분쟁만 하더라도 이러한 혼란스러운 상황이 잘 반영되어 있다.

<표 II-11> 대구요양병원 간병인의 퇴직금 소송 사례 (2020)

분류	내용
간병 및 분쟁 상황	- 간병인은 다인(多人)병실에서 약 1년 3개월 간 근무 - 간병인은 요양병원을 상대로 퇴직금 지급을 요구 - 간병인은 관할 지방고용노동청에 퇴직금 미지급으로 진정을 제기 - 고용노동청은 간병인의 주장에 따라 위 병원의 운영자를 근로자퇴직급여보장법 위반으로 검찰에 고발 - 검찰은 간병인의 근로자성을 인정, 병원운영자에 벌금형의 약식명령 청구
법원판단	- 1심 법원은 병원운영자를 유죄로 판단하고 벌금형 선고 - 2심 법원 무죄선고
판단	- 1심: 다수의 환자들로부터 간병인에게로 간병비로 입금되는 간병인 명의의 통장을 병원 측에서 관리하였다는 점에 주목. 병원 운영자는 일단 환자들로 하여금 위 통장에 간병비를 입금하도록 한 다음, 다시 그 금액을 다시 간병인의 다른 통장으로 입금하는 탈법적인 수단을 사용하여 사실상 병원에서 간병인에게 급여를 지급하였다고 판단함. - 2심: 양 측간 근로계약 체결 사실이 없음. 병원에서는 단지 간병인으로 일하기를 원하는 A로 하여금 근무할 병실을 안내하고, 간병비는 병원과 관계없이 환자들로부터 직접 입금될 것이라는 안내를 함. 간병인은 환자들 세안, 목욕, 체위변경, 침상정리, 대소변 처리 등의 단순 육체적인 업무를 담당하였을 뿐 이외에 병원으로부터 어떠한 업무에 관한 지시를 받은 적이 없음. 간병인은 개인적인 사정으로 결근을 하거나 휴가를 갈 때에도 본인이 직접 대체 간병인을 구하여 간병업무를 대신하도록 하면 충분하였으며, 병원의 결제를 받는 절차도 없었음. 근로소득세를 원천징수 절차도 없었음.

출처: 뉴스투데이. “[안호봉 변호사의 법률분쟁 리뷰 (1)] 요양병원 간병인은 근로자인가요?”
<https://www.news2day.co.kr/article/20210222500110> (검색일: 2023. 5. 15).

<표 II-11>은 2020년 발생한 대구요양병원 간병인의 퇴직금 소송과 관

19) 노동OK. “간병인의 근로자 여부.” <https://www.nodong.kr/interpretation/2125375> (검색일: 2023. 5. 15).

20) 이승길·임문채. “간병인의 노동법상의 법적 지위에 관한 소고.” *사회법연구*. 제16호 (2011): 185.

련한 내용이다. 요양병원 등에서 환자가 간병인과 개별적 소통에 의해 채용되는 경우가 빈번하며, 이러한 경우 근로자성을 인정받기 힘든 경우가 많다. 해당 사례에서 간병인은 1심에서 근로자 인정을 받았으나, 2심에서 번복되어 근로자로 인정받지 못하였다. 즉 2심 판단에는 사용종속관계 중 ① 업무 내용을 사용자가 정하고 ② 취업규칙 또는 복무(인사)규정 등의 적용을 받으며 ③ 업무수행 과정에서 사용자가 상당한 지휘·감독을 하는지 ④ 사용자가 근무시간과 근무장소를 지정하고 근로자가 이에 구속을 받는지 여부에서 해당 간병인이 종속관계에 있지 않다고 판단한 상황이다.

간병인의 사용종속관계 인정을 위한 방안으로, 간병사연합회에 소속되어, 연합회를 통해 임금을 지급받는 경우, 여러 상황을 고려하여 사용종속관계에 있다고 판단될 여지가 있다.

ILO 149호 협약은 간호인력의 근로자성 지위 획득과 이를 통한 근로조건 보호 그리고 또한 이를 통한 간호업무의 활성화 및 원활화 등을 목적으로 하고 있다. 나아가 ILO 149호 협약을 체결한 각 회원국은 필요한 경우 간호업무의 특수한 성격과 간호 업무가 수행되는 환경에 맞게 산업 보건 및 안전에 관한 기존 법률 및 규정을 개선하기 위해 노력해야 한다(ILO 149호 협약 제7조). 따라서 간병인력이 근로자성 지위를 획득할 수 있도록 제도적 보완이 필요하다.

(3) 쟁점3: ILO 149호 협약에 대한 ‘간호인력 지원 종합대책’의 제도적 정합성 검토

보건복지부는 2023년 4월 25일 ‘간호인력 지원 종합대책’을 발표하였다. 동 종합대책의 주요 내용은 아래 <표 II-12>와 같다.

<표 II-12> 제2차 간호인력 지원 종합대책 주요내용 (2023)	
쟁점	내용
간호사 대 환자비율	- 상급종합병원의 간호·간병통합병동(중증도 높은 환자)에서는 간호사 1명당 환자 4명을 간호하고, 간호조무사 1명이 환자 8명을 지원 - 간호·간병통합서비스를 지방부터 전면 확대하여 간호사 1명당 환자 수를 줄여 나아감 - 일반병동에서도 단계적으로 간호사 1명이 환자 5명을 볼 수 있도록 추진
숙련간호사 장기 근무 지원	- 응급실·중환자실 등 필수의료분야에서 간호사가 전문성을 발휘하며 보람을 가지고 일할 수 있도록 보상 - 필수의료 분야에서 경력을 키워나갈 수 있도록 교육·훈련체계를 제

	도화
간호인력 근무환경 개선	- 불규칙한 3교대 근무, 예측 가능한 유연근무로의 전환 - ‘교대제 개선 시범사업’을 전국으로 전면 확대(2024년)
신규간호사 지원 강화	- 신규간호사 대상 배치 1년간 체계적 교육 지원을 강화 - 병원급 이상 의료기관에 교육전담간호사를 배치해 신규간호사들의 업무적응 지원
간호인력 원스톱 지원센터	- 간호인력 취업교육센터를 ‘간호인력 지원센터’로 확대 - 전국 시·도에 하나씩 설치해, 고충 문제 발생 시 간호인력지원센터에 연락하면 상담지원과 근로관계법령에 대해 원스톱 서비스 - 경력간호사가 장기 휴직 후 현장에 복귀하고 싶을 때, 최신 임상교육을 제공해 현장으로의 복귀 지원
직역간 업무범위 명확화	- 진료지원간호사(PA간호사) 면허범위 내에서 업무를 수행할 수 있도록 단계적으로 업무범위를 명확히 하고, 관리체계를 제도화
집으로 찾아가는 간호서비스 활성화	- 집에서 간호와 돌봄이 필요한 환자에게 동네 병·의원, 돌봄기관, 복지서비스 등을 연계해 필요한 서비스를 제공 받을 수 있는 체계 마련 - 방문형간호통합제공센터(가칭) 시범사업 추진(2024년~)

출처: 대한민국 정책브리핑. “제2차 간호인력지원 종합대책.”

<https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148915192> (검색일: 2023. 5. 15).

정부는 의료현장에서 다양한 문제점을 겪어왔던 간호인력에 대한 지원 대책을 마련하였다. 이는 간호사 대 환자비율 축소, 숙련간호사 장기 근무 지원, 간호인력 근무환경 개선, 신규간호사 지원 강화, 간호인력 원스톱 지원센터, 직역간 업무범위 명확화, 집으로 찾아가는 간호서비스 활성화 등을 포함한다. 이에 대해 대한간호협회는 보건복지부가 4월 25일 발표한 ‘제2차 간호인력 지원 종합대책’에 대해 환영한다는 입장을 밝히고, 하지만 간호법 제정을 가로막는 정치적 도구로 악용돼선 안된다는 입장을 피력하였다.²¹⁾

① 간호사 대 환자 비율법(Nurse-to-Patient Ratios) 제정 검토

ILO 149호 협약 ‘제2조. 간호 인력을 직업으로 유지하기 위한 조치’를 준수하기 위해 간호사 인력 당 적절한 비율의 환자 수가 유지되도록 할 필요가 있다. 국내 간호단체에 의하면, 간호사의 부담은 OECD 평균의 4배에 육박하고 있으며, 1인이 담당하는 환자 수도 과부하 상태다. 신경림 대한간호협회 회장은 “45년 전 미국에서 본인이 간호사로 일할 당시에도 낮 근무에 환자 5

21) 대한간호협회 간호인력취업교육센터. “보건복지부 간호인력종합대책 ‘환영’.”

<https://rnjob.or.kr/node/473876> (검색일: 2023. 5. 15).

명만을 담당했다. 그런데 우리나라에선 지금도 간호사 한 명이 환자를 20명, 밤 근무에는 50명까지 담당하는 경우가 많다”고 하며, “모든 분야가 다 선진국 수준으로 가고 있는데 왜 간호인력 기준만 후진국 수준에 머물고 있냐면서 신속하게 인력요구를 정부가 수용할 것을 촉구했다.²²⁾

이에 보건복지부는 2023년 4월 ‘제2차 간호인력 지원 종합대책’을 통해 첫째, 상급종합병원의 간호·간병 통합병동(중증도 높은 환자)에서는 간호사 대 환자 1:4, 간호조무사의 경우 1:8이 될 수 있도록 지원하기로 하였다. 둘째, 간호·간병통합서비스를 지방부터 전면 확대하여 간호사 1명당 환자 수를 줄여나갈 계획이며, 셋째, 일반병동에서도 단계적으로 간호사 대 환자 1:5가 될 수 있도록 추진한다는 것이다.

해외 사례의 경우 미국, 일본 등이 간호사 대 환자의 비율을 제정하고 있다. 미국은 간호서비스에 관한 연방규정 42CFR482.23(b)(Condition of participation: Nursing services)에서 간호사 대 환자의 비율이 적정한 수준으로 유지되어야 함을 언급하고 있다. 캘리포니아 주는 ‘최소 비율’을 규정한 유일한 주이며, 매사추세츠 주는 중환자실의 경우 1:1 또는 1:2를 유지하는 법률이 제정되어 있다.²³⁾

캘리포니아는 영역별로 최소한의 간호사 대 환자 비율을 법적으로 정한 유일한 주이다. <표 II-13>은 구체적인 간호사 대 환자 비율을 나타낸다.

<표 II-13> 캘리포니아 주, 영역별 간호사 대 환자 비율

치료의 종류	RN-환자	치료의 종류	RN-환자
집중/중환자 치료	1:2	응급실	1:4
신생아집중치료	1:2	응급실의 ICU 환자	1:2
수술실	1:1	응급실의 외상 환자	1:1
마취 후 회복	1:2	스텝 다운, 초기	1:4
노동 및 배달	1:2	스텝 다운	1:3
산전	1:4	원격 측정, 초기	1:5
산후(모성, 유아)	1:4	텔레메트리	1:4
산후 여성	1:6	의료/외과, 초기	1:6
소아과	1:4	의료/외과	1:5
기타 전문 진료, 초기	1:5	기타 전문 진료	1:4
정신과	1:6		

출처: Kluwer, Wolters. “The importance of the optimal nurse-to-patient ratio.”

22) 전국보건의료산업 노동조합. “간호사 인력기준 마련(간호사 대 환자 비율)을 위한 국회 대토론회.” https://bogun.nodong.org/xe/khmwu_5_4/731342 (검색일: 2023. 5. 15).

23) 의료정책연구소. “간호사/환자 비율 정책(nurse-to-patient ratio) 동향.” <file:///C:/Users/user/Downloads/%EA%B0%84%ED%98%B8%EC%82%AC%ED%99%98%EC%9E%90+%EB%B9%84%EC%9C%A8+%EC%A0%95%EC%B1%85+%EB%8F%99%ED%96%A5-2020005.pdf> (검색일: 2023. 5. 15).

간호사 대 환자의 적절 비율과 배치는 다음의 사항에 관한 영향력이 있다. 첫째, 환자 만족도 및 HCAHPS 점수 향상, 둘째, 투약 오류, 환자 사망률, 병원 재입원 및 입원 기간 감소, 셋째, 낙상, 욕창 및 의료 관련 감염(HAI) 사고를 줄여 안전 결과 개선, 넷째, 계획되지 않은 재입원을 방지하여 환자 치료 비용 절감, 다섯째, 간호사 피로 예방 등이다.²⁴⁾ 동법의 제정 이후 캘리포니아와 다른 주의 비교연구 및 간호사단체의 적극적인 활동을 통해 간호사/환자의 적절한 비율을 확보하는 것이 환자 안전 및 간호사의 근무환경과 직결된다는 인식이 강조되었다..²⁵⁾

② 간호서비스 개선에 관한 전반적 사항 검토

정부는 간호인력 근무환경의 개선을 위해, 첫째, 불규칙한 3교대 근무를 예측 가능한 유연근무로의 전환, 둘째, ‘교대제 개선 시범사업’을 전국으로 전면 확대(2024년) 방안을 제시하였다.

5. 소결

(1) 쟁점1: 간호법 분리에 대한 ILO 149호 협약 정합성

간호인력 및 간호서비스 관련 법률과 ILO 149호 협약의 정합성에 관해, ILO 149호 협약은 특별히 간호인력의 요건을 규정하고 있지 않다. 단지 ILO 149호 협약 비준 회원국 내 법령에 의해 간호 및 간호서비스를 정의하도록 규정하고 있다. 또한 제4조에는 간호 실습에 대한 요구 사항을 지정하고 이러한 요구 사항을 충족하는 사람으로 실습을 제한하는 내용의 국가 법령이 존재해야 함을 적시하였다. ILO 총회에서 간호인력에 관한 유효한 단체 협약 부존에

24) Kluwer, Wolters. “The importance of the optimal nurse-to-patient ratio.”

<https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/the-importance-of-the-optimal-nurse-to-patient-ratio> (검색일: 2023. 5. 15).

25) 의료정책연구소. “간호사/환자 비율 정책(nurse-to-patient ratio) 동향.”

<file:///C:/Users/user/Downloads/%EA%B0%84%ED%98%B8%EC%82%AC%ED%99%98%EC%9E%90+%EB%B9%84%EC%9C%A8+%EC%A0%95%EC%B1%85+%EB%8F%99%ED%96%A5-2020005.pdf> (검색일: 2023. 5. 15).

다른 의료, 간호 영역 분쟁해결 메커니즘을 지정한 사례가 있다. 이에 정부는 ILO 149호 협약 비준에 앞서, 간호인력 및 간호서비스 관련 분쟁조정 제도를 마련할 필요가 있다.

(2) 쟁점2: 간호인력의 근로자성 여부에 관한 검토

국내에서 간병을 담당할 수 있는 전문인력은 간호사, 요양보호사 및 간병인으로 구분되나, 3개 분류의 간호인력은 법적 지위에서 차이가 있다. 이들이 자격을 득하여, 고용되어 간병업무에 종사하는가의 여부에 따라 법적으로 근로자성을 인정받을 수 있는지 여부에서 차이가 나고 있다. 간병인의 근로자성에 관한 국내 행정해석에서 사용종속관계 사례에 따라 근로자성 인정 여부가 엇갈리고 있다. 이에 정부는 간병인에 대한 노동법상의 근로자성 인정에 관한 혼란스러운 상황이 개선될 수 있도록 법적 근거가 마련되어야 할 것이다.

ILO 149호 협약을 비준한 각 회원국에 대해, 간호 업무의 특수한 성격과 간호 업무가 수행되는 환경에 맞게 산업 보건 및 안전에 관한 기존 법률 및 규정을 개선하기 위한 노력을 요구한다.

(3) 쟁점3: ILO 149호에 대한 ‘간호인력 지원 종합대책’의 제도적 정합성

첫째, 간호사 대 환자 비율법 제정에 대한 간호 관련 단체의 꾸준한 요구가 있어왔다. 2023년 4월 정부는 ‘제2차 간호인력 지원 종합대책’을 통해 첫째, 상급종합병원의 간호·간병 통합병동(중증도 높은 환자)에서는 간호사 대 환자 1:4, 간호조무사의 경우 1:8이 될 수 있도록 지원하기로 하였다. 둘째, 간호·간병통합서비스를 지방부터 전면 확대하여 간호사 1명당 환자 수를 줄여나갈 계획이며, 셋째, 일반병동에서도 단계적으로 간호사 대 환자 1:5가 될 수 있도록 추진한다는 발표하였다. 간호사/환자의 적절한 비율을 확보하는 것이 환자 안전 및 간호사의 근무환경과 직결되는 만큼 조속한 정부 지원이 필요할 것이다.

둘째, 정부는 간호인력 근무환경의 개선을 위해, 첫째, 불규칙한 3교대 근무를 예측 가능한 유연근무로의 전환, 둘째, ‘교대제 개선 시범사업’을 전국으로 전면 확대(2024년) 방안을 제시하였다.

Ⅲ. 189호 가사근로자 협약

1. 문제제기

189호 가사근로자 협약(Domestic Workers Convention No. 189)은 2011년 6월 16일 제100차 국제노동총회(ILC, International Labour Conference)에서 채택된 국제조약이다. 이와 더불어 100차 총회에서 제 201호 가사근로자 권고(R201 - Domestic Workers Recommendation, 2011 (No. 201)) 또한 채택되었다. ILO 189호와 ILO R29 권고는 채택 2년 후인 2013년 9월 5일 발효되었다. 이로써 전 세계 가장 많은 지역에 분포되어 있는 가사노동자에 관한 국제노동법의 권한이 주어지게 되었다. ILO 189호 협약과 ILO R29 권고는 가사노동자의 노동권을 ‘세계적 권리’ 및 글로벌 공동의 목표로 제시하기 위해 제안되었으며, 이로 인해 많은 국가의 광범위한 취약계층에 대한 인권 및 사회적 권리 수준에 재고하고자 함에 목표를 두고 있다.²⁶⁾ 각국 사회에서 가사 근로는 대부분 여성 및 이주자 등 수십 년 동안 사회 및 노동권이 방치된 상태에 처한 집단이다. 이러한 상황에서 가사 관리 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 해당 문제를 해결하는 것이 더욱 시급해졌으며 189호 협약과 201호 권고는 가사노동에 대한 글로벌 최소 기준을 제시한 것이라 할 수 있다.²⁷⁾ 189호 협약과 201호 권고는 가사노동자의 근무 시간, 급여, 근무 환경 및 생활조건에 대한 규정, 사회 보장, 동 법의 구현 및 집행에 관한 내용을 담고 있다.

100차 총회에서 189호 협약은 찬성 396표, 반대 16표 및 기권 63표를 얻었으며, 201호 권고는 찬성 434표, 반대 8표, 기권 42표를 얻었다. 당시 한 국정부도 찬성하였으며, 결과적으로 압도적 찬성 속에 협약과 권고는 가결되었던 것이다. 하지만 현재까지도 가사노동자의 사회적 처우는 크게 나아지지 않았다. 2022년 ILO 조사에 의하면, 전 세계 7,560만 명의 가사노동자 중 7,100

26) Cherubini, Daniela. Giulia Garofalo Geymonat, Sabrina Marchetti. "Global Rights and Local Struggles. The case of the ILO Convention n.189 on domestic work." *Partecipazione & Conflitto*. Vol. 11, No. 3 (2018): 717.

27) OELZ, Martin. "The ILO's Domestic Workers Convention and Recommendation: A window of opportunity for social justice". *International Labour Review*, Vol. 153, No. 1 (2014): 143.

만 명(전체의 94%)이 사회에 대한 중요한 기여에도 불구하고 사회적 보호를 받지 못하고 있는 상황이다.²⁸⁾ ILO(2022) 보고서에서는 현재의 가사노동 문제점 및 독려한 정책을 다음의 7개 사항으로 지적하였다. 해당 보고서는 ① 가사노동자들은 심각한 사회보장 적자를 경험함, ② 가사노동자는 법적 보장과 사회보장에 대한 접근에 있어 여러 장벽에 직면함, ③ 가사노동자들이 적어도 다른 노동자들과 동등한 대우를 받도록 보장하는 것이 국가 정책 및 법률 개혁에 반영되어야 함, ④ 가사노동에 관한 거버넌스 개선 및 조정된 행정 절차가 필수적임, ⑤ 실제 사회보장 확대를 위해서는 자금조달에 있어 사회 연대가 필요함, ⑥ 가사노동에 관한 참여적이고 통합적인 정책적 접근이 필요, ⑦ 가사노동자에 대한 사회적 보호는 양질의 일자리 부족을 개선하고 전 세계적인 약속을 달성할 수 있는 큰 잠재력을 가짐을 인식할 필요가 있음을 지적하였다.²⁹⁾

R201호 권고는 국제법 상 권고(Recommendation) 사항으로 국제법적 강제력이 있는 사항은 아니다.

2. 국제동향

2023년 5월 현재 36개국이 189호 협약을 비준하였다. 협약 가입국을 대륙별로 보면 중앙 아메리카 및 캐리비안 지역 국가가 7개국, 남아메리카 국가가 10개국으로 협약 비준국 전체 36개국 중 거의 절반을 차지한다.

<표 III-1> 189호 협약 가입 국가들 (대륙별 분포)

대륙 (가입국/총국가수)	국가
Africa (7/54)	Guinea, Guyana, Madagascar, Mauritius, Namibia, Sierra Leone, South Africa
Asia (1/49)	Philippines
Europe (11/44)	Belgium, Finland, Germany, Ireland, Italy, Malta, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland

28) Plaza, Maya Stern. "94% of domestic workers worldwide lack comprehensive social protection, according to a new ILO report." <https://socialprotection.org/discover/blog/94-cent-domestic-workers-worldwide-lack-comprehensive-social-protection-according-ne-0> (검색일: 2023. 4. 15).

29) ILO. *Making the right to social security a reality for domestic workers: A global review of policy trends, statistics and extension strategies*. ILO, 2022.

North America (0/3)	
Central America and Caribbean (7/18)	Antigua and Barbuda, Costa Rica, Dominican Republic, Grenada, Jamaica, Nicaragua, Panama
South America (10/12)	Argentina, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Uruguay
Oceania (0/14)	
Total (36/194)	

대부분의 ILO 주요 협약은 유럽 국가들이 주로 비준한 반면, 해당 협약은 중남미 지역에 이어 유럽 11개국, 아프리카 7개국, 아시아 국가로는 필리핀만이 유일하게 비준하였다.

<표 III-2> 지역별 가사노동자 추정치 (2010)

지역	가사노동자 수치	총 노동자 중 가사노동자 비율	총 유급노동자 중 가사노동자 비율
선진국	3,555,000	0.8	0.9
동유럽 및 CIS 국가 ³⁰⁾	595,000	0.3	0.4
아시아 및 아태지역	21,467,000	1.2	3.5
중국 제외	12,077,000	1.2	4.7
라틴아메리카 및 캐리비안	19,593,000	7.6	11.9
아프리카	5,236,000	1.4	4.9
중동	2,107,000	5.6	8.0
합계	52,553,000	1.7	3.6

출처: ILO. *Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection*. ILO, 2013: 20.

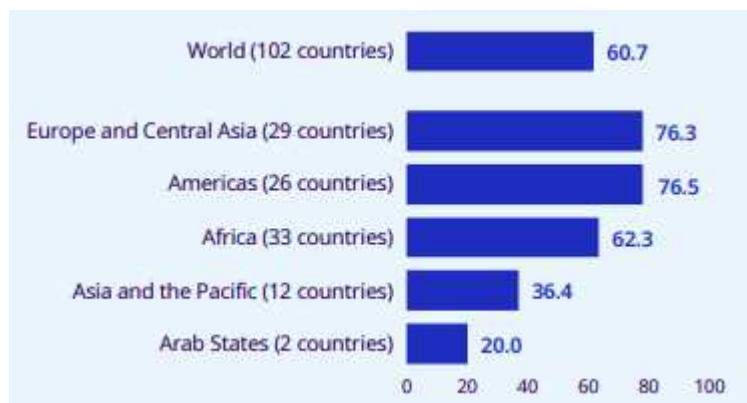
<표 III-2>는 지역별 가사노동자 수치이다. 가사노동자는 이미 2010년 전체 노동자의 1.7%, 전체 임금 고용의 3.6%에 달하였다. 주요 지역을 분류한 <표 III-2>에서 라틴아메리카 및 캐리비안의 가사노동자 비율(총 노동자 중 가사노동자 비율 7.6%, 총 유급노동자 중 가사노동자 비율 11.9%)이 압도적으로 높은 것을 확인할 수 있다. 동 지역 회원국 중 다수가 189호 협약을 비준한 점과 비교해 볼 수 있다. 반면 유급노동자 비율이 8.0에 달하는 중동지역,

30) CIS(Commonwealth of Independent States), 독립국가연합은 국 소련 연합 내 구성지역으로 소련 해체 이후 이들 중 일부로 구성된 국제기구이다. 구성국 9개국은 러시아, 벨라루스, 아르메니아, 아제르바이잔, 몰도바, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄이다.

3.5%인 아시아 및 아태지역 중 189호 협약의 비준 국가가 단 1개 국가인 부분 또한 분석할 필요가 있다.

<그림 III-1>은 2020년 최소 하나 이상의 가사노동자 사회보장 혜택의 법적 적용을 받는 국가의 수치를 지역별로 나타낸 ILO 통계자료이다.

<그림 III-1> 최소 하나 이상의 가사노동자 사회보장 혜택의 법적 적용을 받는 국가의 지역별 비율 (2020)



출처: ILO. *Making the right to social security a reality for domestic workers: A global review of policy trends, statistics and extension strategies*. ILO, 2022: 17.

ILO 통계에 의하면 전 세계 가사노동자의 거의 절반(49.9%)이 법적으로 최소 하나 이상의 사회보장 혜택을 받고 있는 가운데, 아메리카 지역 국가의 비율이 76.5%, 유럽과 중앙아시아 76.3%인 것으로 나타났다. 반면 아랍지역은 20%에 그치고 있다.

<표 III-2> 지역별 가사노동자 추정치와 <그림 III-1>을 비교할 때, 189호의 협약이 해당 지역의 가사노동 법적 혜택에 긍정적인 역할을 하고 있음을 확인할 수 있다.

3. 내용 분석: 189호 협약 및 201호 권고

189호 협약은 서문과 27개 조항으로 이루어져 있다.

<189호 협약>

서문(Preamble)

서문에는 189호 협약의 목표가 가족을 책임지는 여성 및 남성 근로자의 유급 고용 기회 증가 그리고 고령 인구, 아동 및 장애인을 돌볼 수 있는 범위 확대, 송금 등에 의한 가사노동자의 세계 경제에의 상당한 기여를 지지함에 두고 있음을 밝히고 있다. 서문은 가사노동이 계속해서 과소평가되고 있음을 강조한다. 또한 가사노동이 주로 여성과 소녀들에 의해 수행되고 있으며, 이들 중 다수는 이주민이거나 불우한 공동체의 구성원으로 특히 고용조건 및 근로조건과 관련하여 취약하거나 인권 침해 상황에 처해 있음을 지적한다.

서문에서는 국제노동협약 및 권고가 가사노동에도 동일하게 적용되어야 함을 강조하며, 이와 관련한 ILO 협약이 다음과 같이 발전해 왔음을 제시하였다. ① 1949년 고용이주협약(개정판)(97호), ② 1975년 이주노동자(보충 조항) 협약(143호), ③ 1981년 가족책임근로자협약(No. 156), ④ 민간고용기관협약, 1997(제181호), ⑤ 고용관계 권고 2006(제198호), ⑥ 노동이주에 관한 ILO 다자간 프레임워크: 구속력 없는 원칙 및 가이드라인 노동 이주에 대한 권리 기반 접근법(2006)

제1조 (Article 1): 가사노동 및 가사노동자에 대해 정의

1조에서는 가사노동을 “가정 또는 가정에서 또는 가정을 위해 수행되는 노동”으로, 가사노동자를 “고용 관계 내에서 가사노동에 종사하는 사람”으로 정의하였다. 다만 가끔 또는 산발적으로만 가사노동을 수행하고 직업 기반이 아닌 사람은 가사노동자가 아니라고 규정하고 있다.

제2조 (Article 2): 동 협약이 모든 가사노동자에게 적용되나, 협약 비준국은 사용자 및 근로자의 가장 대표적인 단체, 그리고 가사노동자를 대표하는 단체 및 가사노동자의 고용주를 대표하는 단체와 협의한 후 다음을 그 범위에서 전부 또는 일부 제외할 수 있음을 명시

제2조는 협약 비준국이 협약 적용 시 전부 또는 일부 제외할 수 있는 사

항을 다음과 같이 제시한다.

- (a) 동등한 보호가 제공되는 가사노동자의 범주
- (b) 상당한 수준의 특수 문제가 발생하는 제한된 범주의 가사노동자

위 예외사항을 활용한 비준국은 적용에 관하여 최초보고서를 통해 특정 범주 제외에 관한 타당한 이유를 명시하고, 후속보고서에서 제외된 범주 가사노동자에게 협약의 적용을 확대하기 위해 취한 조치를 제시해야 한다.

제3조 (Article 3): 협약 비준국이 가사노동자의 인권을 효과적으로 증진하고 보호하기 위한 시행해야 할 조치를 열거

제3조에서 제시한 필요 조치 사항은 아래와 같음.

- (a) 결사의 자유 및 단체교섭권의 실질적인 인정
- (b) 모든 형태의 강제노동의 철폐
- (c) 아동노동의 효과적인 폐지
- (d) 고용 및 직업에 관한 차별 철폐

협약 비준국은 가사노동 영역에서 결사의 자유와 단체교섭권이 실질적으로 인정받도록 보장하기 위한 조치를 취해야 함을 강조하고 있다. 협약 비준국은 가사노동자와 이의 고용주가 각각 단체를 설립할 권리를 보호해야 하며, 관련 조직의 규칙에 따라 노동자와 고용주가 각각의 활동을 할 수 있는 권리를 부여해야 한다.

제4조 (Article 4): 아동노동과 관련된 가사노동 제한에 관한 사항을 제시함.

각 협약 비준국은 1973년 최저연령협약(제138호) 및 1999년 가혹한 형태의 아동노동협약(제182호)의 규정에 따라 가사노동자의 최저연령을 그 이상으로 정한다.

제5조 (Article 5): 가사노동자에 대한 안전 조치

제5조는 각 협약 비준국이 가사노동자에 대해 모든 형태의 학대, 괴롭힘 및 폭력으로부터 효과적인 보호를 받을 수 있도록 조치를 취해야 함을 제시한다.

제6조 (Article 6): 가사노동의 일반 노동 조건을 제시함

제6조는 각 협약 비준국이 일반 노동자와 마찬가지로 가사노동자가 공정한 고용 조건과 적절한 노동 조건을 향유하고, 가정에 거주하는 경우 사생활을 존중하는 적절한 생활 조건을 누릴 수 있도록 조치를 취해야 함을 제시한다.

제7조-제9조: 동 조항에서는 국내법, 규정 또는 단체협약을 통해 가능하면 서면 계약을 통해 가사노동자가 적절하고 검증 가능하며 이해하기 쉬운 방식으로 고용 조건을 알 수 있도록 조치해야 함을 제시함.

명시해야 할 주요 사항은 아래와 같음.

- (a) 고용주와 노동자의 이름과 주소,
- (b) 통상적인 작업장 또는 작업장의 주소;
- (c) 시작일 및 계약이 특정 기간 동안인 경우 그 기간
- (d) 수행할 작업의 유형
- (e) 보수, 계산 방법 및 지불 주기
- (f) 정상 근무 시간
- (g) 유급 연차, 일일 및 주간 휴식 기간
- (h) 해당되는 경우 음식 및 숙소 제공
- (i) 해당되는 경우 보호 관찰 또는 수습 기간
- (j) 해당되는 경우 송환 조건
- (k) 가사노동자 또는 고용주의 통지 기간을 포함하여 고용 종료와 관련된 조건.

제10조 (Article 10): 가사노동에서의 근무 시간, 수당, 휴가와 관련한 사항

10조에서는 정상근무 시간, 초과근무 수당, 일일 및 주간 휴식 기간, 유급 연차휴가와 관련하여 가사노동자와 일반 노동자 간의 동등한 대우를 보장해야 함을 언급하였다.

가사노동의 특수성을 고려하여, 주간 휴식은 최소 연속 24시간이어야 하며, 가사노동자가 원하는 대로 시간을 자유롭게 사용할 수 없고 가능한 호출에 응답하기 위해 사용자 가족이 마음대로 사용할 수 있는 기간은 국내 법률, 규정 또는 단체협약 또는 국가 관행에서 제시되어야 한다.

제11조 (Article 11): 최저임금 보장

제12조 (Article 12): 가사노동자에 대한 정기적 급여 지급

제13조-제14조: 가사노동자의 작업환경에 관한 권리 및 사회적 측면에서 불리하지 않을 조건 제시

제15조 (Article 15): 민간 직업소개소에 의해 채용되거나 배치된 이주 가사노동자를 포함한 가사노동자를 학대적 관행으로부터 효과적으로 보호하기 위해 각 협약 비준국이 수행해야 할 수칙 제시

15조에 제시한 세부 수칙은 아래와 같다.

(a) 국내법, 규정 및 관행에 따라 가사도우미를 채용하거나 배치하는 시설 직업소개소의 운영을 관리하는 조건을 결정함.

(b) 가사노동자와 관련된 시설 직업소개소의 활동에 관한 불만, 남용 혐의 및 사기 행위를 조사하기 위한 적절한 장치 및 절차를 보장함.

(c) 시설 직업소개소에 의해 자국 영역에 고용되거나 배치된 가사노동자를 적절히 보호하고 학대를 방지하기 위해 관할권 내에서 다른 회원국과 협력

하여 모든 필요하고 적절한 조치를 채택해야 함. 여기에는 가사노동자에 대한 민간 직업소개소와 가정의 각각의 의무를 명시하고 사기 행위 및 남용에 관여하는 민간 직업소개소의 금지를 포함하여 처벌을 규정하는 법률 또는 규정이 포함되어야 함.

(d) 가사노동자가 다른 국가에서 일하기 위해 한 국가에서 채용되는 경우 채용, 배치 및 고용에서 남용 및 사기 관행을 방지하기 위해 양자, 지역 또는 다자간 협정을 체결하는 것을 적극 고려해야 함.

(e) 민간 직업소개소에서 부과하는 수수료가 가사노동자의 보수에서 공제되지 않도록 조치를 취해야 함.

제16조-27조: 협약의 비준, 폐기, 발효, 등록, 공식어 등 절차에 관한 내용

<R201 권고>

189호 가사근로자 협약을 보완하기 위해 권고의 형식으로 아래의 사항을 취하기로 결정하였다. 189호 협약에서 언급되지 않고 R201 권고에서 제시된 내용 중 주요 사항은 아래와 같다.

1. 고용 및 직업에 관한 차별 철폐를 위한 조치를 취함에 있어서 회원국은 무엇보다도 국제노동기준에 합치될 수 있도록 다음의 사항을 이행하여야 한다.

(a) 업무 관련 의료 검사를 위한 사항에 있어, 개인 데이터의 기밀성과 가사노동자의 사생활 보호 원칙을 존중하고 ILO 실행 강령 "노동자의 개인 정보 보호(Protection of workers' personal data)"(1997)와 일치하는지 확인하여야 한다.

(b) 위와 관련한 테스트에 대해 모든 차별을 방지하여야 한다.

(c) 가사노동자가 HIV 또는 임신 검사를 받거나 HIV 또는 임신 상태를 공개하도록 요구하지 않아야 한다.

2. 회원국이 가사노동자의 의료검사를 하기 위해서는 다음 사항을 고려하여야 한다.

(a) 각 국가적 맥락에서 의료 검사의 필요성을 야기하는 주요 건강 및 질

병 문제에 대해 가구 구성원 및 가사노동자에게 공중 보건 정보를 제공한다.

(b) 일반적으로 지역사회를 위한 공중보건 이니셔티브와 일치하는 자발적인 의료검사, 치료, 좋은 건강 및 위생 관행에 대해 가구 구성원 및 가사노동자에게 정보를 제공한다.

(c) 가사 업무의 특수성을 반영하도록 적절하게 조정된 업무 관련 의료검사의 모범 사례에 대한 정보를 배포한다.

3. 가사노동에서 아동노동, 18세 미만 노동의 금지가 필요하며, 다음의 사항이 가사노동 조건에 포함되도록 하여야 한다.

(a) 휴식, 교육 및 훈련, 여가 활동 및 가족 접촉을 위한 적절한 시간을 보장하기 위해 근무 시간을 엄격하게 제한한다.

(b) 야간 근무 금지한다.

(c) 육체적으로든 심리적으로든 과도하게 요구되는 작업에 제한을 두어야 한다.

(d) 근로 및 생활조건을 모니터링하기 위한 메커니즘을 수립 또는 강화한다.

4. 가사노동자의 고용조건에 포함되어야 하는 구체적 사항은 아래와 같다.

(a) 직업 설명

(b) 병가 및 해당되는 경우 기타 개인 휴가

(c) 협약 제10(3)조에 따른 초과 근무 및 대기 시간에 대한 급여 또는 보상 비율

(d) 가사노동자가 받을 자격이 있는 기타 지급

(e) 현물 지급 및 금전적 가치

(f) 제공되는 숙박 시설의 세부 사항

(g) 노동자의 보수에서 인가된 모든 공제

5. 가사노동자가 원하는 대로 시간을 사용할 수 없고, 가능한 호출에 응답하기 위해 가족이 마음대로 사용할 수 있는 시간(대기 또는 대기 시간)과 관련한 세부 조치

(a) 가사노동자가 대기해야 할 수 있는 주, 월 또는 년당 최대 시간 및 측정 방법

(b) 정상적인 휴식시간이 대기로 인해 중단된 경우 가사노동자에게 부여

되는 보상적 휴식시간

(c) 대기 시간에 대한 보상 요율

6. 가사노동자의 휴식과 관련한 사항

(a) 주간 휴식은 최소 연속 24시간이어야 합니다.

(b) 고정된 주휴일은 당사자 간의 합의에 의해 결정되어야 하며 가사노동자의 문화적, 종교적 및 사회적 요구 사항을 고려하여 결정해야 한다.

(c) 노동자에게 일반적으로 7일 이상의 기간에 걸쳐 주휴일을 누적하도록 규정하는 경우, 가사노동자의 경우 해당 기간은 14일을 초과할 수 없다.

(d) 가사노동자가 가족과 함께 휴가를 보낸 시간은 유급 연차휴가에 포함되지 않는다.

7. 가사노동의 보수에서 제한된 비율을 현물로 지급하는 규정이 있을 때 회원국은 다음 사항을 고려해야 한다.

(a) 가사노동자와 그 가족의 유지에 필요한 보수가 부당하게 감소하지 않도록 현물로 지급될 수 있는 보수의 비율에 대한 전반적인 한도를 설정하여야 한다.

(b) 적절한 경우 시장 가치, 원가 또는 공공 기관이 정한 가격과 같은 객관적인 기준을 참조하여 현물 지급의 금전적 가치를 계산한다.

(c) 음식 및 숙박과 같이 가사노동자의 개인적 사용 및 이익에 명백히 적합한 현물 지급으로 제한한다.

(d) 가사노동자가 가정에서 제공하는 숙박 시설에 거주해야 하는 경우 노동자가 달리 동의하지 않는 한 해당 숙박 시설에 대한 보수에서 공제되지 않도록 보장한다.

(e) 유니폼, 도구 또는 보호 장비와 같은 가사 작업의 수행과 직접 관련된 항목, 청소 및 유지 관리가 현물 지급으로 간주되지 않고 해당 비용이 가사노동자의 보수에서 공제되지 않도록 보장한다.

8. 가사노동에서 가장 대표적인 사용자 및 근로자 단체, 그리고 가사근로자를 대표하는 단체 및 가사근로자의 고용주를 대표하는 단체와 협의하여 다음과 같은 조치를 취해야 한다.

(a) 가사 작업장에서 부상, 질병 및 사망을 예방하고 산업 안전 및 건강을 증진하기 위해 합리적으로 실행 가능한 한 작업 관련 위험 요소를 제거하

거나 최소화하여 가사 노동자를 보호한다.

(b) 협약 제17조에 따라 적절하고 적절한 검사 시스템을 제공하고 산업 안전보건법 및 규정 위반에 대한 적절한 처벌을 제공한다.

(c) 가사노동과 관련된 사고 및 질병에 대한 통계 및 산업안전 및 보건 관련 위험 및 부상 예방에 기여하는 것으로 간주되는 기타 통계를 수집하고 게시하는 절차를 수립한다.

(d) 인체공학적 측면 및 보호 장비를 포함하여 직업 안전 및 건강에 대한 조언을 제공한다.

(e) 교육 프로그램을 개발하고 가사 작업에 특정한 산업안전 및 건강 요구 사항에 대한 지침을 보급한다.

9. 협약국은 가사노동자, 특히 이주 가사노동자의 효과적인 보호를 보장하기 위해 다음과 같은 추가 조치를 고려해야 한다.

(a) 도움이 필요한 가사노동자를 위한 통역 서비스를 제공하는 전국 핫라인 구축한다.

(b) 협약 제17조에 따라 이주 가사노동자가 고용될 가정에 대한 배치 전 방문 시스템을 제공한다.

(c) 비상 주택 네트워크 개발한다.

(d) 고용주에게 가사노동자 고용의 모범 사례, 이주 가사노동자에 대한 고용 및 이민법 의무, 위반 시 집행 조치 및 제재, 가사노동자에게 제공되는 지원 서비스에 대한 정보를 제공하여 사용자의 의무에 대한 인식을 높인다.

(e) 해당 국가를 떠나는 것과 관계없이 고용 중 및 고용 이후에 가사 노동자의 불만 제기 메커니즘에 대한 접근성 및 법적 민형사상 구제책을 추구할 수 있는 능력을 확보하도록 한다.

(f) 가사노동자에게 그들의 권리, 관련 법률 및 규정, 고용 및 이민법 모두에 관한 이용 가능한 불만 제기 메커니즘 및 법적 구제책, 폭력, 인신매매 및 자유 박탈, 그리고 그들이 요구할 수 있는 기타 관련 정보를 제공한다.

(g) 이외에도 이주 가사노동자의 배출국은 출국 전에 가사노동자의 권리를 알리고, 법률 지원 기금, 사회복지 서비스 및 전문 영사 서비스를 마련하고 기타 모든 방법을 통해 가사노동자의 권리를 효과적으로 보호하도록 지원해야 한다.

4. ‘189호 협약’의 국내 법·제도와와의 정합성 검토 연구

<표 III-3> ILO 189호 협약 관련 주요 쟁점 목차

연번	내용
쟁점 1	‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 가사근로자법)’ 및 189호 협약의 정합성 검토 - 189호 협약 제15조 민간 직업소개소에 관한 법적 제어 - 189호 협약 제1조 가사노동 및 가사노동자에 대해 정의: ‘근로기준법’ 및 ‘가사근로자법’ 내 가사노동의 법적 지위 및 특수 범위 검토
쟁점 2	가사노동조합 및 ILO 189호 협약 정합성 검토
쟁점 3	가사노동에서의 차별철폐 및 이주자 가사노동에 관한 검토 - 외국인 가사근로자의 최저임금법 적용 제외 법안 정합성
쟁점 4	가사노동자에 대한 사회보장 및 산업안전보건을 보장하기 위한 효과적인 조치 여부
쟁점 5	사설직업소개소 운영 조건에 관한 검토

(1) 쟁점1: ‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 가사근로자법)’ 및 189호 협약의 정합성 검토

한국에서 가사노동과 관련한 법률이 2021년 최초로 제정되었다. 법 제정 당시 한국가사노동자협회 등 노동조합이 주도적으로 참여하였으며, 이는 국회 공청회 등을 통해 노동계 의견이 다수 반영된 결과이다. 고용노동부는 2022년 6월 16일부터 "가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률"(이하 ‘가사근로자법’)이 시행됨을 공표하였다. 가사근로자법 및 하위법령은 ‘가사서비스 제공기관 인증제’, ‘가사근로자 근로조건’, ‘가사서비스 이용계약’ 등을 담고 있다.

<표 III-4> 가사근로자법 주요 내용

법령	내용
가사서비스 제공기관 인증제	가사근로자를 5명 이상 유급으로 고용하고, 대표자 외에 관리인력을 고용하는 등 인증요건을 갖춘 법인을 정부가 가사서비스 제공기관으로 인증한다.
가사근로자 근로조건	가사서비스 제공기관과 근로계약을 체결한 가사근로자에게는 최저임금, 사회보험, 퇴직금, 연차 유급휴가 등의 권리가 보장된다.
가사서비스 이용계약	제공기관과 이용자 간에 서비스 종류·제공시간·이용요금·손해배상 관련 사항 등이 포함된 이용계약을 서면으로 체결하고, 계약에 근거하여 서비스가 이루어지도록 한다.

출처: 고용노동부(고용문화개선정책과). “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%80%EC%82%AC%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EC%9E%90%EC%9D%98%20%EA%B3%A0%EC%9A%A9%EA%B0%9C%EC%84%A0%20%EB%93%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0>

(검색일: 2023. 4. 15).

① 189호 협약 제15조 민간 직업소개소에 관한 법적 제어

189호 협약 제15조에서는 민간 직업소개소에 의해 채용되거나 배치된 이주 가사노동자를 포함한 가사노동자의 노동환경을 협약 비준국이 효과적으로 보호할 수 있는 법을 제정하고 집행할 것을 요구한다. 이에 정부는 ‘가사근로자법’ 내 제2장에서 가사서비스 제공기관에 관한 인증과 결격사유, 가사서비스 기관의 준수사항 등을 명시하고 있다. <표 Ⅲ-4>에서와 같이 동 법에서는 ‘가사근로자를 5명 이상 유급으로 고용하고, 대표자 외에 관리인력을 고용하는 등 인증요건을 갖춘 법인을 정부가 가사서비스 제공기관으로 인증한다.’고 명시하였다.

<표 Ⅲ-5> ‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률’ 내 ‘제2장 가사서비스 제공기관’의
주요 내용

법령	내용
제7조 가사서비스 제공기관의 인증	① 가사서비스 제공기관을 운영하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 고용노동부 장관에게 인증을 받아야 한다. 1. 「민법」, 「상법」 또는 그 밖의 법률에 따라 설립된 법인일 것 2. 고용 인원 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 가사근로자를 유급 근로자로 고용(고용하려는 경우를 포함한다)하여 가사서비스를 제공하는 영업활동을 할 것 3. 가사근로자가 가사서비스를 제공하는 과정에서 안전사고 등으로 인하여 발생할 수 있는 인적·물적 손해에 대한 배상 수단을 갖추고 있을 것 4. 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제26조에 따라 고충처리위원을 두는 경우를 포함하여 가사근로자가 불편사항이나 고충 등의 처리를 요청할 수 있는 수단을 갖추고 있을 것 5. 그 밖에 운영 등의 기준에 관하여 대통령령으로 정하는 사항을 갖추는 것 ② 제1항에 따라 인증을 받으려는 자는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 신청하여야 한다. ③ 제2항에 따른 인증 신청을 받은 고용노동부장관은 인증 여부를 심사하여 그 결과를 신청인에게 통지하고, 이 법에 따른 가사서비스 제공기관으로 인증한 경우에는 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다.

	④ 가사서비스 제공기관은 인증받은 사항 중 고용노동부령으로 정하는 중요사항을 변경하려면 변경인증을 받아야 하며, 그 밖의 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다. ⑤ 이 법에 따라 가사서비스 제공기관으로 인증받지 아니한 기관은 이 법에 따라 인증받은 가사서비스 제공기관이라고 사칭하여서는 아니 된다. ⑥ 제3항 및 제4항에 따른 인증심사 기준, 방법, 결과 통지 및 변경인증·변경신고 절차 등에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.
제8조 결격사유	가사서비스 제공기관의 대표자나 임원이 될 수 없는 결격사유자 미성년자, 파산선고 후 복권되지 않은 자, 이 법을 위반하여 벌금형을 선고받고 그 형이 확정된 후 1년이 지나지 아니한 사람 등
제9조 가사서비스 제공기관의 준수사항	① 가사서비스 제공기관은 제7조에 따라 인증받은 사실과 제공하는 가사서비스의 종류 및 내용, 가사서비스 이용요금 산정기준, 이용절차, 그 밖에 가사서비스 이용과 관련하여 고용노동부령으로 정하는 사항을 인터넷 홈페이지에 게시하는 등 고용노동부령으로 정하는 방법으로 공개하여야 한다. ② 가사서비스 제공기관은 제11조제1항 및 제2항에 따른 이용계약을 체결할 때 「근로기준법」 및 이 법에서 정하는 근로조건 등에 반하는 내용이 포함되지 아니하도록 하여야 한다. ③ 가사서비스 제공기관 및 가사근로자는 업무상 알게 된 이용자의 비밀을 다른 사람에게 누설하거나 업무 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니된다.
제10조 가사서비스 제공기관의 휴업 및 폐업 등	가사서비스 제공기관은 업무를 휴업·폐업하거나 휴업한 업무를 재개하고자 하는 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 신고하여야 한다.

출처: 고용노동부(고용문화개선정책과). “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%80%EC%82%AC%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EC%9E%90%EC%9D%98%20EA%B3%A0%EC%9A%A9%EA%B0%9C%EC%84%A0%20EB%93%B1%EC%97%90%20EA%B4%80%ED%95%9C%20EB%B2%95%EB%A5%A0>

(검색일: 2023. 4. 15).

나아가 고용노동부는 관련 법 적용에 의한 가사근로 서비스 시장 노동비용 상승을 보전하기 위한 조치를 취하였다. 정부는 가사근로자의 직접 고용 및 사회보험 가입에 따라 단기적으로 나타날 수 있는 노동비용 상승에 대해 지원할 계획으로, 먼저 가사근로자법에 따라 인증받은 가사서비스 제공기관이 제공하는 가사서비스 용역에 대해 부가가치세를 면제한다(부가가치세법 시행령 제42조).³¹⁾

또한 정부는 가사근로자법 공표와 더불어 ‘가사서비스 제공기관 인증제’

31) 고용노동부. “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행.”

https://moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=13623 (검색일: 2023. 4. 15).

를 통해 민간설립 직업소개소가 인증제 내에서 가사서비스를 제공하도록 유도하는 지원책을 동시에 발표하였다. 고용노동부는 가사서비스 제공기관 및 가사근로자의 사회보험료 부담 완화를 위해 고용보험료 및 국민연금보험료의 80%를 지원하며, 가사서비스 제공기관으로 인증을 받으려는 기관을 대상으로 컨설팅을 지원하고 있다.³²⁾ 정부의 이러한 노력에도 불구하고, 일부에서는 해당 법 내 민간기관에 대한 인증제 운영의 실효성에 문제를 제기하여 왔다.

이에 대해 국내 노동단체는 시행일 당일 아래와 같이 성명을 내었다. 이들은 "가사노동자법의 인증제도는 민간업체의 자발성에 기댄 것일 뿐, 사용자에게 대한 강제적 인증기관 등록 의무조차 없다"며, 심지어 동일회사 내 인증기관과 비인증직업소개소 겸업까지 열어두어, 한 업체 내에서 직접고용 서비스와 직업소개소 알선업무가 동시에 진행될 가능성까지 존재하는 상황이라는 것이다.³³⁾

2023년 12월 현재, 정부의 인증을 득한 가사서비스 제공기관은 총 77개 기관이다(<표 III-6> 참조).

<표 III-6> 정부인증 가사서비스 제공기관 현황 (2023. 12월 현재)

연번	소재지	정부 인증기관 명칭
1	서울 강남구	동인안전(주)
2	서울 강남구	(주)메디쿠스홀딩스
3	서울 강남구	(주)홈스토리생활
4	서울 강서구	사회적협동조합 강서나눔돌봄센터
5	서울 강서구	섬모 사회적협동조합
6	서울 광진구	주식회사 행복동행토탈홈케어서비스센터
7	서울 구로구	소망협동조합
8	서울 노원구	이편한동행사회적협동조합
9	서울 도봉구	한살림서울돌봄 사회적협동조합
10	서울 동대문구	사회적협동조합 되돌림
11	서울 동작구	(주)행복한타임
12	서울 동작구	한마음꿈터복지재단
13	서울 마포구	나누리사회적협동조합
14	서울 서초구	마무림 주식회사
15	서울 서초구	주식회사 유라이프
16	서울 서초구	(주)참사랑씨앤이
17	서울 서초구	(주)통인에이치앤씨
18	서울 성동구	사회적협동조합성동행복한돌봄
19	서울 성동구	주식회사 이호맨파워
20	서울 성동구	주식회사 휴브리스
21	서울 성북구	사회적협동조합성북나눔돌봄센터
22	서울 송파구	주식회사 단비코퍼레이션
23	서울 양천구	강남파출부(주)
24	서울 양천구	(주)잡모아
25	서울 양천구	(주)효심홈케어
26	서울 영등포구	든든피플 주식회사
27	서울 영등포구	사단법인 한국가사노동자협회

32) 고용노동부. “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행.”

https://moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=13623 (검색일: 2023. 4. 15).

33) 노동과 세계. “가사근로자법 대상 협소…근기법 '적용제외' 삭제로 모든 가사노동자 포괄해야.”

<http://worknworld.kctu.org/news/articleView.html?idxno=500193> (검색일: 2023. 4. 15).

28	서울	영등포구	사회적협동조합 행복한돌봄
29	서울	영등포구	주식회사 뉴엠
30	서울	영등포구	(주)현대가사서비스센터
31	서울	용산구	사회적협동조합 인사랑케어
32	서울	용산구	호텔리어 주식회사
33	서울	종로구	뉴던 주식회사
34	서울	종로구	주식회사 자운씨앤에스
35	인천	계양구	조은사람들 주식회사
36	인천	남동구	청솔돌봄 사회적협동조합
37	인천	남동구	함께동행 사회적협동조합
38	인천	서구	주식회사 아이피코프
39	인천	서구	징검다리 사회적협동조합
40	인천	연수구	주식회사 가사앤육아
41	경기	고양시	주식회사 아이맘케어
42	경기	광명시	(주)정인글로벌
43	경기	구리시	주식회사 온케어구리
44	경기	부천시	유한회사 다플러스
45	경기	부천시	희망나눔 사회적협동조합
46	경기	성남시	주식회사 지메나코리아
47	경기	수원시	주식회사 돌봄세상
48	경기	수원시	주식회사 서광글로벌
49	경기	안산시	가정관리사 사회적협동조합
50	경기	안산시	(주)안산돌봄센터
51	경기	안산시	주식회사 태승시스템
52	경기	안양시	사랑샘 사회적협동조합
53	경기	안양시	사회적협동조합 정리하우스
54	경기	안양시	(주)도우누리 안양돌봄센터
55	경기	안양시	주식회사위드맘케어
56	경기	양주시	감동CLEAN협동조합
57	경기	용인시	주식회사 고운누리
58	경기	화성시	주식회사 동부케어
59	경기	화성시	주식회사 사임당
60	부산	강서구	행복나눔 재가복지센터 주식회사
61	부산	금정구	주식회사 사회복지동행
62	부산	동래구	(주)잡으리
63	부산	동래구	협동조합 리본
64	부산	부산진구	돌봄사회적협동조합
65	부산	연제구	(사)부산돌봄사회서비스센터
66	부산	해운대구	(주)봄소리에이치에스
67	경남	양산시	양산행복한돌봄 사회적협동조합
68	경남	창원시	사회적협동조합창원도우누리
69	경남	창원시	재성주식회사
70	경남	창원시	창원손길 사회적협동조합
71	대전	동구	행복드림사회적협동조합
72	울산	동구	사회적협동조합 임신육아가행복한세상
73	세종	-	케어믹스 사회적협동조합
74	강원	원주시	사회적협동조합 원주행복한돌봄
75	제주	제주시	(주)오케이잡코리아
76	충북	청주시	주식회사 가온
77	전북	전주시	주식회사 인서치

출처: 고용노동부 내부 자료

전체 77개소 중 59개소가 서울(34개소), 인천(6개소), 경기(19개소) 등 수도권에 집중되어 있다. 이외 지역에는 부산 7개소 등 18개소가 있다. 현재 정부 인증 가사서비스 제공기관은 사회보험료 지원 및 부가세 면제 등의 인센티

브를 받고 있다. 고용노동부의 발표에 의하면, 실제 정부 인증기관 소속 “가사근로자”들은 월 임금 137만원, 근로시간 89시간으로 나타나 같은 기관을 통해 일하고 있는 “가사종사자”(월 소득 75만원, 56시간)보다 안정적이었고, 주 연령층은 50대(종사자 60대)로 확인되었다.(’22년 12월 기준)³⁴⁾

‘가사근로자법’ 내 ‘제2장 가사서비스 제공기관’이 명시되어, ILO 189호 협약 제15조 민간 직업소개소에 관한 법적 제어가 ‘가사근로자법’을 통해 정비되었다 하더라도 실질적인 변화, 즉 민간 소개소의 법적 등록률이 낮다면 ILO 전문가 위원회(CEACR)에서 지적받을 수 있을 것이다. ‘가사근로자법’의 적용 범위가 고용노동부의 인증을 득한 가사서비스 제공기관 노동자로 한정되는 만큼, 민간기관이 단기적 인센티브의 이익을 위해 자발적으로 법적 제어 내로 진입할지에 관한 회의적인 시각이 높은 것이다. 인증을 받은 기관은 미인증기관과 달리 가사노동자의 업무제한, 가사노동자의 업무, 휴게와 관련한 조건, 불편사항을 처리할 절차 등을 갖추어야 한다. 이러한 조건을 맞추다 보면, 사용자의 불편에 따라 인증기관의 경쟁력이 미인증기관에 비해 낮아질 수 있다. 물론 인증기관이 투명성과 공신력을 더해 더 나은 가사서비스를 제공함으로써 경쟁력을 높일 가능성도 있으나, 제도를 통해 현재의 문제를 해결하기 위해서는 정부의 지속적인 관심과 노력이 필요하다. 단순히 현행 ‘가사근로자법’의 제정만으로 현실이 바뀌기를 바라기에는 호출노동 성격인 가사노동의 불안정한 특성을 단순히 노동자에게 감당하도록 하는 처사로 비춰질 수 있을 것이다.

이에 정부는 가사노동에 대한 접근을 다층적으로 진행하고 있다. 가사노동 사용자의 수요창출을 위해, 고용노동부는 2022년 12월 복지플랫폼 전문기업인 (주)현대이지웰 및 SK엠앤서비스(주)와 MOU를 체결하고 기업 복지포인트로 가사서비스를 구매할 수 있도록 하였다. 2023년 3월 2일부터 2개 복지 플랫폼의 약 5,600개에 달하는 고객사 직원들이 복지몰에서 사내 복지포인트를 이용하여 정부인증 가사서비스를 구매할 수 있게 되었으며, 롯데월드, 메가박스 등 가사서비스 관련 정책 방향에 공감하는 기업들은 가사근로자의 복지 혜택을 지원하기 위해 자사 상품이나 서비스를 할인 제공하기로 했다.³⁵⁾ 또한 가사서비스 접근이 수도권에 비해 제한적인 지방에서의 접근 활성화를 위해, 중앙정부(복지부 등) 및 지방자치단체의 가사서비스 지원사업에서 정부인증기관 우대를 지속적으로 추진 중에 있다.

34) 고용노동부. “정부 인증 가사서비스, 품질 우수한 것으로 평가.”
https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=14653 (검색일: 2023. 6. 15).

35) 고용노동부. “3월부터 사내 복지포인트로 가사서비스 구매.”
https://www.worklife.kr/website/index/m6/notice_view.asp?GUID=BD15BE2B-50C8-408E-B365-32E7ECB44E61 (검색일: 2023. 9. 15).

회원국이 협약을 비준한 이후 단기간 내인 경우, 정부가 이를 이행하기 위한 노력을 제시함으로써, ILO 측을 납득시킬 수 있다. 즉 현행과 같이 한국 정부의 세제 인센티브 및 등록 가사노동자의 노동비용 감소 노력에 대해 인정 받을 수 있다. 하지만 이러한 노력에도 장기간 문제점이 해결되지 않는다면 강제성이 없는 사설 단체 인증제에 관한 문제점을 지적받을 가능성이 있다.

② 189호 협약 제1조 가사노동 및 가사노동자에 대해 정의: ‘근로기준법’ 및 ‘가사근로자법’ 내 가사노동의 법적 지위 및 특수 범위 검토

<표 Ⅲ-5>에서와 같이 2021년 ‘가사근로자법’이 제정되었으나, 고용노동부에서 제시한 근로기준법에는 여전히 가사사용인에 대한 예외조항이 존재한다(‘근로기준법’ 제11조 1항 <표 Ⅲ-7> 내). 만약 가사노동종사자가 가사노동 서비스 제공 업체와 체결한 계약이 위탁계약 또는 도급계약의 성질을 갖는다면 해당 가사노동종사자는 근로기준법상 근로자가 아닌 독립자영업자에 해당한다고 보아야 한다는 견해도 존재한다.³⁶⁾

<표 Ⅲ-7> 근로기준법 제11조 주요 내용

법령	내용
근로기준법 제11조(적용 범위)	① 이 법은 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장에 적용한다. 다만, 동거하는 친족만을 사용하는 사업 또는 사업장과 <u>가사(家事) 사용인에 대하여는 적용하지 아니한다.</u> ② 상시 4명 이하의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이 법의 일부 규정을 적용할 수 있다. ③ 이 법을 적용하는 경우에 상시 사용하는 근로자 수를 산정하는 방법은 대통령령으로 정한다. <신설 2008. 3. 21.>

출처: 고용노동부. “근로기준법.”

[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/\(16415\)](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/(16415)) (검색일: 2023. 4. 15).

제189호 협약 제1조는 가사노동을 “가정 또는 가정을 위해 수행되는 노동”으로, 가사노동자를 “고용 관계 내에서 가사노동에 종사하는 사람”으로 정의하여 일반 노동자와 동일한 처우를 받을 수 있도록 하고 있다. 근로기준법의 제1조 목적에서 “근로조건의 기준을 정함으로써 근로자의 기본적 생활을 보장,

36) 이준희. “가사노동종사자 보호를 위한 입법논의 현황과 대안: 한국의 디지털 플랫폼 매개 가사노동을 중심으로.” 노동법논총. 제51호 (2021): 149.

향상시키는 것을 목적으로 한다”고 제시하고 있어, 가사사용자의 예외사항을 두는 것은 가사노동자의 근로조건에서 예외사항을 두는 법의 정합성 문제를 빚고 있다. 가사서비스에 종사하는 가사노동자가 노동법에서 배제된 이유에 대해 주로 사용자와 개인적 친분을 고려할 때 국가의 감독이 곤란하다는 점과 가정 내 사생활 침해의 우려 및 개별 가정의 4대 보험료 지급 능력 미비 그리고 개인을 사용자로 보기 어렵다는 점 등을 그 근거로 하고 있다.³⁷⁾

<표 III-8> 근로자퇴직급여 보장법 제3조 및 최저임금법 제3조 주요 내용	
법령	내용
제3조(적용범위)	이 법은 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장(이하 “사업”이라 한다)에 적용한다. 다만, 동거하는 친족만을 사용하는 사업 및 가구 내 고용활동에는 적용하지 아니한다.
최저임금법 제3조(적용 범위)	① 이 법은 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장(이하 “사업”이라 한다)에 적용한다. 다만, 동거하는 친족만을 사용하는 사업과 가사(家事) 사용인에게는 적용하지 아니한다. ② 이 법은 「선원법」의 적용을 받는 선원과 선원을 사용하는 선박의 소유자에게는 적용하지 아니한다. [전문개정 2008. 3. 21.]

출처: 고용노동부(퇴직연금복지과). “근로자퇴직급여 보장법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EC%9E%90%ED%87%B4%EC%A7%81%EA%B8%89%EC%97%AC%EB%B3%B4%EC%9E%A5%EB%B2%95>

(검색일: 2023. 4. 15).

고용노동부. “최저임금법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%B5%9C%EC%A0%80%EC%9E%84%EA%B8%88%EB%B2%95> (검색일: 2023. 10. 15).

또한 <표 III-8>에서와 같이 근로자퇴직급여 보장법(이하, 퇴직급여법)과 최저임금법이 적용되는 범위에도 가사노동 ‘가구 내 고용활동’은 적용 범위에서 제외되어 있다. 나아가 ‘가사근로자법’에서 가사서비스를 “가정 내에서 이루어지는 청소, 세탁, 주방일과 가구 구성원의 보호·양육 등 가정생활의 유지 및 관리에 필요한 업무를 수행하는 것을 말한다.”라 정의하며, “가사근로자”란 가사서비스 제공기관의 사용자(‘근로기준법’ 제2조 제1항 제2호에 따른 사용자)를 말한다. 이하 같다)와 근로계약을 체결하고, 이용자에게 가사서비스를 제공하는 사람이라 제한하였다.

37) 오호철. “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률의 주요 내용과 실효성의 검토.” *법이론실무연구*, 제 10권, 제4호 (2022): 381.

<표 Ⅲ-9> ‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률’ 내 ‘제2조 정의’의 주요 내용

법령	내용
제2조(정의)	1. “가사서비스”란 가정 내에서 이루어지는 청소, 세탁, 주방일과 가구 구성원의 보호·양육 등 가정생활의 유지 및 관리에 필요한 업무를 수행하는 것을 말한다. 2. “가사서비스 제공기관”이란 제7조에 따른 인증을 받고 이 법에 따라 가사서비스를 제공하는 기관을 말한다. 3. “가사서비스 이용자”(이하 “이용자”라 한다)란 가사서비스 제공기관과의 이용계약에 따라 가사서비스를 제공받는 사람을 말한다. 4. “가사근로자”란 가사서비스 제공기관의 사용자(「근로기준법」 제2조제1항제2호에 따른 사용자)를 말한다. 이하 같다)와 근로계약을 체결하고, 이용자에게 가사서비스를 제공하는 사람을 말한다. 5. “입주가사근로자”란 가사근로자 중 이용자의 가구에 입주하여 가사서비스를 제공하는 사람을 말한다.
제6조(다른 법률과의 관계)	① 이 법의 적용을 받는 가사근로자는 「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 「최저임금법」 등 근로 관계 법령의 적용이 제외되는 가사(家事) 사용인으로 보지 아니하고, 이 법의 적용을 받는 가사근로자가 행하는 가사서비스는 「근로자퇴직급여 보장법」 등 근로 관계 법령의 적용이 제외되는 가구 내 고용활동으로 보지 아니한다. ② 가사근로자의 근로 관계에 관하여는 「근로기준법」 제17조, 제54조(입주가사근로자의 경우는 제외한다), 제55조, 제60조제1항·제2항·제4항 및 제5항을 적용하지 아니하고, 입주가사근로자의 근로 관계에 관하여는 「근로기준법」 제50조 및 제53조를 적용하지 아니한다.

출처: 고용노동부. “근로기준법.”

[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/\(16415\)](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/(16415)) (검색일: 2023. 4. 15).

‘가사근로자법’의 ‘제6조 다른 법률과의 관계(<표 Ⅲ-9> 내)’에서 가사근로자의 근로 관계에 관하여는 「근로기준법」 제17조 ‘근로조건의 명시’, 제54조(입주가사근로자의 경우는 제외), 제55조 ‘휴일’, 제60조 ‘연차휴가’ 제1항·제2항·제4항 및 제5항을 적용하지 아니하고, ‘가사근로자법’ 내 관련 조항의 적용을 받는다. 입주가사근로자의 근로관계에 관하여는 「근로기준법」 제50조 ‘근로시간’, 제53조 ‘연장 근로시간의 제한’의 법률을 적용하지 않는다. 입주가사근로자의 경우 인증 가사서비스 제공기관과의 근로계약 체결을 완료했다 하더라도, 가정 내 근로의 특수성으로 인해 근로기준법이 정하는 노동조건 다수에서 예외 적용되며, 특별조항을 통해 이를 대신하고 있다(<표 Ⅲ-10> 참조).

<표 Ⅲ-10> ‘가사근로자’에 대한 근로기준법 내 예외 조항 및 가사근로자법/시행령
비교표

근로기준법		가사근로자법 / 시행령	
법령	내용	법령	내용
제50조(근로시간)	① 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다. ② 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다. ③ 제1항 및 제2항에 따른 근로시간을 산정함에 있어 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는 대기시간 등은 근로시간으로 본다. <신설 2012. 2. 1.>	제11조(가사서비스의 이용계약)	① 가사서비스 제공기관은 이 법에 따라 가사서비스를 이용하려는 사람과 다음 각 호의 사항이 포함된 이용계약을 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다).
		제15조(최소근로시간)	① 최소근로시간은 1주일에 15시간 이상이어야 한다. 다만, 가사근로자의 명시적인 의사가 있는 경우 또는 대통령령으로 정하는 경영상 불가피한 경우에는 1주일에 15시간 미만으로 정할 수 있다.
		시행령 제4조(근로계약 체결시 명시해야 할 근로조건)	1. 가사서비스 제공 가능 요일 또는 날짜 2. 가사서비스 제공 가능 시간대 3. 가사서비스 제공 가능 지역
제53조(연장근로의 제한)	① 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제50조의 근로시간을 연장할 수 있다. ② 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 제51조의 근로시간을 연장할 수 있고, 제52조 제2호의 정산기간을 평균하여 1주 간에 12시간을 초과하지 아니하는 범위에서 제52조의 근로시간을 연장할 수 있다. ③ 상시 30명 미만의 근로자를 사용하는 사용자는 다음	제17조(입주가사근로자에 관한 특별)	① 입주가사근로자의 실제 근로시간을 산정하기 어려운 경우에는 제11조제1항에 따른 이용계약에서 명시한 가사서비스 제공시간을 근로한 것으로 본다. ② 가사서비스 제공기관은 제11조제1항 및 제2항에 따라 입주하여 가사서비스를 제공하는 이용계약을 체결하는 경우 해당 가사서비스를 제공할 장소에 입주가사근로자를 위한 기숙 공간이 있는지를 미리 확인하여야 한다.

	각 호에 대하여 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 제1항 또는 제2항에 따라 연장된 근로시간에 더하여 1주간에 8시간을 초과하지 아니하는 범위에서 근로시간을 연장할 수 있다. <신설 2018. 3. 20.> 1. 제1항 또는 제2항에 따라 연장된 근로시간을 초과할 필요가 있는 사유 및 그 기간 2. 대상 근로자의 범위 ④ 사용자는 특별한 사정이 있으면 고용노동부장관의 인가와 근로자의 동의를 받아 제1항과 제2항의 근로시간을 연장할 수 있다. 다만, 사태가 급박하여 고용노동부장관의 인가를 받을 시간이 없는 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 한다. <개정 2010. 6. 4., 2018. 3. 20.> ⑤ 고용노동부장관은 제4항에 따른 근로시간의 연장이 부적당하다고 인정하면 그 후 연장시간에 상당하는 휴게시간이나 휴일을 줄 것을 명할 수 있다. <개정 2010. 6. 4., 2018. 3. 20.> ⑥ 제3항은 15세 이상 18세 미만의 근로자에 대하여는 적용하지 아니한다. <신설 2018. 3. 20.>		
제54조(휴게)	① 사용자는 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 한다.	제 11 조 (가사서비스의 이용계약)	② 가사서비스 제공기관은 입주하여 가사서비스를 제공하는 이용계약을 체결하는 경우 제1항 각 호의 사항 외에 다음 각 호의 사항이 이용계약에 반영되도록 하여야 한다. 1. 입주가사근로자의 기숙 공간

	② 휴게시간은 근로자가 자유롭게 이용할 수 있다.		2. 입주가사근로자에 대한 식사 제공 3. 연속적인 휴게시간 보장
제60조(연차 유급휴가)	① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012. 2. 1.> ② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다. <개정 2012. 2. 1.> ④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다. ⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.	시행령 제7조(유급휴일 및 연차 유급휴가) 내 별표	2. 연차 유급휴가 가. 사용자는 1년간 실제 근로한 시간이 연간 제공대상시간의 80퍼센트 이상인 가사근로자에게 15일의 유급휴가를 줘야 한다. 나. 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 가사근로자 또는 1년간 실제 근로한 시간이 연간 제공대상시간의 80퍼센트 미만인 가사근로자가 1개월간 제공대상시간을 실제 근로한 경우 1일의 유급휴가를 줘야 한다. 다. 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 가사근로자에게는 가목에 따른 유급휴가 일수에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년마다 1일을 가산한 유급휴가를 줘야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 유급휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

출처: 고용노동부. “근로기준법.”

[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/\(16415\)](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/(16415)) (검색일: 2023. 4. 15).

입주가사근로자는 입주가사근로자의 실제 근로시간을 산정하기 어려운 경우가 많으므로, 제17조 ‘입주가사근로자에 관한 특례’에 따라 이용계약에서

명시한 가사서비스 제공시간을 근로한 것으로 본다. 또한 가사근로자는 제15 조최소근로시간, 즉 1주일에 15시간 이상이 특별한 사정이 없는 한 보장된다. 시행령을 통해 근로계약 체결 시 명시해야 할 근로조건으로 가사서비스 제공 가능 요일 또는 날짜, 제공 가능 시간대, 제공 가능 지역 등이 명시되어야 한다.

‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률’ 내 ‘제2조 정의’에서 가사근로자는 가사서비스 제공기관의 사용자와 근로계약을 체결한 자라 정의하여, 여전히 ‘근로기준법’ 제2조 제1항 제2호 제어 하에 ‘가사근로자법’이 처해 있는 상황이다.

가사노동 및 가사노동자의 특성을 고려하는 국내법 또는 단체협약이 정비되어 있으나, 우리나라가 ILO 189호 협약을 비준하게 되면, 가사노동 지위 인정의 예외 조항이 상존하는 사항을 지적받게 될 것으로 판단된다. 이에 따라 정기 위원회에서 정부는 가사노동 예외 비율을 장기적으로 줄여 나아갈 수 있는 정책과 실제 통계의 제출을 요구받을 것으로 예측된다.

③ ‘가사서비스’ 범주 내 간병 제외

<표 III-9> ‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률’ 내 ‘제2조 정의’에서 “가사서비스”란 가정 내에서 이루어지는 청소, 세탁, 주방일과 가구 구성원의 보호·양육 등 가정생활의 유지 및 관리에 필요한 업무를 수행하는 것을 말한다.’라 적시되어 있다. ILO 189호 협약은 가사서비스의 범주에 간병 업무가 제외된 사항에 대해 종종 협약국들을 지적해 왔다. 지난 2009년 고용노동부는 요양보호사 근로자성에 관한 근로복지공단의 질의에 대해 ‘출·퇴근 시간이나 근로시간이 정해져 있지 않은 점, 업무수행과정에서 구체적인 지휘·감독을 받지 않는 점, 요양보호사 개인의 근무가능시간에 따라 요양보호대상자 수가 결정되는 점, 사업주의 업무지시를 거부하여도 별도의 제재가 없는 점, 개인사업자로 등록되어 개인사업자소득세를 납부해온 점, 4대 보험에 가입하지 않은 점 등을 볼 때 근로기준법상 근로자로 보기 어려울 것’이라고 회신함으로써 현장에서 상식화되고 있던 요양보호사의 근로자성을 부정하였다.³⁸⁾

따라서 보건복지부령에 근거, 국가자격증을 득한 요양보호사 이외의 재가 간병업무 종사자는 가사근로 업무에도, 노인복지법 내 요양보호사³⁹⁾의 업무에

38) 최영미. “[동향1] 공공연하게 시비 만드는 노동부- 요양보호사 근로자성 부정의 경위.” <https://www.peoplepower21.org/welfarenow/%EC%9B%94%EA%B0%84%EB%B3%B5%EC%A7%80%EB%8F%99%ED%96%A52009/668354> (검색일: 2023. 5. 15).

39) 요양보호사는 ‘노인복지법 제39조의2(요양보호사의 직무·자격증의 교부 등)’에 근거하여 국가자격증

도 포함되지 않으며, 근로복지공단의 요양업무처리규정 내 간병인에도 미포함된다. 그동안 재가 간병업무와 관련, 간병인에 대한 간호의 근로자성을 인정하지 않아 왔기 때문에 재가 간병인에 대한 가사 근로자성 부여는 중요한 사안이다. 가사근로자법 업무매뉴얼에는 “나. 청소, 세탁, 주방일과 가구 구성원의 보호·양육 등 가정생활의 유지 및 관리에 필요한 업무일 것, - 가구 구성원의 보호·양육은 자녀 양육, 노인 돌봄, 환자 간병, 장애인 지원, 산모·신생아 돌봄 등을 의미함”으로 규정되어 있어, 가사근로의 범주에 ‘가구 구성원에 대한 보호’ 문구가 있어 간병업무가 포함된다고 광의의 범주에서 해석할 수 있다. 이에 ILO 전문가 위원회의 지적 시, 해당 업무매뉴얼 내 간병 기재 사항을 제출하여 대응할 수 있으며, 장기적 대응을 위해 가사근로자법 가사근로서비스 내 간병 업무를 명확히 적시하는 방안도 검토할 필요가 있다.

아래에는 ILO 189호 협약과 관련하여, ILO 전문가위원회(CEACR)가 간병 업무를 가사근로에 포함시키지 않은 국가들을 지적한 사례이다.

④ 쟁점 1: 189호에 관한 ILO 전문가위원회(CEACR) 지적 해외사례

㉟ 이탈리아: 가사노동의 실질적 근로조건 개선 지적⁴⁰⁾

이탈리아는 2013년 ILO 189호 협약을 비준하였다. 이후, ILO 전문가위원회는 협약 이행상황에 대해 다음의 사례를 지적하고, 관련된 정보를 직접 요청(Direct Request)하였다. 이탈리아는 국내법에서 가사노동과 가사노동자가 정의되어 있으나, 여전히 이탈리아 가사노동자의 88%가 여성이며 이들 노동자 중 약 60%가 비공식 고용 상태임이 이탈리아 노동자 단체에 의해 제기되었다. 이에 따라 이탈리아의 협약 비준이 가사노동자의 근로조건 측면에서 기대되는 개선을 가져오지 못했다는 견해를 표명한 이탈리아 통합노조(CGIL: Confederazione Generale Italiana del Lavoro)의 관찰에 주목하며, 신고되지 않은 이주 가사노동자, 모성 보호 부족 및 소진과 관련하여 우선적으로 해결해야 할 해결되지 않은 문제가 있음을 지적하였다. 즉 관련 법령이 마련되어 있더라도, 실제 상황에서 가사노동 법률 대상과의 괴리가 있을 시 이는 ILO의

시험을 통해 자격을 득한 자로 장기요양기관이나 ‘가사·간병방문지원사업’(보건복지부 시행)를 통해 서비스를 행한다. 간병인은 특별한 자격을 득할 필요 없이 직업소개소나 재가센터를 통해 구인, 구직이 매개된다.

40) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Italy (Ratification: 2013).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4309817,102709 (검색일: 2023. 5. 15).

지적사항이 될 수 있는 것이다. 위원회는 이탈리아 정부가 국내법, 단체협약 또는 법원 결정에 따라, 가사노동 또는 가사노동자의 정의와 관련된 모든 발전 사항을 계속해서 알릴 것을 요청하였으며, 정부는 또한 성별과 지역별로 세분화된 통계자료와 내국인 및 이주 가사노동자의 상황을 개선하기 위해 취한 조치에 대한 정보를 포함하여 국내 가사노동자의 상황에 대한 최신 정보를 지속적으로 제공할 것을 요구하였다.

㉠ 독일: 가사서비스 범주에 관한 지적사항⁴¹⁾

ILO 위원회는 독일의 근로시간법(the Working Hours Act) 18(1)(iii)항이 간병인을 적용 범위에서 제외하고 있음을 지적하였다. 위원회는 정부에 이러한 제외 사유를 자세히 설명하는 추가 정보와 가장 대표적인 사용자 및 근로자 조직과의 사전 협의에 대한 정보를 제공할 것을 요청하였다. 이에 위원회는 독일 정부가 가사노동을 "양육, 보살핌 또는 보살핌을 책임지는 사람들과 함께 공동 가정에 거주하는 사람"으로 정의하는 상황에서, 간병인을 제외한 것은 입법기관에서 다음과 같은 특정 범주의 사람을 염두에 두었다고 설명하였다. 위원회가 지적한 바에 의하면, 연방행정법원이 근로시간법이 어린이와 청소년을 위한 "교대 돌봄"을 제공하는 거주 그룹에서 일하는 가정 부모에게도 적용되어야 한다고 판결했으나(2019년 5월 8일 판결 - BVerwG 8 C. 3.18). 또한 근로시간법 18(1)(iii)항에 규정된 제외 사항이 SOS 어린이 마을의 부양 부모, 양부모 또는 "동거인"을 포함한 유사한 근로자의 간호, 간병의 경우에는 적용되지 않는다는 점에 문제가 있다는 것이다. 위원회는 정부가 이의 배제 적용과 관련하여 사회적 파트너와 협의했는지 여부를 구체적으로 표시하지 않는다는 점을 지적하였다.

㉡ 칠레: 비정기적 혹은 간헐적 노동에 종사하는 가사노동자의 정의⁴²⁾

칠레 노동법 제146조는 가사노동자를 “한 명 이상의 개인 또는 가족을 위해 상근 또는 시간제로 지속적으로 근로에 종사하는 노동자”로 정의한다.

41) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (Ratification: 2013).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059758,102643:NO (검색일: 2023. 5. 15).

42) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Chile (Ratification: 2015).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:3790653,102588:NO (검색일: 2023. 5. 15).

이에 위원회는 노동법 내 가사노동자에 관한 정의에서 "지속적으로 종사하는"이라는 표현이 포함된 것은 간헐적으로 또는 비정기적으로 가사노동을 수행하는 노동자는 가사노동자로 간주되지 않는다는 것을 의미한다는 점에 주목하였다. 위원회는 협약을 위한 준비 작업에 정부의 관심을 환기시켰으며, 그 동안 해당 표현이 일용근로자 및 유사한 불안정 근로자가 가사노동자의 정의에 포함되도록 보장하기 위한 조항에 포함되었음을 강조했다(보고서 IV(1), 국제노동회의, 100차 회의, 2011, p. 5). 위원회는 직업상 가사노동을 수행하는 비정기적 또는 산발적 노동자가 가정노동자의 정의에 포함되고 그에 따라 협약에 규정된 대로 적용되도록 보장하기 위해 정부가 필요한 조치를 채택할 것을 권고하였다.

칠레 정부는 보고서에서 대법원 사건 No. 3784-2003 및 Valparaíso 항소 법원 사건 No. 372-2002을 설명하였다. 두 법원은 가사노동자에 대한 조항이 돌봄 계약에 따라 고용된 간호보조원에게는 적용되지 않는다고 판결했다.

이와 관련하여 위원회는 정부가 간호보조원에 적용되는 법적 제도와 이들이 다른 노동자와 동일한 권리를 보장받을 수 있는지를 명시해 줄 것을 요청하였다.

㊤ 포르투갈: 비정기적 혹은 간헐적 노동에 종사하는 가사노동자의 정의⁴³⁾

포르투갈 정부는 Decree-Law No. 235/92의 섹션 2(3)에 따라 가사노동에 비정기적으로 서비스를 제공하거나 불규칙한 빈도로 특정 작업을 수행하는 경우를 포함하지 않는다고 보고하였다.

위원회는 가사서비스를 제공하는 노동자가 체결한 계약 유형에 관계없이 가사노동의 범위 내 포함되어야 함을 지적하였다. 위원회는 가사노동법의 적용에서 제외된 가정 내에서 또는 가정을 위해 가사 업무를 수행하는 노동자가 다른 노동자와 동등한 보호를 받는 방식에 대한 정보를 정부에 제공할 것을 요청하였다.

(2) 쟁점2: 가사노동조합 및 ILO 189호 협약 정합성 검토

43) ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Portugal (Ratification: 2015)."

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4322617,102815:NO (검색일: 2023. 5. 15).

ILO 189호 제2조는 “동 협약이 모든 가사노동자에게 적용되나, 협약을 비준한 회원국은 사용자 및 노동자의 가장 대표적인 단체, 그리고 가사노동자를 대표하는 단체 및 가사노동자의 고용주를 대표하는 단체와 협의한 후 다음을 그 범위에서 전부 또는 일부 제외할 수 있음”을 명시하고 있다. 즉 ILO 189호 협약은 가사노동자 대표 단체와 가사노동자의 고용주 대표 단체가 존치되어야 함을 전제하고 있다.

2022년 6월 한국 내 가사노동조합이 출범하였다. 정확히 ‘가사근로자법’의 발효와 함께 출범한 단체는 가사·돌봄 노동조합이다. 가사노동조합에 관한 법안 제정과정에서 한국가사노동자협회(대표 최영미, 이하 한가협)는 당사자 조직으로서 법안 제정 촉구 기자회견을 열고 정치권에 입장을 전달하는 한편, 관련 제도개선 토론회를 개최하는 등 적극적인 활동을 이어왔다.⁴⁴⁾ 해당 단체의 전신은 2003년 조직된 ‘전국여성가사사업단 우렁각시’이다. 해당 사업단은 2012년 경력단절여성들의 권익 향상과 돌봄 일자리 창출을 목표로 (사)한국가사노동자협회를 창립하였으며, 조합의 설립을 이끌었다.⁴⁵⁾ 가사·돌봄서비스지부는 ▲모든 가사노동자에 전국민고용보험, 산재보험 적용 ▲안전한 노동을 위한 고객 대상 홍보와 업무안전지침 마련 ▲가사노동자의 전문성 제고 위한 직업훈련과 국가공인자격증 도입 ▲모든 국민이 돌봄을 받을 수 있는 가사서비스 이용권 제도 도입 등에 힘쓸 것을 선언했다.⁴⁶⁾ 이외에도 (사)한가협은 고용노동부로부터 ‘가사서비스종합지원센터’ 운영을 수탁하여 2023년 4월 26일 서울 한국노동조합총연맹 대회의실에서 개소식을 열고 공식 업무⁴⁷⁾를 시작하였다.⁴⁸⁾

이에 추후 해당 단체들의 활동범위와 정책 참여 정도에 대해 가사노동자의 결사 및 단체 교섭의 자유가 다른 노동자들과의 동일성을 검토할 필요가 있다.

ILO 189호 제3조1항, 동조 제2항1호 및 동조 3항은 가사노동에 관한 결

44) 이로운넷. “전국 최초 가사·돌봄 노동조합 출범.. “모든 가사노동자와 연대한다.”

<https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=28713> (검색일: 2023. 4. 15).

45) (사)한국가사노동자협회. “비전 및 활동.” <http://www.kohwa.or.kr/vision.php> (검색일: 2023. 5. 15).

46) femiwiki. “가사돌봄서비스 노조.”

<https://femiwiki.com/w/%EA%B0%80%EC%82%AC%EB%8F%8C%EB%B4%84%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4.%EB%85%B8%EC%A1%B0> (검색일: 2023. 5. 15).

47) 고용노동부는 가사근로자와 가사서비스 제공기관(정부인증기관) 등이 언제든지 각종 고충사항, 법률 문제 등을 편리하게 접근하여 상담받을 수 있도록 가사서비스종합지원센터를 위탁·운영하고 있고, ‘23년에는 2개소(한국가사노동자협회<’23.4.26. 개소>, 국고용서비스협회<’23.4.28. 개소>)를 선정하여 운영하고 있다.

48) LifeInSocialSolutionMedia. “첫 ‘가사서비스종합지원센터’ 26일 개소, 가사노동 이해관계자 위한 전문상담창구 역할.” <https://www.lifein.news/news/articleView.html?idxno=15537> (검색일: 2023. 5. 15).

사와 단체 교섭의 자유가 보장될 것을 적시하고 있다. 특히 이주가사노동의 경우 가사노동자가 고용주와 ‘가사서비스 제공기관’ 간 삼각고용관계에 처할 개연성이 높으며, 이주가사노동의 특성상 고용주에 대한 높은 의존 상태, 작업장에서의 고립에 처할 우려가 높다. 이에 ILO 전문가위원회는 회원국에 대해 가사노동자와 고용주에게 그들의 권리와 의무를 알리는 조치를 포함하여 가사노동자의 결사의 자유와 단체교섭권의 효과적인 행사를 보장하기 위해 정부가 취한 노력이 가시화될 수 있도록 요구하고 있다.

정부는 가사근로자법 제7조 제1항 제4호를 통해 가사서비스 제공기관에서 고충처리위원을 두는 등 가사근로자의 고충 등의 처리를 요청할 수 있는 수단을 갖추도록 하며, 이를 위반한 경우에는 시정명령, 인증취소될 수 있도록 하였다.

① 쟁점 2: 189호에 관한 ILO 전문가위원회(CEACR) 지적 해외사례

㉠ 독일의 결사 및 단체 교섭의 자유 관련 지적사항⁴⁹⁾

독일 정부는 결사의 자유에 대한 가사노동자의 권리와 단결 및 단체교섭권이 국내법에서 인정됨을 주장하였다. 정부는 국내법뿐만 아니라 계약의 자유와 결사의 자유를 전제로 하는 자발적인 노사 관계 시스템을 지원하는 제도적 틀을 통해서도 단체 교섭을 촉진한다고 덧붙였다. 정부는 실행 강령의 섹션 1.2 및 5.12가 가사노동자의 노동조합 가입 권리를 제한하는 가사 고용주의 행위를 금지한다고 설명하였다.

이에 위원회는 정부가 결사의 자유와 단체 교섭에 대한 가사노동자의 권리를 실질적으로 증진하고 보장하기 위해 채택되거나 예상되는 조치에 대한 상세하고 업데이트된 정보를 계속 제공할 것을 요청하였다.

㉡ 칠레의 결사 및 단체 교섭의 자유 관련 지적사항⁵⁰⁾

칠레 정부는 결사 및 단체교섭권을 규율하는 노동법 조항이 가사노동자

49) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (Ratification: 2013).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059758,102643:NO (검색일: 2023. 5. 15).

50) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Chile (Ratification: 2015).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:3790653,102588:NO (검색일: 2023. 5. 15).

에게도 적용된다고 설명한다. 그러나 정부는 그러한 가사노동자들의 노동조합 가입을 촉진하기 위해 구체적인 조치를 채택하는 것이 필요하다는 상황을 인지하고 있음을 주지하였다. 특히, 정부는 이 법안이 개별적으로 고용된 가사노동자들의 단체교섭권 행사를 매우 복잡하게 만들고 있음에도 동의하였다. 정부는 민간 가사노동자가 단체 교섭에 참여할 수 있는 실질적인 가능성이 확보되도록 적절한 메커니즘과 절차를 수립하는 것이 필요하다고 덧붙였다.

이와 관련하여 위원회는 많은 경우 고용주에 대한 높은 의존도(특히 이주 가사노동자의 경우)와 가사노동자가 작업장에서 흔히 격리되는 가사노동의 특수성을 상기시켰다. 이는 모두 가사노동자들이 노동조합을 설립하고 가입하는 것을 특히 어렵게 만드는 요인들이다. 위원회는 가사노동자의 권리에 대한 인식을 높이고 실제로 가사노동자의 결사의 자유, 단체 교섭 및 이러한 조치의 영향에 대한 정보를 제공할 필요성을 지적하였다.

(3) 쟁점3: 가사노동에서의 차별철폐 및 이주자 가사노동에 관한 검토

ILO 189호 협약 제15조는 “민간 직업소개소에 의해 채용되거나 배치된 이주 가사노동자를 포함한 가사노동자를 학대적 관행으로부터 효과적으로 보호하기 위해 각 협약국이 수행해야 할 수칙”을 제시하고 있다. 해당 조항에서는 가사노동에서 특별히 이주노동자가 차별적 지위에 처할 가능성이 높다고 판단하여 세부 수칙을 제시하고 있다. 제3항에서는 “사설 직업소개소에 의해 자국 영역에 고용되거나 배치된 가사노동자를 적절히 보호하고 학대를 방지하기 위해 관할권 내에서 다른 회원국과 협력하여 모든 필요하고 적절한 조치를 채택해야 함.”을 제시하고 있으며, 제4항은 “가사노동자가 다른 국가에서 일하기 위해 한 국가에서 채용되는 경우 채용, 배치 및 고용에서 남용 및 사기 관행을 방지하기 위해 양자, 지역 또는 다자간 협정을 체결하는 것을 적극 고려해야 함.”을 명시하고 있다.

① 외국인 가사관리사의 최저임금법 적용 제외 법안 정합성

2023년 3월 21일 조정훈(시대전환) 의원은 가사근로자법 제6조 제1항에 “외국인 근로자인 가사근로자는 최저임금법 적용이 제외되는 가사사용인으로 본다”라는 단서 조항을 신설하는 법안을 발의하였다. 현행법상 고용허가제를 통해 입국하는 비전문인력 중 방문취업 동포(H-2)는 가사도우미 등 가사서비스 분야 취업이 가능하며, 방문취업동포가 아닌 일반 고용허가인력(E-9)은 의

사소통이 중요한 서비스업 특성 등을 고려해 가사서비스 분야에 취업을 허용하지 않고 있으나, 조 의원의 법안은 내국인과 중국동포 중심의 가사노동 고용 시장이 고용허가제 대상인 16개국 외국인 근로자에게도 확대 허용되면 이들을 최저임금 적용에서 제외한다는 내용을 담고 있다.⁵¹⁾ 해당 법안 발의는 국내에서 첨예한 논란을 일으키고 있다. 이에 대해 강은미 정의당 의원과 공공기관 이주여성 처우 개선 대책위 등 노동시민사회단체들은 “돌봄과 돌봄노동 저평가를 넘어 초국적으로 여성의 돌봄노동 착취구조망을 짜내고 있는 한국사회의 무례하고 오만한 성인종차별적 정책 논의는 중단돼야 한다”는 주장이다.⁵²⁾

ILO 189호 협약 제11조는 “각 회원국은 가사노동자가 최저임금 적용을 받을 수 있도록 조치를 취해야 하며, 최저임금 적용이 있는 경우 성별에 따른 차별 없이 보수를 지급해야 함”을 적시하였다. 특히 ILO 전문가위원회(CEACR)는 8조 1항 및 3항의 가사노동자 이주 조항과 관련하여, 가사노동의 특수한 성격을 고려하여 기회와 대우의 평등에 대한 가사노동자의 권리 관련 인식을 높이고 가사노동의 권리를 실질적으로 보장하기 위해 채택되거나 예상되는 조치에 대한 자세한 정보를 회원국 정부에 요청해 왔다. 이에 가사근로자법 제6조 제1항에 외국인 가사근로자에 관한 예외사항을 입법화할 경우, ILO 189호 협약 제11조 및 8조와 전면 배치될 것으로 예측된다. 더불어 위원회는 가사노동을 위해 고용된 이주 가사노동자가 국경을 넘기 전에 가사노동 유입국 정부로부터 서면 구인 제안 또는 고용계약을 미리 받는 것을 보장하는 방식을 가사근로 법령 내 적시하도록 조치하고 있다. 위원회는 이러한 조치를 통해 정부가 자국 영토에서 활동하는 자영업 이주 가사노동자에 대한 적절한 보호를 보장하고 학대를 방지할 수 있다고 지적한다.

아울러 ILO 189호 협약 제11조 및 제12조 제2항의 최저임금 및 현물 형태의 임금 지급 조항에 따라 가사노동의 임금 일부가 최저임금을 초과할 경우 현물로 지불될 수 있으나, 최저임금은 원칙적으로 금전으로 지불되어야 함이 명시되어야 한다.⁵³⁾ 가사노동의 특성상 숙식을 현물지급으로 대체하는 경우가 빈번하다. 하지만 이러한 경우에도 최저임금 부분에 대한 금전 지급이 법률로 명시되어야 함을 ILO 전문가위원회(CEACR)는 여러 사례에서 지적해 왔다.

51) 경향신문. “외국인 가사도우미 ‘조정훈의 오발탄’.”

<https://m.khan.co.kr/national/labor/article/202304020830011#c2b> (검색일: 2023. 5. 15).

52) 참여와 혁신. “이주가사노동자 ‘노동착취 개악안’ 논의, 무례하다.”

<https://www.laborplus.co.kr/news/articleView.html?idxno=31404> (검색일: 2023. 5. 15).

53) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (Ratification: 2013).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059758,102643:NO (검색일: 2023. 5. 15).

② 쟁점 3: 189호 협약에 관한 ILO 전문가위원회(CEACR) 지적 해외사례

㉟ 아일랜드의 이주노동자 차별에 관한 조치⁵⁴⁾

아일랜드는 2014년 ILO 189호 협약을 비준하였다. 이후, ILO 전문가위원회는 협약 이행상황에 대해 다음의 사례를 지적하고, 관련된 정보를 직접 요청(Direct Request)하였다. 아일랜드는 유럽연합(EU) 및 기타 유럽경제지역(EEA) 국가의 노동력 내에서 노동력 및 기술 요구의 소싱을 촉진하는 정책을 가지고 있어, 비 EEA 국민은 가사노동을 목적으로 하는 고용허가를 받을 자격이 없다는 점이 지적되었다. 그러나 위원회는 시민 정보위원회(WRC: Workplace Relations Commissioner) 웹사이트에 있는 정보에 따르면 아일랜드의 많은 가사노동자가 종종 EEA 외부에서 온 이주 노동자임을 관찰하였으며, WRC에서 발행한 아일랜드 내 가사노동자의 고용권에 관한 소책자는 가사노동에 대해 "비EEA 국민이 일할 수 있도록 허용하는 이민 허가"를 언급하고 있음을 지적하였다. ICTU는 관찰에서 2009년 이후 가사노동 부문에 대한 고용허가가 없다는 점을 감안할 때 일부 가사노동자가 자신의 잘못이 아닌 이유로 서류미비자로 분류되었음을 지적하였다. 위원회는 정부가 아일랜드에서 가사노동을 위해 모집된 이주 가사노동자가 국경을 넘기 전에 서면 구인 제안 또는 고용계약을 받도록 보장하는 방법을 다시 한번 명시하지 않는다는 점에 주목(제8조 제1항)하고, 정부는 고용계약 만료 또는 해지 시 가사 이주 노동자가 본국으로 송환될 수 있는 조건을 명시하는 법률, 규정 또는 기타 조치에 대한 정보도 제공하지 않았음(제8조 제4항)에 대한 아일랜드 정부의 수정 조치를 요구하였다.

또한 위원회는 아일랜드에서 고용주가 고용인에게 식사를 제공하거나 고용 장소에 거주하는 경우 임금에서 공제할 수 있다고 규정하는 실행 강령 섹션 5.7을 지적하였다. 위원회는 식비와 숙박비가 국가 최저임금의 일부로 계속 인상되었다는 정부의 답변과 제시한 정보에 주목하고 있다. 아일랜드정부는 2022년 1월 1일부터 숙식에 대해 허용되는 최대 공제액이 숙식의 경우 시간당 €0.94, 숙식의 경우 주당 €24.81(또는 하루 €3.55)로 설정하고 있다.

54) ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Ireland (Ratification: 2014)." https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4322674,102901:NO (검색일: 2023. 5. 15).

㉠ 독일의 이주노동자 차별에 관한 조치⁵⁵⁾

위원회는 독일 정부에 ILO 189호 협약 제7조에 따라 고용 조건을 명시한 작업을 수행할 수 있도록 가사노동을 위해 고용된 이주 가사노동자가 가능한 한 국경을 넘기 전에 서면 구인 제안 또는 고용계약서를 받을 수 있도록 보장할 것을 요청한 바 있다.

이에 독일 정부는 제3국 국민이 거주 허가를 소지한 경우 독일 노동자와 동일한 조건으로 자영업 또는 정식 고용으로 독일에서 일할 수 있음을 설명하였다. 독일에서의 고용 목적의 거주 허가증 발급을 위한 전제 조건은 특정 고용 제안이다. 고용이 진행되는 동안 고용주는 급여, 근무 시간 및 기타 고용 조건에 대한 정보를 연방고용청(Federal Employment Agency)에 제공하여 외국인 노동자의 고용 상황을 모니터링할 수 있도록 해야 한다. 노동자가 받을 자격이 있는 최저 근로조건(최저임금 수준 및 공제)에 대한 정보는 세관 당국의 웹사이트에서 독일어, 영어 및 프랑스어로 제공되고 있다.

이에 위원회는 독일 정부가 자국 영토에서 활동하는 자영업 이주가사노동자에 대한 적절한 보호를 보장하고 학대를 방지하는 조치에 대한 정보를 제공할 것을 요청하였다.

㉡ 칠레의 차별철폐에 관한 조치⁵⁶⁾

칠레에 대해 가사노동자의 공정한 노동조건과 관련하여 다음의 사항이 총회에서 논의되었다. 위원회는 노동법 섹션 161 bis의 조항이 가사노동자에게 적용되지 않는다는 중앙노동자총연맹(CUT)의 주장에 주목하였다. 노동법 섹션 161 bis는 “전체적 또는 부분적 병증(질병 혹은 부상 등)은 고용계약 종료에 대한 타당한 이유가 될 수 없다. 그러한 사유로 해고된 근로자는 보상을 받을 자격이 있다.”라고 적시되어 있다. 하지만 가사노동자는 노동법 제152조의 적용을 받아, 가사도우미는 질병 발생 시 직장에 계속 남아 있을 것이라는 보장이 없으므로 보상 없이 해고될 위험이 있다. CUT는 계약이 1년 이상 유효하거나 사용자가 161조(기업, 시설 또는 서비스의 요구 사항)에 따라 이를

55) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (Ratification: 2013).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059758,102643:NO (검색일: 2023. 5. 15).

56) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Chile (Ratification: 2015).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:3790653,102588:NO (검색일: 2023. 5. 15).

종료하는 경우, 사용자는 당사자들이 개별적으로 또는 집단적으로 합의한 근속 기간에 대한 보상을 가사노동자에게 지급해야 한다고 주장한다.

이에 위원회는 다른 근로자와 비교하여 가사 근로자의 공정한 고용 조건을 보장하기 위해 노동법의 이 섹션에 효력이 부여되는 방식에 대한 자세한 정보를 칠레 정부에서 제공할 것을 요청하였다.

(4) 쟁점4: 가사관리사에 대한 사회보장 및 산업안전 보건을 보장하기 위한 효과적인 조치 여부

ILO 전문가위원회(CEACR)는 제13조 및 제14조 사회보장 및 산업안전 보건을 보장하기 위한 효과적인 조치 조항에 따라, 협약 비준국 정부가 가사노동자에 대해 산업안전보건 등에 관한 사회보장에 효과적으로 접근할 수 있도록 조치를 취하였는지에 관하여 검토해 왔다. 가사노동자가 다른 노동자와 마찬가지로 건강, 연금, 사고, 간호 및 실업 보험(고용 촉진)을 통해 보호될 수 있어야 한다는 것이다.

국내에서 ‘가사근로자법’의 적용을 받는 가사근로자는 「근로기준법」 적용 대상이 되어 일반적인 사회보장서비스를 수혜받을 수 있으나, 입주가사근로자의 경우 인증 가사서비스 제공기관과의 근로계약 체결을 완료했다 하더라도 근로기준법이 정하는 노동조건 다수에서 예외 적용되고 있다. 한국이 ILO 189호를 협약을 비준한다면, 위원회는 정부가 법령 재정비 및 실제 상황 개선에 대한 보고를 요구할 것이며, 정부가 일반 사회보장 제도에 등록된 저임금 직업(미니잡)을 포함하여 가사노동자 수에 대한 최신 통계를 연령과 성별로 세분화하여 제공할 것을 요청할 가능성이 크다.

① 쟁점 4: 189호에 관한 ILO 전문가위원회(CEACR) 지적 해외사례

㉠ 이탈리아의 사회보장 및 산업안전보건 관련 지적사항⁵⁷⁾

이탈리아 정부는 가사노동자들이 모성보호를 포함한 사회보장 분야에서 다른 노동자들보다 차별받지 않은 조건을 누리고 있음을 강조해 왔다. 하지만 통합노조(CGIL)은 ‘임신~자녀가 1세가 될 때까지 기간 동안의 해고 금지’ 조항

57) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Italy (Ratification: 2013).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4309817,102709 (검색일: 2023. 5. 15).

이 가사노동자에게는 적용되지 않는다는 점을 지적하였다. CGIL은 전국단체교섭협약(CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro)이 가사노동자의 자녀가 3개월이 될 때까지만 제공하므로 출산휴가가 끝나고 직장에 복귀하면 가사 노동자가 해고될 수 있다고 지적한다. 또한 가사노동자는 다른 노동자와 달리 자녀를 돌보기 위해 추가로 6개월의 육아휴직을 받을 수 없으며, 중증 장애를 가진 가족이 있는 경우 월 3일의 휴가를 받을 수 없다. CGIL은 가사 근로자가 일반적으로 다른 근로자와 동일한 유급 병가를 누리지 못한다고 지적한다. 가사도우미의 사회보장 기여금은 실제 받는 급여를 고려하지 않은 데다, 급여도 다른 근로자와 달리 낮게 산정한다고 덧붙였다.

이에 위원회는 가사도우미가 유급 출산휴가, 출산 후 해고로부터 보호, 유급 병가 및 기타 불리하지 않은 혜택을 포함하여 사회보장 보호에 접근할 수 있도록 하기 위해 취했거나 예상하는 모든 조치에 대한 정보를 정부에 제공할 것을 요청하였다.

㉠ 포르투갈의 휴식/휴게 보장 및 산업안전보건 관련 지적사항⁵⁸⁾

포르투갈 정부는 법령 제235/92호의 제7조 제1항에서 ‘국내 근로계약에 입주 숙박 또는 식사 제공에 관한 조건’ 포함 여부가 명시되어 있다고 언급하였다. 그러나 법률은 가사노동자가 가정에 거주할지 여부에 대해 고용주와 자유롭게 합의할 수 있는지 여부를 명시적으로 나타내지 않는다. 휴식 및 휴가 기간과 관련하여 시행령 No. 235/92의 섹션 14는 심각하거나 예상치 못한 사유(불가항력의 경우 또는 노동자가 아픈 사람이나 3세 이하의 어린이를 돌보기 위해 고용된 경우)가 아닌 한 중단되어서는 안 되는 최소 연속 8시간의 휴식 및 야간 휴식시간에 대한 가사노동자의 권리가 설정되었다. 노동법 섹션 97, 129(1)(a) 및 199를 참조하여 정부는 ‘휴식’이라는 용어가 근무 시간을 구성하지 않고 노동자가 고용주의 감독을 받지 않는 시간을 의미한다고 명시하였다.

위원회는 노동법 제199조에서 ‘휴식 기간을 단순히 근무 기간이 아닌 기간으로 정의하고 있음에 주목하였다. 또한 위원회는 노동법 섹션 199-A에 고용주가 불가항력의 경우를 제외하고 근로자의 휴식시간 동안 근로자와의 접촉을 자제해야 한다고 규정하고 있음에 주목하였다. 위원회는 여행 및 신분증명

58) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Portugal (Ratification: 2015).”

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4322617,102815:NO (검색일: 2023. 5. 15).

서를 보관할 가사노동자의 권리 문제 그리고 고용주의 가정에서 거주할 지에 대해 논의할 가사노동자의 자유가 보장되는 방식에 대한 정보를 정부가 제공할 것을 요청하였다.

(5) 쟁점5: 사설직업소개소 운영 조건에 관한 검토

ILO 전문가위원회(CEACR)는 정부가 사설 직업소개소의 운영을 관리하는 조건에 대한 정보를 제공하고 민간 직업소개소에서 부과하는 수수료가 가사노동자의 보수에서 공제되지 않고 적절한 제도와 절차를 제시하고 있는지 등에 관해 주목해 왔다. 현재 국내 가사노동자의 경우 인증 직업소개소를 통한 경우에만 근로자성을 인정하고 있는 상황으로 하나의 민간기관이 인증 및 비인증 직업소개소를 겸할 수 있어 이에 대해 지적받을 가능성이 크다.

ILO 189호 협약 15조에는 사설 직업소개소에 관한 규정 내 ‘(a) 국내법, 규정 및 관행에 따라 가사도우미를 채용하거나 배치하는 사설 직업소개소의 운영을 관리하는 조건’과 ‘(b) 직업소개소에 대한 가사노동자의 불만, 남용, 사기 등을 조사하기 위한 적절한 절차 및 제도’, ‘(c) 사설 직업소개소에 의해 자국 영역에 고용되거나 배치된 가사노동자를 적절히 보호하고 학대를 방지하기 위해 관할권 내에서 다른 회원국과 협력하여 모든 필요하고 적절한 조치’가 적시되도록 하고 있다.

<표 III-11> 가사서비스 제공기관 관련 법안 주요 내용

법령	내용
가사근로자법 제7조(가사서비스 제공기관의 인증)	① 가사서비스 제공기관을 운영하려는 자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어 고용노동부장관에게 인증을 받아야 한다. 1. 「민법」, 「상법」 또는 그 밖의 법률에 따라 설립된 법인일 것 2. 고용 인원 등 대통령령으로 정하는 기준에 따라 가사근로자를 유급 근로자로 고용(고용하려는 경우를 포함한다)하여 가사서비스를 제공하는 영업활동을 할 것 3. 가사근로자가 가사서비스를 제공하는 과정에서 안전사고 등으로 인하여 발생할 수 있는 인적·물적 손해에 대한 배상 수단을 갖추고 있을 것 4. 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제26조에 따라 고충처리위원을 두는 경우를 포함하여 가사근로자가 불편사항이나 고충 등의 처리를 요청할 수 있는 수단을 갖추고 있을 것 5. 그 밖에 운영 등의 기준에 관하여 대통령령으로 정하는 사항을 갖출 것 ② 제1항에 따라 인증을 받으려는 자는 고용노동부령으로 정하는 바

	에 따라 고용노동부장관에게 신청하여야 한다. ③ 제2항에 따른 인증 신청을 받은 고용노동부장관은 인증 여부를 심사하여 그 결과를 신청인에게 통지하고, 이 법에 따른 가사서비스 제공기관으로 인증한 경우에는 고용노동부령으로 정하는 방법에 따라 공시하여야 한다. ④ 가사서비스 제공기관은 인증받은 사항 중 고용노동부령으로 정하는 중요사항을 변경하려면 변경인증을 받아야 하며, 그 밖의 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다. ⑤ 이 법에 따라 가사서비스 제공기관으로 인증받지 아니한 기관은 이 법에 따라 인증받은 가사서비스 제공기관이라고 사칭하여서는 아니 된다. ⑥ 제3항 및 제4항에 따른 인증심사 기준, 방법, 결과 통지 및 변경인증·변경신고 절차 등에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다.
가사근로자법 시행령 제2조(가사서비스 제공기관의 인증 요건)	① 「가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제7조제1항제2호에서 “고용 인원 등 대통령령으로 정하는 기준”이란 다음 각 호의 기준을 말한다. 1. 가사근로자를 5명 이상 상시 고용하고 있거나 고용할 예정일 것 2. 가사근로자(해당 법률에 따른 가입 대상이 아닌 가사근로자는 제외한다)에 대한 다음 각 목의 보험 및 연금에 모두 가입할 것 가. 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 고용보험 및 산업재해보상보험 나. 「국민건강보험법」에 따른 국민건강보험 다. 「국민연금법」에 따른 국민연금 3. 가사근로자에게 「최저임금법」 제5조에 따른 최저임금액 이상의 임금을 지급할 것 ② 법 제7조제1항제5호에서 “대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다. 1. 대표자 외에 관리인력을 1명 이상 둘 것. 다만, 가사근로자가 50명 미만인 경우로서 대표자가 관리업무를 겸하는 경우에는 관리인력을 따로 두지 않을 수 있다. 2. 5천만원 이상의 자본금을 갖출 것. 다만, 비영리법인은 그렇지 않다. 3. 가사서비스 제공기관 운영을 위한 전용면적 10제곱미터 이상의 사무실을 갖출 것. 다만, 「직업안정법」에 따른 유료직업소개사업을 하고 있는 경우로서 해당 법령에 따른 사무실 요건을 갖춘 경우에는 사무실 요건을 갖춘 것으로 본다. 4. 「직업안정법」 등 다른 법률에 따라 가사서비스를 제공하고 있는 경우에는 가사서비스 제공기관으로서의 가사서비스 제공을 구분하여 운영할 것

출처: 고용노동부(고용문화개선정책과). “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%80%EC%82%AC%EA%B7%BC%>

[EB%A1%9C%EC%9E%90%EC%9D%98%20%EA%B3%A0%EC%9A%A9%EA%B0%9C%EC%84%A0%20%EB%93%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0](#)
(검색일: 2023. 9. 15).

이에 대한 국내 조치는 <표 III-4>에서와 같이 ‘인증받은 사실과 제공하는 가사서비스의 종류 및 내용, 가사서비스 이용요금 산정기준, 이용절차, 그 밖에 가사서비스 이용과 관련하여 고용노동부령으로 정하는 사항을 인터넷 홈페이지에 게시 등.’ 이 포함된다. 가사서비스 제공기관 인증을 신청하는 기관은 고용노동부 혹은 지방고용노동관서에 인증신청을 위한 서류를 제출한다. 해당 서류는 ① 가사서비스 제공기관 사업계획서, ② 정관 사본, ③ 근로자 명부 또는 가사근로자 고용계획서, ④ 사무실 전용면적을 확인할 수 있는 서류, ⑤ 손해배상보험 증서 사본 등 법 제7조 제1항 제3항에 따른 인적·물적 손해에 대한 배상수단을 확인할 수 있는 서류, ⑥ 가사근로자의 고충 등의 처리를 요청할 수 있는 수단을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 등을 제출하도록 하고 있다.

한국이 ILO 189호 [협약을 비준](#)하게 된다면, 정부는 [위원회](#)에 사설 직업소개소의 운영을 관리하는 조건에 대한 정보를 제공해야 한다. 이 경우 미인증 가사서비스 민간 직업소개소에 관한 관리가 주요 사항으로 다루어질 수 있다. 현행 직업안정법 제19조제3항은 고용노동부 장관이 결정·고시한 요금 외의 금품을 받아서는 아니된다고 규정하고 있으며(구직자 1%, 구인자 30%), 위반 시 1천만원 이하의 과태료(법 제50조) 및 영업정지(시행규칙 제42조) 대상이 되는 법적 요건이 갖추어져 있으나, 직업소개소의 중간착취 문제는 빈번하게 지적받아 왔다. 추후 위원회는 미인증 가사서비스 민간 직업소개소에서 부과하는 수수료가 가사노동자의 보수에서 공제되지 않고 적절한 제도와 절차가 존재하도록 보장하기 위해 취해진 조치를 표시할 것 등을 요청할 것으로 예측된다. 또한 ILO 전문가위원회(CEACR)는 가사노동에 관한 법령의 존재 여부와 더불어 실제 관리 사항에 대한 정보를 요구하는 경우가 빈번하다.

① 쟁점 5: 189호에 관한 ILO 전문가위원회(CEACR) 지적 해외사례

㉠ 이탈리아의 사설 직업소개소 운영 조건 지적사항⁵⁹⁾

59) ILO. “Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Italy (Ratification: 2013).” https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4309817,102709 (검색일: 2023. 5. 15).

이탈리아 정부는 개정된 입법령 제276/2003호(Legislative Decree 276/2003)가 노동시장정책청(ANPAL: National Agency for Active Labour Market Policies)이 관리하는 사설 직업소개소의 승인 및 후속 등록을 위한 특정 절차를 수립하고 있다고 보고하였다. 정부는 남용이나 사기를 방지하기 위해 ANPAL과 전국노동감독관(INL) 사이의 긴밀한 협력이 필수적이며 법적 프레임워크가 ANPAL이 위반을 확인할 수 있도록 임시 절차를 제공한다고 덧붙였다.

이에 위원회는 입법령 No. 276/2003의 섹션 5(2)(c)에 따라 이탈리아에서 운영되는 EU 직업소개소가 재정적 의무를 준수할 수 있도록 기관이 재정적 보증을 제공할 것을 요구하였다. 위원회는 내국인 및 이주 가사노동자 모두와 관련된 불만, 학대 혐의 및 사기 관행을 조사하고 해결하기 위해 취한 조치의 영향과 관련하여 정부가 최신 정보를 계속 제공할 것을 요청하였다.

㉠ 독일의 사설 직업소개소 운영 조건 지적사항⁶⁰⁾

위원회는 독일 정부에 사설 직업소개소의 운영을 관리하는 조건에 대한 정보와 민간 직업소개소에서 부과하는 수수료가 가사노동자의 보수에서 공제되지 않고 적절한 제도와 절차가 존재하도록 보장하기 위해 취해진 조치를 표시할 것을 요청하였다.

독일 정부는 또한 SGB III의 섹션 296 및 297이 무엇보다도 민간기관과의 고용계약은 서면으로 작성해야 한다고 규정하고 있음을 보고하였다. 해외에서 채용된 가사노동자와 관련된 남용 및 사기 행위를 방지하기 위해 취했거나 예상되는 조치와 관련하여, 정부는 고용 조례(BeschV) 섹션 15c에 따라 강제보험이 적용되는 정규직 고용 거주허가가 우선순위 테스트(Vorrangprüfung)를 통해 국내에서 최대 3년 동안 부여될 수 있음을 설명하였다. 간병이 필요한 사람이 있는 가정에서 요구하는 일일 간호 지원(SGB XI)의 경우, 관련자가 노동자 선발 과정과 관련하여 연방고용청과 출신국 노동행정기관 간 협정에 따라 업무에 배치된다. 이 경우 가사도우미는 사설직업소개소를 통해 일할 수 없으며 양자 협약에 따라 학대로부터 보호된다. 정부는 독일에서 일하는 EU 회원국의 노동자는 고용, 보수 및 기타 근로조건에 관하여 독일노동자와 동등

60) ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (Ratification: 2013)." https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059758,102643:NO (검색일: 2023. 5. 15).

한 대우를 받는다고 덧붙였다.

이에 위원회는 사설 직업소개소가 모든 이주 가사노동자를 평등하게 대우할 수 있도록 보장하기 위해 취했거나 예상하는 조치에 대한 정보를 독일정부에 요청하였다. 또한 가사노동자와 관련된 사설 직업소개소의 불만, 남용 혐의 및 사기 행위를 조사하기 위한 적절한 장치 및 절차가 존재하도록 보장하기 위해 취해진 조치를 정부에 명시할 것을 요청하였다.

5. 소결

(1) 쟁점1: ‘가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률(이하 가사근로자법)’ 및 189호 협약의 정합성

첫째, ILO 189호 협약 제15조에는 민간 직업소개소에 관한 법적 제어의 필요성이 제시되어 있다. 국내 가사근로자법에는 민간 직업소개소에 관한 내용이 있으나, 기관이 인증 여부를 선택할 수 있어 ‘가사서비스’ 및 ‘가사노동자’의 범위 확대에 한계가 있다. 정부는 이의 범위를 적극적으로 확대시킬 수 있는 실제적인 방법을 강구할 필요가 있다.

둘째, ILO 189호 협약 제1조는 가사노동 및 가사노동자에 대해 광범위하게 정의하고 있다. 이에 한국은 ‘근로기준법’ 및 ‘가사근로자법’ 내 가사노동의 법적 지위 및 특수 범위에 대해 검토할 필요가 있다. 현재 가사노동자는 정부 인증을 득한 기관에 소속된 가사근로자만으로 한정되어 있으며, 이를 제외한 노동자는 ‘근로기준법’ 내 노동자의 정의에서 제외되어 있다. 고용노동부에 의하면 2023년 12월 현재, 인증 가사근로 서비스 기관은 77개소이고 소속된 가사근로자는 640여 명이다. 동 시기 통계청 발표에 의하면, 국내 가사노동자(가사 및 육아도우미) 수는 2020년 144,000명, 2021년 121,000, 2022년 114,000명으로 전체 가사노동자(가사 및 육아도우미) 중 0.4%만이 가사근로자법의 적용을 받을 수 있는 상황이다.⁶¹⁾

셋째, ILO 189호 협약에서는 입주 숙박에 대해 가사노동자가 고용주와 협의할 권리가 명시되어 있다. 하지만 ‘가사근로자법’에서 입주가사근로자의 경우 인증 가사서비스 제공기관과의 근로계약을 체결을 완료했다 하더라도 근로기준법이 정하는 노동조건 다수에서 예외 적용되며, 특별조항의 조치 적용된다. 이에 관한 사항이 제대로 준수되는지에 관한 제도적 모니터링이 병행될 필

61) 뉴스토마토. “가사근로자법 1년…'유명무실'.” <https://www.youtube.com/watch?v=g4fNC2hPFjY> (검색일: 2023. 11. 1).

요가 있다.

(2) 쟁점2: 가사노동조합 및 ILO 189호 협약 정합성

첫째, 국내에서 가사노동조합이 발족한 만큼, 가사노동자가 조합 활동을 통해 실질적인 권리 사항을 요구할 수 있도록 정부는 조합에의 참여를 독려하여야 한다. 비록 가사노동자가 결사 및 단체교섭의 자유에서 타 노동자와 다른 지위에 있지 않다 하더라도, 개별 가정에 고용되어 근무하여 별도의 근무환경에 있는 가사노동자가 노조활동에 참여하기가 쉽지 않기 때문이다.

둘째, 특히 이주가사노동의 경우 가사노동자가 고용주와 ‘가사서비스 제공기관’ 간 삼각고용관계에 처할 개연성이 높은 만큼, 이들이 가사노동조합에 가입할 수 있도록 실질적으로 도움을 줄 수 있는 방안을 강구하여 제시하여야 한다.

(3) 쟁점3: 외국인 가사근로자의 최저임금법 적용 제외 법안 정합성

ILO 189호 협약 제11조는 “각 회원국은 가사노동자가 최저임금 적용을 받을 수 있도록 조치를 취해야 하며, 최저임금 적용이 있는 경우 성별에 따른 차별 없이 보수를 지급해야 함”을 명시하고 있다. 특히 ILO 전문가위원회(CEACR)는 8조 1항 및 3항의 이주 가사노동자 조항과 관련하여, 가사노동의 특수한 성격을 고려하여 기회와 대우의 평등에 대한 가사노동자의 권리 관련 인식을 높이고 가사노동의 권리를 실질적으로 보장하기 위해 채택되거나 예상되는 조치에 대한 자세한 정보를 회원국 정부에 요구하고 있다.

또한 ILO 189호 제11조 및 제12조2항의 최저임금, 현물형태의 임금지급 조항에 가사노동의 임금 일부가 최저임금을 초과할 경우 현물로 지불될 수 있으나, 최저임금은 원칙적으로 금전으로 지불되어야 함이 명시되어 있다. 이는 가사노동자의 임금 일부가 숙식제공 등에 의해 공제되더라도, 최저임금은 현금으로 지급되어야 함을 의미한다. 따라서 ‘외국인 가사근로자의 최저임금법 적용 제외’ 논의는 ILO 189호 협약 제11조와 배치된다고 판단된다.

(4) 쟁점4: 가사노동자에 대한 사회보장 및 산업안전보건을 보장하기 위한 효과적인 조치 여부

첫째, 정부는 가사노동 서비스 및 가사노동자에 대한 최신 통계를 연령

과 성별, 이주가사노동자 출신지별로 세분화하여 제공할 필요가 있다.

둘째, 정부는 이주가사노동자의 입주, 휴게 그리고 유병 시 고용 유지 등에 관한 사회보장 및 산업안전보건을 보장할 수 있도록 제도적 보완을 진행하여야 한다.

(5) 쟁점5: 사설직업소개소 운영 조건에 관한 검토

ILO 189호 협약 15조에는 사설 직업소개소에 관한 규정 내 ‘1호 국내법, 규정 및 관행에 따라 가사도우미를 채용하거나 배치하는 사설 직업소개소의 운영을 관리하는 조건’과 ‘2호 직업소개소에 대한 가사노동자의 불만, 남용, 사기 등을 조사하기 위한 적절한 절차 및 제도’, ‘3호 사설 직업소개소에 의해 자국 영역에 고용되거나 배치된 가사노동자를 적절히 보호하고 학대를 방지하기 위해 관할권 내에서 다른 회원국과 협력하여 모든 필요하고 적절한 조치’가 적시되도록 하고 있다.

이에 관해 국내 조치는 ‘인증받은 사실과 제공하는 가사서비스의 종류 및 내용, 가사서비스 이용요금 산정기준, 이용절차, 그 밖에 가사서비스 이용과 관련하여 고용노동부령으로 정하는 사항을 인터넷 홈페이지에 게시 등.’이 포함되며, 가사근로자법 내 제21조(실태조사), 제22조(지도 및 감독 등), 제23조(시정명령 및 인증 취소) 조항이 포함되어 있다. 또한 동법 시행규칙 제29조에 따라 시군구청장 등은 직업소개사업에 대하여 반기 1회 이상 현지 지도단속을 실시해야 하며, 필요한 경우 수시 지도단속 하여야 한다. 가사근로자법 내 제21조(실태조사)에서 ‘고용노동부장관은 가사서비스의 품질 향상과 가사근로자의 근로조건 개선을 위하여 필요한 경우에는 가사서비스 제공기관의 운영 현황, 가사서비스 이용자 만족도 등에 대한 실태조사를 실시할 수 있다.’고 적시되어 있으나, 가사서비스 업종의 특성상 가사근로자의 사업장(가사 내) 환경을 조사, 확인하기 어려운 한계가 있다. 이에 직업안정법에 따른 직업소개 가사노동자를 보호하는 규정 및 조치를 반영해야 할 필요성이 있다.

참고문헌

경향신문. “외국인 가사도우미 ‘조정훈의 오발탄’.”

<https://m.khan.co.kr/national/labor/article/202304020830011#c2b> (검색일: 2023. 5. 15).

고용노동부. “3월부터 사내 복지포인트로 가사서비스 구매.”

https://www.worklife.kr/website/index/m6/notice_view.asp?GUID=BD15BE2B-50C8-408E-B365-32E7ECB44E61 (검색일: 2023. 9. 15).

고용노동부. “근로기준법.”

[https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/\(16415\)](https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EA%B8%B0%EC%A4%80%EB%B2%95/(16415)) (검색일: 2023. 4. 15).

고용노동부. “정부 인증 가사서비스, 품질 우수한 것으로 평가.”

https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=14653
(검색일: 2023. 6. 15).

고용노동부(고용문화개선정책과). “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B0%80%EC%82%AC%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EC%9E%90%EC%9D%98%20%EA%B3%A0%EC%9A%A9%EA%B0%9C%EC%84%A0%20%EB%93%B1%EC%97%90%20%EA%B4%80%ED%95%9C%20%EB%B2%95%EB%A5%A0> (검색일: 2023. 4. 15).

고용노동부. “최저임금법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%B5%9C%EC%A0%80%EC%9E%84%EA%B8%88%EB%B2%95> (검색일: 2023. 10. 15).

고용노동부(퇴직연금복지과). “근로자퇴직급여 보장법.”

<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EA%B7%BC%EB%A1%9C%EC%9E%90%ED%87%B4%EC%A7%81%EA%B8%89%EC%97%AC%EB%B3%B4%EC%9E%A5%EB%B2%95> (검색일: 2023. 4. 15).

국립중앙의료원. “간호서비스.”

<https://www.nmc.or.kr/nmc/main/contents.do?menuNo=200284> (검색일: 2023. 5. 15).

노동과 세계. “가사근로자법 대상 협소…근기법 '적용제외' 삭제로 모든 가사노동자

포괄해야.” <http://worknworld.kctu.org/news/articleView.html?idxno=500193> (검색일: 2023. 4. 15).

노동OK. “간병인의 근로자 여부.” <https://www.nodong.kr/interpretation/2125375>
(검색일: 2023. 5. 15).

노컷뉴스. “외국인 가사도우미에 E-9비자…'육아부담 던다' vs '노예제도'.”
<https://www.nocutnews.co.kr/news/5940728> (검색일: 2023. 5. 15).

뉴스토마토. “가사근로자법 1년…'유명무실'.”
<https://www.youtube.com/watch?v=g4fNC2hPFjY> (검색일: 2023. 11. 1).

뉴스투데이. “[안호봉 변호사의 법률분쟁 리뷰 (1)] 요양병원 간병인은 근로자인가요?”
<https://www.news2day.co.kr/article/20210222500110> (검색일: 2023. 5. 15).

대한간호협회 간호인력취업교육센터. “보건복지부 간호인력종합대책 ‘환영’.”
<https://rnjob.or.kr/node/473876> (검색일: 2023. 5. 15).

대한민국 정책브리핑. “제2차 간호인력지원 종합대책.”
<https://www.korea.kr/multi/visualNewsView.do?newsId=148915192> (검색일: 2023. 5. 15).

법제처. “요양비 중 간병료.”
<https://easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMain.laf?popMenu=ov&csmSeq=575&ccfNo=2&cciNo=3&cnpClsNo=2> (검색일: 2023. 5. 15).

보건복지부. “노인복지법.”
<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%85%B8%EC%9D%B8%EB%B3%B5%EC%A7%80%EB%B2%95> (검색일: 2023. 5. 15).

보건복지부. “의료법.”
<https://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EC%9D%98%EB%A3%8C%EB%B2%95> (검색일: 2023. 5. 15).

보건간호사회. “간호법 제정 본격 추진 --- 여야 3당 간호법 제정안 발의.”
https://www.kphn.org/bbs/board.php?bo_table=news_4&wr_id=70 (검색일: 2023. 5. 15).

(사)한국가사노동자협회. “비전 및 활동.” <http://www.kohwa.or.kr/vision.php> (검색일: 2023. 5. 15).

손윤석. “이주노동자의 고용허가제 개선 방안.” *법학연구* 46호 (2013)

오호철. “가사근로자의 고용개선 등에 관한 법률의 주요 내용과 실효성의 검토.” *법이론실무*

연구, 제10권, 제4호 (2022)

의료정책연구소. “간호사/환자 비율 정책(nurse-to-patient ratio) 동향.”

file:///C:/Users/user/Downloads/%EA%B0%84%ED%98%B8%EC%82%AC%ED%99%98%EC%9E%90+%EB%B9%84%EC%9C%A8+%EC%A0%95%EC%B1%85+%EB%8F%99%ED%96%A5-2020005.pdf (검색일: 2023. 5. 15).

이로운넷. “전국 최초 가사·돌봄 노동조합 출범.. “모든 가사노동자와 연대한다”.”

<https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=28713> (검색일: 2023. 4. 15).

이승길·임문채. “간병인의 노동법상의 법적 지위에 관한 소고.” *사회법연구*. 제16호 (2011)

이준희. “가사노동종사자 보호를 위한 입법논의 현황과 대안: 한국의 디지털 플랫폼 매개 가사노동을 중심으로.” *노동법논총*. 제51호 (2021)

전국보건의료산업 노동조합. “간호사 인력기준 마련(간호사 대 환자 비율)을 위한 국회 대토론회.” https://bogun.nodong.org/xe/khmwu_5_4/731342 (검색일: 2023. 5. 15).

참여와 혁신. “이주가사노동자 ‘노동착취 개악안’ 논의, 무레하다.”

<https://www.laborplus.co.kr/news/articleView.html?idxno=31404> (검색일: 2023. 5. 15).

최영미. “[동향1] 공공연하게 시비 만드는 노동부- 요양보호사 근로자성 부정의 경위.”

<https://www.peoplepower21.org/welfare/%EC%9B%94%EA%B0%84%EB%B3%B5%EC%A7%80%EB%8F%99%ED%96%A52009/668354> (검색일: 2023. 5. 15).

BBC 코리아. “윤석열 대통령, 간호법 제정안에 거부권 행사... 간호법 시행되면 무엇이 달라질래”. <https://www.bbc.com/korean/features-65606416> (검색일: 2023. 5. 15).

femiwiki. “가사돌봄서비스 노조.”

https://femiwiki.com/w/%EA%B0%80%EC%82%AC%EB%8F%8C%EB%B4%84%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4_%EB%85%B8%EC%A1%B0 (검색일: 2023. 5. 15).

LifeInSocialSolutionMedia. “첫 '가사서비스종합지원센터' 26일 개소, 가사노동 이해관계자 위한 전문상담창구 역할.”

<https://www.lifein.news/news/articleView.html?idxno=15537> (검색일: 2023. 5. 15).

Medical Times. “본회의 상정된 간호법, 사실상 통과 수순...국힘 퇴장하나.”

<https://www.medicaltimes.com/Main/News/NewsView.html?ID=1153366> (검색일: 2023. 5. 15).

- Boehning, Annie P. and Lisa M. Haddad. "Nursing Practice Act."
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559012/> (검색일: 2023. 5. 15).
- Buchan, James and Howard Catton, *Recover to rebuild: Investing in the nursing workforce for health system effectiveness*. International Council of Nurses 2023.
- Cherubini, Daniela. Giulia Garofalo Geymonat, Sabrina Marchetti. "Global Rights and Local Struggles. The case of the ILO Convention n.189 on domestic work." *Partecipazione & Conflitto*. Vol. 11, No. 3 (2018)
- ILO. "C149 - Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149)."
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C149 (검색일: 2023. 4. 15).
- ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Chile (Ratification: 2015)."
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:3790653,102588:NO (검색일: 2023. 5. 15).
- ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (Ratification: 2013)."
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059758,102643:NO (검색일: 2023. 5. 15).
- ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Portugal (Ratification: 2015)."
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4322617,102815:NO (검색일: 2023. 5. 15).
- ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Ireland (Ratification: 2014)."
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4322674,102901:NO (검색일: 2023. 5. 15).
- ILO. "Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023) Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Italy (Ratification: 2013)."
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4309817,102709 (검색일: 2023. 5. 15).
- ILO. *Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection*. ILO, 2013.

ILO. *Making the right to social security a reality for domestic workers: A global review of policy trends, statistics and extension strategies*. ILO, 2022.

ILO. "Observation (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Greece (Ratification: 1 9 8 7) . "

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P13100_COUNTRY_ID:4059708,102658:NO (검색일: 2023. 5. 15).

Kluwer, Wolters. "The importance of the optimal nurse-to-patient ratio."

<https://www.wolterskluwer.com/en/expert-insights/the-importance-of-the-optimal-nursetopatients-ratio> (검색일: 2023. 5. 15).

Nursing License Map. "How to Become a Registered Nurse (RN)."

<https://nursinglicensemap.com/nursing-specialties/registered-nurse/> (검색일: 2023. 5. 15).

OELZ, Martin. "The ILO's Domestic Workers Convention and Recommendation: A window of opportunity for social justice". *International Labour Review*, Vol. 153, No. 1 (2014)

Plaza, Maya Stern. "94% of domestic workers worldwide lack comprehensive social protection, according to a new ILO report."

<https://socialprotection.org/discover/blog/94-cent-domestic-workers-worldwide-lack-comprehensive-social-protection-according-ne-0> (검색일: 2023. 4. 15).

Pohlman, KJ., Nursing discipline: demystifying the process. *J Sch Nurs*. Vol.19. No.1. (2003)

Pusan National University Channel. "Nursing Law Will Eventually Lead to the Improvement of National Health."

<https://channelpnu.pusan.ac.kr/news/articleView.html?idxno=33401> (검색일: 2023. 5. 15).

WHO. "State of the world's nursing 2020: investing in education, jobs and leadership. Available." <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279> (검색일: 2023. 5. 15).

WHO Europe. "Health and care workforce in Europe: time to act. WHO Regional

Office for
Europe.” <https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789289058339> (검색일:
2023. 5. 15).

ソラジョブ介護. “保健師助産師看護師法(保助看法)とはどんな法律?わかりやすく解説.”
<https://solasto-career.com/kaigo/media/16533/> (검색일: 2023. 5. 15).

通常国会. “医師法.” <https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000201> (검색
일: 2023. 5. 15).

通常国会. “保健師助産師看護師法.”
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80078000&dataType=0&pageNo=1
(검색일: 2023. 5. 15).

レバウエル看護. “保健師助産師看護師法という法律をご存じですか?”
<https://kango-oshigoto.jp/media/article/2789/> (검색일: 2023. 5. 15).